

11ª CONSULTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y CONVENCIÓN DE 1960 CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del país: COLOMBIA

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: Ministerio de Educación Nacional

Nombre de la persona de contacto: Olga Acosta Amel

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto:
oacosta@mineducacion.gov.co

I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza [1]

[1] <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/convention-against-discrimination-education>

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☐ Sí
- ☒ No
- ☐ Sin respuesta

- ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☒ Sí
- ☐ No, no se tiene prevista una ratificación
- ☐ Sin respuesta

- Indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas

- ☒ Se ha iniciado el proceso de ratificación
- ☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir
- ☐ Sin respuesta

- Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en que puede ayudarle la UNESCO.

Colombia ha iniciado el proceso de ratificación de la Convención para lo cual, el Ministerio de Educación Nacional ha presentado la Exposición de Motivos, que sustenta tanto la concordancia con el marco jurídico del país, como la importancia de dicha convención en el avance del derecho a la educación de calidad, desde la perspectiva de la formación integral para la construcción de la paz.

¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☒ Sí
- ☐ No
- ☐ Sin respuesta

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación [1]?**

[1] Los mecanismos judiciales desempeñan un papel importante en la aplicación del derecho a la educación, ya que garantizan la responsabilidad jurídica y, de esa forma, contribuyen a la realización en la práctica del derecho a la educación.

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☒ Sí
- ☐ No
- ☐ Sin respuesta

- ¿Se han invocado las disposiciones de la Convención?**

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☐ Sí
- ☐ No

 Sin respuesta

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.

La Constitución Política de Colombia, desde su preámbulo, reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación e impone como uno de los fines de la promulgación misma de la Constitución la garantía de la justicia y la igualdad.

A su vez, el artículo 1º de la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho de carácter pluralista, lo que va de la mano con el artículo 7 de la Carta Fundamental que, no sólo reconoce, sino que, también, estipula la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Por otro lado, el artículo 13 Superior establece que: *"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica"*. Esta norma constitucional, adicionalmente, consagra expreso mandato para que el Estado promueva las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y ordena adoptar *"medidas en favor de grupos discriminados o marginados"*.

Colombia suscribió la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Ley 22 de 1981; igualmente, mediante la Ley 21 de 1991, aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales para el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos de discriminación; así mismo, aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Ley 51 de 1981; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009, que prohíben la discriminación por motivos de discapacidad.

Por su parte, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia ha sancionado toda expresión de discriminación, a la que ha definido, según la Sentencia T-1090 de 2005, como: *"un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica"*.

Agrega la Corte en el mismo fallo, *"que el acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a*

*preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales”.*¹

La **Constitución Política de Colombia** establece la educación como un derecho *"Artículo 67. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura."* De igual manera, el país promueve desde el **Código de Infancia y Adolescencia** en su artículo 28 que: "Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. De esta manera, corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

En ese sentido, el **Ministerio de Educación Nacional**, en el marco de sus competencias referidas en el Decreto 5012 de 2009, a través de sus programas y acciones, avanza en la garantía del derecho a la educación y da cumplimiento a la **Ley 1752 de 2015**, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de discriminación por razones de etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional, contribuye a través de procesos de inclusión y equidad en la educación, al reconocimiento de manera pertinente de la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas y mayores. Esta pertinencia se centra en el desarrollo integral y participación de toda la población, en un ambiente pedagógico y de aprendizaje sin discriminación o exclusión alguna, garantizando, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos, reduciendo las brechas, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminen las barreras existentes en el contexto educativo. En ese sentido, la inclusión y la equidad en la educación se convierte en la posibilidad de impulsar la transformación de la sociedad hacia la garantía del desarrollo humano, integral y sostenido que contribuya a la equidad para generar igualdad de oportunidades, como lo establece el **Plan Decenal de Educación 2016-2026**.

Es en ese contexto que debe ser garantizado el derecho a la educación consagrado en la Constitución Política en los siguientes términos:

"Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el

¹ Tomado de: <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/ley-antidiscriminacion-en-colombia-2021916>

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.

Como se advierte de la lectura del texto constitucional y lo decantado la Honorable Corte Constitucional, el artículo 67 superior “reconoce en la educación una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes”.²

En esos términos, sobre el presupuesto del reconocimiento constitucional de la no discriminación y el reconocimiento del derecho a la educación, tanto en su esfera positiva de los derechos constitucionales, como pretoriana por los alcances que ha reconocido la Corte Constitucional al derecho a la educación en su jurisprudencia, se advierte que Colombia posee el marco constitucional para adherir a la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) 1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de

² Véase sentencia T-743 de 2013.

discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.

Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5 [1].

[1] En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

- **Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación:**

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☒ Sí
- ☐ No
- ☐ Sin respuesta

- En caso afirmativo, indique las referencias.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la atención puesta en no dejar a nadie atrás, brinda una oportunidad única para construir sociedades más inclusivas, justas y equitativas. La cuestión de cómo encontrar condiciones para llegar a todas las personas y ofrecerles las mismas oportunidades de progreso educativo sigue siendo un reto importante en todo el mundo. Este reto incluye, aunque no se limita a, superar las dificultades para atender la gran riqueza poblacional que existe en los países en términos de sexo, edad, origen étnico, estatus migratorio, capacidad, ubicación geográfica, entre otros. Bajo esta mirada, la inclusión y la equidad en la educación son apuestas globales que trascienden lo poblacional. Por lo tanto, si bien es cierto, la inclusión ha sido pieza clave en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, otras poblaciones y grupos históricamente excluidos, también son parte importante en este proceso enmarcado en el ODS4.

Esta alineación entre el enfoque del Plan de Desarrollo 2022 – 2026 “*Colombia, potencia mundial por la vida*” con la Agenda 2030 en general y la Declaración de Incheon en particular, ha hecho que Colombia sea líder en el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizando en dicho Plan una proporción importante de las metas de los ODS. Para lo anterior, el país ha decidido contemplar cuatro (4) pilares para el cumplimiento

de los ODS: un esquema de seguimiento y reporte, una estrategia territorial, fortalecimiento de alianzas con actores no gubernamentales y el acceso a datos abiertos para el seguimiento oportuno y pertinente, ubicando a Colombia como uno de los países pioneros en garantizar acciones para avanzar en el cumplimiento de la agenda 2030.

Para avanzar en el ARTÍCULO 5 de la Convención, Colombia desde 1994 estableció en su Ley General de Educación. ... La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Por tanto, todas las políticas, programas y proyectos dan cumplimiento al mandato constitucional y a lo establecido en la ley 115 de 1994 "Ley General de Educación" Adicionalmente, las leyes 1620 de 2013 *"por medio de la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar"* que lidera el Ministerio de Educación y la Ley 1752 de 2015, por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para *sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad*, y que también son base para el diseño e implementación de programas para la promoción del desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales.

Acorde con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115/94), que establece como uno de los fines de la educación la formación para el respeto a los derechos humanos, en especial la vida, la paz, la democracia, la convivencia, el pluralismo y el ejercicio de la tolerancia y la libertad, el Ministerio de Educación Nacional fue uno de los países en el mundo pionero en incluir, dentro de las políticas educativas y los lineamientos de dichas políticas, la formación para la ciudadanía. Dicho proceso se realizó en compañía de un grupo de docentes, investigadores y profesionales de las más diversas disciplinas, para la formulación de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas y la promoción habilidades cognitivas, socioemocionales y comunicativas (Chaux et al., 2008) en los estudiantes.

Las competencias ciudadanas establecidas en los estándares, se complementan con las exigencias de la Ley 115 de 1994 en su artículo 14 y por ello entre los años 2004 y 2010, con la participación de instituciones, docentes, estudiantes, investigadores y familias de todo el país, se estructuraron, a través de varios pilotajes, los Programas Pedagógicos Transversales de (i) Educación Ambiental, (ii) Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, (iii) Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y (iv) Estilos de Vida Saludables.

Entre el 2019 y 2022, se implementa la línea estratégica de *"Entornos escolares para la vida, la convivencia y la ciudadanía"*, que se enfocó en el desarrollo socioemocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Colombia y se desarrolló en 4 componentes: 1) Emociones para la Vida: promovió en el aula el reconocimiento y manejo de emociones, la convivencia y la ciudadanía 2) Sistema Nacional de Convivencia Escolar: Consolidó la participación de los estudiantes en los procesos de convivencia, creó e implementó el Sistema Único de Información de Convivencia Escolar – SIUCE, para el reporte y seguimiento a casos que afectan la convivencia pacífica y estructuró y socializó protocolos para la prevención de

situaciones que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes: Abordaje pedagógico del Racismo y la Discriminación Étnico-Racial y, de la Xenofobia, en entornos escolares, el consumo de sustancias psicoactivas, las violencias basadas en género, suicidio y, uno especial para intervención adecuada de la policía en entornos escolares. 3) Fortalecimiento de la alianza familia - escuela: Las familias son el primer referente para la niñez. Las interacciones que suceden en su entorno familiar desde la primera infancia son determinantes para los demás ciclos de vida y por ello, lo que sucede con las familias decididamente, incide en la forma como los niños, niñas y adolescentes se relacionan consigo mismos, con los demás y con el entorno, y a partir de allí construyen y consolidan sus proyectos de vida. Dada la importancia de esta estrategia fue oficialmente creada, mediante Decreto Presidencial N°459 del 10 de abril de 2024 *"Por medio del cual se reglamenta la participación de las familias en los procesos educativos de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, de educación preescolar, básica y media para promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes"*. 4) Promoción de una educación para la Historia, la Ética y la Ciudadanía: en el marco de este componente el Ministerio adelantó acciones específicas que contribuyeron al reconocimiento y fortalecimiento de estrategias para la democracia, los comportamientos cívicos y el desarrollo del pensamiento crítico e histórico en los estudiantes en Colombia; los conceptos de equidad, inclusión y diversidad en la educación se han concebido desde la capacidad que tiene el sistema educativo de responder de manera pertinente y oportuna a las diferentes culturas que atiende, reconociendo y enaltecendo la diferencia, y aceptando la pluralidad, multiculturalidad y demás características diversas en cada contexto. Es decir, la valoración de la diferencia, impactando en la generación de políticas y estrategias para que todas las personas participen de manera plena y efectiva en la sociedad. Esta diversidad responde a particularidades de toda la población, transformando prácticas, políticas y culturas institucionales. Una de las principales apuestas es la generación de condiciones que aseguren, de manera progresiva, un servicio educativo de calidad, en el marco de una atención integral, que impacte de manera positiva la consolidación y seguimiento de trayectorias educativas completas de todos y todas.

Desde la Constitución Política de Colombia en sus artículos 7 y 10 se reconoce y protege a los grupos étnicos, igualmente mediante la Ley 21 de 1991 el país aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

En el contexto educativo, estas garantías se ven reflejadas en la Ley General de Educación 115 de 1994 y concretamente en los principios establecidos en el Decreto 804 de 1995 en el cual se establece que la educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. Sus principios son: a) Integralidad, entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la naturaleza; b) Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones; c) Autonomía, entendida como el

derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos; d) Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía; e) Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo; f) Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos; g) Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento, y h) Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.

El Sistema Nacional de Convivencia Escolar establecido mediante la Ley 1620 de 2013, cuenta con la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, que *busca apoyar al sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la mitigación de riesgos, el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, y el seguimiento a las situaciones que afectan la convivencia escolar*. Un componente importante de esta Ruta, son los protocolos para la convivencia escolar, donde el Ministerio de Educación Nacional avanzó diseñando y socializando el protocolo para el abordaje pedagógico del racismo y la discriminación étnico racial en entornos escolares y, para el abordaje de la xenofobia, teniendo en cuenta los efectos de la migración de venezolanos en Colombia. Estos protocolos son una hoja de ruta para que los establecimientos educativos puedan responder de manera integral ante situaciones de discriminación por razones de raza, étnica o procedencia territorial (específicamente migrantes), que generan prácticas de exclusión y estigmatización contra niños, niñas y adolescentes.

Colombia cuenta con la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. De esta manera, se da desarrollo al Estado Social de Derecho, con el cual pretendemos identificarnos en medio de la diferencia, a través de los principios constitucionales fundamentales del pluralismo, artículo 1, el principio de la diversidad étnica artículo 7 y el multiculturalismo del artículo 70 de la Constitución Nacional. Además, la Ley 1482 de 2011, incorpora el artículo 102 del Código Penal sobre la apología del genocidio, estableciendo que "El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses".

Por su parte, La Corte Constitucional en la Sentencia T-1090 de 2005, ha definido la discriminación como: *"un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el*

origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica". Agrega la Corte en el mismo fallo, *"que el acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales".*

En el actual **Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026** "*Colombia, potencia mundial de la vida*", se incluyó la Transformación Número 2. "*Seguridad humana y justicia social*", del cual hace parte el "*Pilar Superación de Privaciones*", como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar; así mismo, en este pilar se incluye el catalizador Número 3. "*Educación de Calidad para Reducir la Desigualdad*", en el que se incluyen los siguientes componentes:

- Primera infancia feliz y protegida
- Resignificación de la jornada escolar: más que tiempo
- Dignificación, formación y desarrollo de la profesión docente para una educación de calidad
- Movilización social por la educación en los territorios
- Currículos para la justicia social
- Gestión territorial educativa y comunitaria
- Educación media para la construcción de proyectos de vida
- Hacia la erradicación de los analfabetismos y el cierre de inequidades
- Programa de Educación Intercultural y Bilingüe
- Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria
- Educación superior como un derecho

En ese mismo sentido, para la concreción de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, se avanza en las siguientes apuestas programáticas:

- Educación inicial en el marco de la atención integral
- Formación integral y educación CRESE
- Sistemas Integrados de Educación Media y Superior en zonas de ruralidad dispersa SIMES
- Programa nacional Jóvenes en Paz
- Poder pedagógico popular (Formación docente, bienestar laboral y dignificación de la labor docente, y reconocimiento de los saberes y fortalezas pedagógicas de los territorios)
- Capacidades territoriales
- Plan nacional de espacios educativos como centros de la vida comunitaria-Infraestructura educativa
- Gratuidad de la matrícula de educación superior de calidad, equidad y pertinencia territorial, hasta lograr su universalización.
- Proyectos de ley para el fortalecimiento de la calidad educativa: reforma a la Ley 30 y el ejercicio ciudadano y legislativo en torno a la promoción de la educación como un derecho, en el marco del proyecto de Ley Estatutaria de la Educación.

Es importante considerar que, a pesar de que la Convención solo refiere a la **educación primaria hasta la educación superior**, la evolución normativa de la educación inicial acoge los principios de igualdad, no discriminación, prevalencia de derechos de las niñas y los niños sobre los demás, garantía de acceso y permanencia sin importar su origen étnico, género, capacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal, garantía de la educación inclusiva y de calidad : Constitución Política de 1991; Ley 115 de 1994, que establece como primer nivel del sistema educativo formal al preescolar de 3 grados; Ley 715 de 2001. Competencias de la Nación y las Entidades Territoriales en el sector educativo- distribución de recursos Sistema General de Participaciones; Ley 1098 de 2006, que reconoce como uno de los derechos impostergables de la primera infancia a la educación inicial; Ley 1804 de 2016, Política de Estado, que define a la educación inicial en el marco de la atención integral; Decreto 1411 de 2022, que reglamenta la educación inicial en el país, organizando la prestación del servicio en dos ciclos, los prestadores, aspectos técnicos, pedagógicos entre otros.

1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

- **Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación [1], y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan):**

A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b [2].

[1] Véase el artículo/párrafo 1.1.

[2] En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ Los textos jurídicos (Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.) prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza
- ☒ Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza
- ☒ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio

Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación:

En el marco de las medidas para prevenir y eliminar la discriminación en el marco de la enseñanza **básica y media**, es importante señalar que el actual gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, incluyó y está desarrollando una apuesta por la **Formación integral y Educación CRESE** (Educación ciudadana para la reconciliación, el desarrollo socioemocional, antirracista y para la acción climática).

La educación que aporta al desarrollo integral según señala la Ley 115 de 1994 en el artículo 5, apunta al pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores humanos; que forme en el respeto a la vida, a los derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, al ejercicio de la tolerancia y de la libertad; que comprenda la interconexión entre la sociedad y la naturaleza como fundamento de la transición justa hacia la sostenibilidad en los territorios; y que apunte a la formación para participar de las decisiones que afectan al país.

Para lograr este objetivo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "*Colombia Potencia Mundial de la Vida*", ha establecido como apuesta estratégica dar un nuevo sentido al tiempo y a la jornada escolar para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Una apuesta que se logrará con la implementación de una estrategia de formación integral que incorpora el arte y la cultura; el deporte, la recreación y la actividad física; la ciencia, la innovación y la tecnología; el pensamiento histórico, y la estrategia de educación CRESE (Educación ciudadana para la reconciliación, el desarrollo socioemocional, antirracista y para la acción climática) en prácticas pedagógicas pertinentes a los contextos.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, a partir del saber de las comunidades educativas, de las realidades en la regiones y de los avances obtenidos desde el 2004 en el desarrollo de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas y de los Programas de Educación Ambiental, Desarrollo Socioemocional y para el Ejercicio de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, implementa la educación CRESE como parte de la formación integral, una de las líneas estratégicas de la política de educación que tiene las siguientes metas:

- 5.000 establecimientos educativos que incorporen la formación integral y la educación CRESE (educación ciudadana, para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para la acción climática) en prácticas pedagógicas basadas en la realidad.
- 8.000 establecimientos educativos que implementen la evaluación de formación integral y de educación CRESE.
- 30% de estudiantes en establecimientos educativos oficiales con ampliación de jornada.

La educación CRESE es la propuesta de política pública para enfrentar el contexto de violencias e inequidades asentadas en la cultura y posicionar a Colombia como un referente en América Latina y el Caribe en relación con el desarrollo socioemocional, la formación para la ciudadanía como base para la construcción de paz y la educación ambiental.

La propuesta frente a la educación CRESE, tiene como objetivo general, fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las entidades territoriales certificadas y de los docentes y directivos de establecimientos educativos, para que las políticas educativas, prácticas pedagógicas y la cultura institucional promuevan la educación CRESE; así mismo, los objetivos específicos, son:

1. Desarrollar capacidades y competencias ciudadanas y socioemocionales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que promuevan la agencia ciudadana, así como la promoción de culturas de paz y de sus proyectos de vida.
2. Promover en y con las familias el fortalecimiento de sus capacidades para la crianza amorosa, el acompañamiento y el involucramiento en los aprendizajes y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
3. Fortalecer la construcción de saber pedagógico y la consolidación de comunidades de práctica mediante la identificación e intercambio de experiencias basadas en la convivencia pacífica, la no discriminación, el antirracismo, la reconciliación y los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la educación ambiental, así como el reconocimiento, valoración y respuestas pertinentes ante la diversidad.
4. Fortalecer la capacidad de gestión intersectorial de los comités territoriales de convivencia escolar en articulación con otras instancias para la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
5. Actualizar los referentes curriculares de competencias ciudadanas y de Ciencias Sociales integrando la enseñanza de la Historia.
6. Formación de equipos técnicos y de docentes para responder a las demandas de la formación integral.

La educación CRESE, está orientada por los enfoques de Derechos Humanos, interseccional, género, competencias, justicia restaurativa, y, sus ejes de acción, son:

1. **Convivencia pacífica:** se enfoca en fortalecer relaciones basadas en el respeto, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, la deslegitimación de las violencias como formas de resolverlos y hacer de los establecimientos educativos ambientes seguros, donde los conflictos puedan ser manejados de forma asertiva a partir de la reparación, y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean protegidos de la vulneración de sus derechos.
2. **Identidad, diversidad y antirracismo:** parte del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana, del pleno goce de los derechos humanos en condiciones de equidad e igualdad y de valoración de la diversidad étnica, cultural, política, religiosa, de género y de capacidades. Así mismo, reconoce que en Colombia históricamente personas, grupos y comunidades étnicas han vivido las mayores violencias que han afectado sus modos y formas de vida, razón por la cual el antirracismo es una prioridad.
3. **Participación democrática:** se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad. Se enfoca en la

formación del pensamiento crítico y en la transformación colectiva de los problemas del contexto.

4. **Educación ambiental para la acción climática:** se trata de proponer una mirada diferente sobre la relación que hemos construido con el ambiente y nuestro rol dentro de este. Es ubicarnos de manera intencionada como parte del sistema, comprendiéndonos como sujetos diversos y ponernos en relación con los otros, lo otro, con lo vivo y lo no vivo, para darle un nuevo sentido y significado a nuestra comprensión sobre la naturaleza, el ambiente, la vida, y con ello, replantear la mirada antropocéntrica dando paso a la diversidad y posibilidad de otros mundos.

5. **Paz, reconciliación y memoria histórica:** se trata de promover la reconstrucción de los vínculos entre los miembros de una comunidad; proceso sustentado en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado interno y la resignificación de la historia del pasado reciente, evitando discursos de odio que tienen como objetivo detener ciclos de venganza, retaliación y resentimiento, y así, promover la reparación, tanto en las relaciones entre personas como en las relaciones entre la comunidad y el Estado. Todo esto, teniendo como centro el reconocimiento y la dignificación de las víctimas.

6. **Derechos humanos, sexuales y reproductivos:** los derechos humanos se basan en la dignidad, la ética y la igualdad entre todos los seres humanos, lo que significa que nadie es más o menos digno que otra persona. Esto requiere que tanto los individuos como las comunidades estén dispuestos a reconocer, comprender, valorar y defender esta dignidad y la igualdad entre las personas. Por su parte, la educación sexual integral es aquella en la cual se adquieren y transforman conocimientos, actitudes y valores relacionados con la sexualidad en todas sus manifestaciones: tanto aspectos biológicos y reproductivos como aquellos vinculados al erotismo, la identidad sexual y las representaciones sociales asociadas a la sexualidad.

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional junto a las entidades territoriales e instituciones educativas, avanza en: el fortalecimiento de la implementación de la *Cátedra de Estudios Afrocolombianos – CEA*; la aplicación de los *Lineamientos de Política para la Inclusión y la Equidad en Educación*, se avanza significativamente en el *Sistema de Educación Propia para los Pueblo Indígenas* – en proceso de construcción con pueblos y autoridades indígenas; el fortalecimiento de estrategias para la implementación del *Protocolo para el Abordaje Pedagógico de Racismo y la Discriminación Étnico-Racial en Entornos Escolares* y, del *Protocolo para el Abordaje Pedagógico de la Xenofobia en Entornos Escolares*, en sus componentes de promoción y prevención, atención y seguimiento, como importantes estrategias de las políticas educativas, que promueven en los establecimientos educativos el derecho a la educación para todas y todos sin discriminación alguna. Los protocolos e infografías que promueven convivencia escolar basada en derechos se pueden ver en:

<https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/kit-de-herramientas-para-la-convivencia-escolar>

Por su parte, y dando cumplimiento de los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política de Colombia, y los artículos 4, 5 y 28 de la Ley 21 de 1991, el país cuenta con la **Ley 1381 de 2010** por medio de la cual se dictan normas sobre el reconocimiento, fomento, uso, protección y preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Colombia cuenta con 68 lenguas (65 lenguas nativas, 2 lenguas

criollas y una romaní) y la Lengua de Señas Colombianas para la población sorda. En este sentido, concretamente el Ministerio de Educación Nacional en concertación con los pueblos y comunidades impulsa las iniciativas de los pueblos y comunidades étnicas para la creación de materiales en su lengua nativa y otorgará preferencia para su publicación y difusión. Igualmente se garantiza la enseñanza en lengua materna e igual creará un programa de formación para intérpretes y traductores, proceso que se ha venido trabajando en la última década con la Organización Indígena de la Amazonía de Colombia -OPIAC.

La Convención omite el reconocimiento de la educación inicial y su marco normativo dispuesto en la Ley 115 de 1994, 1098 de 2006, 1804 de 2016, y en la reglamentación expedida mediante el Decreto 1411 de 2022 compilado en el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educativo.

Las acciones que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación Nacional para la **educación inicial** a lo largo de los años, se cimientan en la **Política de Estado de Estado para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia** que se armoniza con el marco normativo antes referido.

Esta política representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad.

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la **perspectiva de derechos** y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo anterior **a través de la atención integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y condición.**

La política se cimenta en los principios consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, así como en la legislación nacional e **internacional asociada.** Reafirma los diez principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos sin excepción, **distinción o discriminación por motivo alguno;** la protección especial de su libertad y dignidad humana, y el interés superior del niño.

Se fundamenta en la **Doctrina de la Protección Integral** como marco de acción, en tanto reconoce a las niñas y a los niños en primera infancia **como sujetos de derechos,** e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de estos, a la prevención de su amenaza o vulneración y a su restablecimiento inmediato.

Por su parte, en el marco de la **Educación Superior**, se encuentra desde el marco normativo la Ley 2307 de 2023, por la cual **POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GRATUIDAD EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS DEL PAÍS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

(<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=215190>)

La Política de Gratuidad tiene por objeto reglamentar la implementación en los programas de pregrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas, con el fin de eliminar las barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa, bajo criterios de equidad poblacional y territorial.

La política de Gratuidad se implementará de acuerdo con el principio de progresividad, buscará la universalidad de la manera gradual y se ajustará a la disponibilidad presupuestal.

La Política de Gratuidad en la Matrícula se implementará exclusivamente para programas de pregrado, ofertados en cualquier modalidad por las IES públicas, los cuales pueden ser de formación técnica profesional, tecnológica o profesional universitaria, incluyendo la formación por ciclos propedéuticos.

El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del Viceministerio de Educación Superior, desarrolló los lineamientos de Educación Inclusiva e Intercultural con los cuales se ha venido promoviendo que las IES en la definición de acciones y estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el acceso, permanencia y condiciones de calidad de las IES en el País de las poblaciones de especial protección constitucional (Población Víctima, Población con discapacidad, Grupos étnicos – indígenas, comunidades negras, Rrom, Población de Frontera).

Hemos reconocido la Educación Inclusiva e intercultural como una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que trasciende la dicotomía de o tradicional asociado al concepto de exclusión que permite pensar un modelo educativo abierto y generoso que atiende la diversidad como una característica inherente no solo al ser humano sino a la vida. Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales de política pública que contribuyan a la consolidación de una país equitativo e incluyente.

Es por ello que los Lineamientos de educación Inclusiva, entregados al país en marzo de 2014 han sido que recogió el interés demostrado por las instituciones de educación superior de nuestro país de desarrollar este modelo educativo. En él se abrió el camino para lograr que la educación superior de Colombia "potencie y valore la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promueva

el respeto a ser diferente y facilite la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural”.

Han pasado 10 años, y dichos lineamientos requieren incorporar elementos que den cuenta de una mayor visibilización de los procesos de educación intercultural, así como de las diversidades y la consolidación de acción para prevenir y generar la apuesta por una política antirracista. Antes de pasar a los retos que esto nos implica, revisemos un poco los logros a la fecha:

- Construcción de orientación para la promoción de la educación superior inclusiva e intercultural
(<https://www.mineduacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Publicaciones-Educacion-Superior/357277:Lineamientos-de-politica-de-educacion-superior-inclusiva>):
 - Lineamientos de política de educación superior inclusiva. (https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-357277_recurso_0.pdf)
 - Índice de Inclusión para Educación superior (https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-357277_recurso_1.pdf)
 - Documento de enfoque e Identidades de género para los lineamientos de educación superior inclusiva.
- Así mismo ante el compromiso del MEN con la creación de espacios seguros y libres de violencias, se expidieron:
<https://www.mineduacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/411492:El-Ministerio-de-Educacion-Nacional-ratifica-su-compromiso-de-cero-tolerancias-con-todas-las-formas-de-violencia-y-cualquier-tipo-de-discriminacion-basada-en-genero-y-expide-la-resolucion-que-emite-los-lineamientos-de-prevencion-deteccion-y-atencion-para-las-Instituciones-de-Educacion-Superior#:~:text=014466%20del%2025%20julio%20de,de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20e>
 - La resolución 14466 de 2022 y los Lineamientos de prevención, detección y atención a las VBG en IES.

1.2. Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (marque todos los puntos que correspondan):

Medidas generales:

Términos clave:

- 'Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva': Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO: Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos, 2020, pág.14.](#)
- 'Vías de aprendizaje múltiples y flexibles': "Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.
- 'los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo': Al elaborar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, se procura garantizar que todos los alumnos gocen de una experiencia de aprendizaje inclusiva y favorable que les brinde la oportunidad de tener éxito sea cual sea su origen.

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ La legislación contempla la educación inclusiva para todos
- ☒ Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos
- ☒ Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva y aprenden a valorar la diversidad
- ☒ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua
- ☒ Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles
- ☒ Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo
- ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural
- ☐ Otro:

Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas:

En Colombia desde el Ministerio de Educación se ha avanzado, aunque paulatinamente, desde la fundamentación normativa, los referentes conceptuales y pedagógicos que permiten asumir la educación como un derecho y la eliminación de la discriminación en la educación para la atención de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad o por su diversidad, en el contexto de la educación inclusiva a partir de la apropiación y transformación de las políticas, las

culturas y las prácticas tal como lo promulga la Convención de 1960 de la UNESCO.

El Estado Colombiano consolida los procesos con los cuales se garantizan los derechos de las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales los tratados internacionales y la legislación nacional, en particular las leyes: Ley 361 de 1997, Ley 762 de 2002, Ley 1098 de 2006, Ley 1145 de 2007, Ley 1346 de 2009, Ley 1616 de 2013 y Ley 1618 de 2013, que imponen de manera imprescindible la corresponsabilidad de las autoridades, las instituciones educativas y, primordialmente, la familia.

Resulta importante mencionar que en el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación, Cali, Colombia, 2019, se estableció el "Compromiso de Cali sobre Equidad e Inclusión en la Educación (...)", el cual en los numerales 5 y 6 específicamente invita a:

5. Hacemos un llamado a los gobiernos y otras partes interesadas para acelerar los esfuerzos de construir sobre los logros alcanzados desde la Conferencia de Salamanca, teniendo en cuenta el amplio desarrollo que ha tenido la política en este mundo cambiante, y reconociendo estos retos a nivel nacional, regional y global. Igualmente, dichos retos incluyen las áreas abordadas por el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 sobre inclusión y educación, así como los llamados a la acción realizados durante el Foro de Cali: (...) **literal f**

f. Los docentes, demás personal educativo y hacedores de política pública deben tener los valores y actitudes necesarios, así como un conocimiento sólido y capacidad de aplicar los principios y prácticas de inclusión, como respuesta contra la discriminación frente a la conciencia en evolución de las diversidades presentes en la sociedad, las cuales se entrecruzan, incluyendo personas con discapacidad; migrantes y refugiados; aquellos afectados por la violencia y el desplazamiento, y quienes son excluidos por razones de etnicidad, género, sexualidad y condición de salud.

6. Recomendamos prestar mayor atención a la relación entre inclusión y sociedad civil, jóvenes, familias y comunidades. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la lucha por el derecho a la participación plena en la sociedad, resaltando problemas de discriminación sistémica, encabezando campañas para desafiar la discriminación y haciendo monitoreo.

El Ministerio de Educación Nacional viene desarrollando procesos de asistencia técnica entre otros temas sobre la atención educativa para los estudiantes con discapacidad en el marco de la inclusión y la equidad; el Diseño Universal para el Aprendizaje y las generalidades del Plan Individual de Ajustes Razonables; la garantía de la participación en ambientes de aprendizaje común de las personas con discapacidad vinculadas al sistema educativo.

El MEN ha desplegado un proceso de acompañamiento técnico para fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y pedagógicas de los equipos técnicos y docentes de las 97 Entidades Certificadas en Educación para la atención de personas con discapacidad.

Particularmente, en el Decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, enuncia en el Artículo 2.3.3.5.2.1.3.

... se acogen los principios de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009, como orientadores de la acción educativa en las diferentes comunidades educativas, a saber: i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Así mismo el Decreto 1421 de 2017 establece:

Artículo 2.3.3.5.2.3.1. No discriminación.

Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran. Cualquier proceso de admisión aportará a la valoración pedagógica y a la construcción del PIAR. Así mismo, no podrá ser razón para su expulsión del establecimiento educativo o la no continuidad en el proceso.

Artículo 2.3.3.5.2.3.4. Permanencia en el servicio educativo para personas con discapacidad.

Con el propósito de contrarrestar los factores asociados a la deserción del sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, las entidades territoriales certificadas realizarán acciones afirmativas que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación, y garanticen en términos de pertinencia y eficiencia una educación inclusiva con enfoque diferencial, de acuerdo con la clasificación de la oferta establecida en el artículo 2.3.3.5.2.3.2 del presente decreto.

Desde los *Lineamientos de política para la inclusión y la equidad. Educación para todas las personas sin excepción* (2021) emitidos por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, enuncia aspectos relacionados con asumir la educación como un derecho y la no discriminación:

La educación como derecho contribuye a las democracias garantizando la participación plena y consciente de todas las personas, esto es niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y mayores, entre ellos los que tienen discapacidad como lo plantea la Unesco.

La inclusión y la equidad en la educación si bien pueden desarrollarse a manera de principios (enunciados), enfoques (perspectivas) o estrategias (medios) de la política educativa, son procesos, conjuntos de fases, operaciones o tareas que se relacionan estrechamente y se desarrollan de forma continua, sistemática y en corresponsabilidad del Estado.

En Colombia la educación equitativa, tiene en cuenta aspectos inherentes al servicio educativo como las condiciones de acceso (transporte, uniformes, etc.), permanencia (alimentación y rezago escolar), el proceso y metas educativas (docentes, ambientes de aprendizaje, evaluaciones) y lo referido a la infraestructura física y las dotaciones (bibliotecas, computadores).

Avances significativos en la reducción de barreras históricas que han impedido hacer realidad la inclusión y la equidad en educación de las personas con discapacidad, y tener conciencia de la necesidad e importancia de no admitir ninguna clase de discriminación en razón a la diferencia entre los individuos para conseguir el bienestar de todas las personas.

La inclusión se ha asumido como es un proceso transformador que asegura la plena participación y el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes, y adultos con discapacidad, que tiene como base el respeto y valoración de la diversidad, y elimina todas las formas de discriminación en la educación y en la sociedad.

Cada vez más se avanza en la apertura de oportunidades que enriquecen a la sociedad y a las comunidades en su constitución básica, así como en los acervos de las culturas y desarrollo del curso de vida de las personas, y en las sociedades de manera natural.

Desde el Ministerio de Educación, se asume la educación como una manera de intervenir en los múltiples factores y actores sociales, políticos y culturales que mantienen imaginarios, concepciones y prácticas de exclusión, segregación, marginación y discriminación capaces de afectar, frecuentemente, de forma simultánea a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad.

En el contexto nacional de Colombia se evidencia la materialización de la inclusión y la equidad en la educación para lo cual, se precisa en tres dimensiones que sirven para articular los principales elementos que permiten el fortalecimiento del sistema educativo, estas son: las prácticas, las políticas y las culturas.

Las tres dimensiones para la inclusión y la equidad en educación tienen en común, como punto de partida, la identificación de barreras que impiden que todas las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas con discapacidad puedan acceder a la educación, avancen en su trayectoria educativa o superen los tránsitos por los diferentes grados, ciclos y niveles del sistema educativo.

Se cuenta con avances importantes en relación con las apuestas curriculares, donde tiene sentido la flexibilidad curricular para realizar los ajustes necesarios, que se estipula a lo largo de la normativa educativa en el contexto nacional. También los planes de estudio y de aula, precisan aún más las apuestas pedagógicas en cuanto a inclusión y equidad en educación, cuando se contemplan: contenidos, actividades y experiencias pedagógicas, rutinas, distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, los logros, competencias y conocimientos, la metodología, indicadores de desempeño y metas de calidad.

Una forma que se ha apostado para lograr traducir la flexibilidad curricular son los ajustes razonables que permitan dar cabida a la diversidad de cosmogonías y

cosmovisiones y a la diferencia de los contextos, también en situaciones de vulnerabilidad para las personas con discapacidad.

Al respecto también se ha logrado avanzar en la definición de un sistema de apoyos para los equipos docentes, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad y las familias, que permiten el acceso a las oportunidades y ambientes de aprendizaje, para participar y aprender de acuerdo con el nivel, metas de aprendizaje y entorno educativo, entre otros. Además, posibilitan la independencia y autonomía y la integración a la comunidad de las personas con discapacidad.

Desde las prácticas pedagógicas ha podido avanzarse en reconocer la diversidad en el aula y en la escuela con referentes que orientan el ajuste de las ofertas pedagógicas e identificar apoyos requeridos por los estudiantes con discapacidad para aprender, interactuar o participar, estableciéndose acciones intencionadas sobre la convivencia escolar.

Avances a nivel nacional en relación con la formación inicial, de postgrado y en servicio de los directivos y docentes, por cuanto enriquecen la práctica del docente que se configura territorialmente y se constituye como tal en la cotidianidad escolar. Con acciones para combatir lógicas y dinámicas excluyentes y discriminatorias que reducen el gozo de la diversidad de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Educación Nacional y el sector educativo en su conjunto, han venido implementando programas, planes, proyectos y estrategias que se han desarrollado con recursos humanos y financieros propios, y a través de alianzas con otros sectores, con instituciones de Educación Superior y de cooperación internacional, han contado la mayoría de las veces con la participación de la sociedad civil, en beneficio de la atención de las personas con discapacidad.

Una de las principales estrategias del MEN en los últimos años, es la organización de las ofertas educativas para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, acorde con sus características, necesidades y particularidades. Ofertas que integran elementos técnicos, administrativos y pedagógicos que buscan garantizar el goce efectivo del derecho a la educación sin exclusiones de ninguna índole. Este tipo de apuestas para el fortalecimiento del acceso con equidad incorporan cambios en políticas y prácticas enfocadas en la flexibilización curricular y ajustes razonables.

La experiencia nacional ha avanzado en reconocer que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad requieren ser el centro y la razón de ser del sistema educativo, y por este motivo se toma como punto de partida las condiciones históricas que han permitido la configuración de sistemas educativos excluyentes.

En Colombia se cuenta con construcciones sobre la gestión educativa con miradas y avances centrados en los niveles territoriales (nacional, regional y local-institucional). Cada nivel tiene responsabilidades pertinentes y precisas para un cambio que parte de una visión compartida con los diferentes actores involucrados en el proceso, el liderazgo participativo y la participación social responsable.

En beneficio de la atención educativa de calidad para las personas con discapacidad desde el MEN, se han realizado alianzas estratégicas en coordinación con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) como con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, con otros sectores gubernamentales como el social con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el laboral con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Ministerio de Trabajo, con los Ministerios de Salud y Protección Social, de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Cultura, entre otros. También alianzas con la cooperación internacional y con organizaciones de la sociedad civil que actúan en el país y específicamente en las regiones y territorios.

Se ha identificado en las prácticas pedagógicas en diferentes contextos que los ambientes de aprendizaje para la inclusión y la equidad acuden al diseño universal para el aprendizaje reconocen los diferentes contextos rurales, la diversidad lingüística (incluyendo la Lengua de Señas Colombiana), que contribuyen a promover y disfrutar de la diversidad cultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad.

Por su parte, actualmente el gobierno nacional persiste en la necesidad de avanzar en el proyecto de **Ley Estatutaria La Educación es un Derecho**, que busca: garantizar progresivamente la educación como un derecho fundamental en los dos ciclos de la primera infancia (0 a 6 años); saldar una deuda histórica al crear una Ley Estatutaria que regule el derecho a la educación; avanzar en la universalización progresiva desde los cero años hasta la educación superior; la educación media se vuelve obligatoria y se enfatiza sobre su articulación con la educación posmedia; garantizar la formación integral desde las áreas básicas y las artes, las culturas, los saberes, el deporte, la ciencia y la tecnología; reconoce la educación propia y los saberes de los pueblos étnicos; busca cerrar las brechas de acceso a la educación en los territorios campesinos, rurales, aislados y vulnerables; define la educación ciudadana y para la paz como un fin de la educación; fortalece la educación rural en armonía con el reconocimiento a los campesinos como sujetos de derechos; y, reconoce el derecho a la educación a personas con discapacidad, víctimas del conflicto, con talentos excepcionales y trastornos de aprendizaje y privadas de la libertad.

1) Consideraciones especiales en materia de accesibilidad al sistema educativo.

Desde la sentencia T – 743 de 2013 la Corte constitucional adoptó las categorías conceptuales utilizadas por Katarina Tomasevski y por la Observación General No 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en los siguientes términos:

3.4. Esta corporación reconoció desde sus primeros fallos el carácter complejo del que reviste la educación en su doble condición de servicio público y derecho. Pese a ello, consideró, a partir de una lectura exegética del artículo 67 superior, que solo el acceso y la permanencia en el sistema educativo hacían parte de su núcleo esencial (Sentencias T-612 de 1992; T-329 de 1997, T-571 de 1999 y T-202 de 2000), y que, tras haber sido

calificada por la Carta como un derecho fundamental de los niños, su prestación solo era obligatoria hasta los 18 años de edad.

Los parámetros establecidos por el Comité intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en la Observación General Número 13, relativa al contenido normativo del artículo 13 del Pacto, sobre los propósitos de la educación, transformó esa concepción diametralmente.

Desde entonces, la jurisprudencia constitucional ha admitido que el derecho a la educación tiene cuatro componentes estructurales e interrelacionados que, a su vez, se concretan a través de tres tipos obligaciones distintas. Tales componentes, características o dimensiones son los siguientes:

-Asequibilidad o disponibilidad:

3.4.1. El componente de asequibilidad alude a la satisfacción de la demanda educativa por dos vías: impulsando la oferta pública y facilitando la creación de instituciones educativas privadas. Pero, además, supone que dichas instituciones y los programas correspondientes estén disponibles para los estudiantes. Eso implica que reúnan ciertas condiciones que pueden variar dependiendo del contexto, como infraestructura, materiales de estudio, instalaciones sanitarias con salarios competitivos, bibliotecas, tecnología, etc. En suma, el componente de disponibilidad de la educación comprende i) la obligación estatal de crear y financiar instituciones educativas; ii) la libertad de los particulares para fundar dichos establecimientos y iii) la inversión en recursos humanos y físicos para la prestación del servicio.

-Accesibilidad:

3.4.2. La dimensión de accesibilidad protege el derecho individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo. De manera más concreta, se ha considerado que esas condiciones de igualdad comprenden i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad material o geográfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas y iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita].

-Adaptabilidad:

3.4.3. El requisito de adaptabilidad cuestiona la idea de que son los estudiantes quienes deben ajustarse a las condiciones de prestación del servicio educativo que imperan en cada establecimiento, y exige, en contraste, que sea el sistema el que se adapte a las necesidades de los alumnos, valorando el contexto social y cultural en que se desenvuelven, con miras a evitar la deserción escolar. Por esa razón, la satisfacción del componente de adaptabilidad se ha vinculado con la adopción de medidas

que adecuen la infraestructura de las instituciones y los programas de aprendizaje a las condiciones requeridas por los estudiantes, en particular, por aquellos que hacen parte de grupos poblacionales de especial protección, como las personas con discapacidades o con capacidades intelectuales excepcionales, los niños trabajadores, los menores que están privados de su libertad, los estudiantes de grupos étnicos minoritarios, las mujeres en estado de embarazo y los alumnos que residen en zonas rurales. La aspiración específica del componente de adaptabilidad consiste, en últimas, en asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo.

-Aceptabilidad:

3.4.4. La Observación General Número 13 del Comité Intérprete del PIDESC (Comité DESC) exige que la forma y el fondo de la educación, incluyendo los programas de estudio y los métodos pedagógicos, sean aceptables. Esto supone que sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad. También, que se ajusten a los objetivos de la educación mencionados en el artículo 13 del pacto y a las normas mínimas que apruebe cada Estado en materia de enseñanza.

Además, la aceptabilidad educativa involucra un componente de equidad. De ahí que la Observación General haya calificado como posibles discriminaciones con arreglo al pacto "las agudas disparidades de las políticas de gastos que conduzcan a que la calidad de la educación sea distinta para las personas que residen en diferentes lugares".

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a indicar cuáles son las subreglas que ha fijado la Corte Constitucional en algunos de los componentes esenciales del derecho a la educación que más relación tienen con la no discriminación. Veamos:

Accesibilidad

Se entiende como el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación, es otro componente crucial en el sistema constitucional colombiano. La Corte Constitucional ha establecido que esta dimensión del derecho a la educación abarca varios aspectos esenciales. Primero, prohíbe la restricción discriminatoria del acceso por motivos prohibidos, garantizando que todos, especialmente los grupos vulnerables, tengan la oportunidad de acceder. Segundo, se busca garantizar la accesibilidad material o geográfica a través de instituciones educativas ubicadas estratégicamente y tecnologías modernas que faciliten el acceso práctico. Tercero, la accesibilidad económica, en particular en la educación primaria, se traduce en la gratuidad, con la recomendación de avanzar gradualmente hacia la gratuidad en niveles superiores. La gratuidad no solo tiene implicaciones financieras, sino que también está vinculada a la eliminación de barreras para el acceso a la educación.

También implica la prohibición de restringir el acceso por motivos prohibidos, asegurando que todos tengan la oportunidad de acceder, en particular aquellos que forman parte de grupos más vulnerables.

La accesibilidad material o geográfica se logra a través de la presencia de instituciones educativas con ubicaciones razonables y herramientas tecnológicas modernas que permitan un acceso práctico.

La accesibilidad económica engloba la idea de que la educación debe ser asequible para todos. En el ámbito de la educación primaria, esto se traduce en la gratuidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destaca que las tarifas de matrícula establecidas por el Gobierno, las autoridades locales o las escuelas, así como otros costos directos, pueden desincentivar el ejercicio de este derecho y poner en riesgo su realización. En relación con la educación secundaria y superior, se insta a los Estados a implementar gradualmente la gratuidad.

Además, las Observaciones No. 11 y 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobadas por el Estado Colombiano mediante la Ley 319 de 1996, también abordan este tema fundamental. Siguiendo esta línea, la Observación No. 13 establece que las instituciones y programas educativos deben ser accesibles para todos, sin ningún tipo de discriminación, y se basa en los tres componentes mencionados anteriormente.

En la sentencia T – 743 de 2013 fue definido este componente como el que protege “el derecho individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo. De manera más concreta, se ha considerado que esas condiciones de igualdad comprenden i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad material o geográfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas y iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita”.

La no discriminación, se enfatiza la importancia de que la educación esté al alcance de todos, especialmente de aquellos grupos que son más vulnerables. El segundo componente, la accesibilidad material, implica que la educación debe ser prácticamente accesible, ya sea en términos de su ubicación geográfica o mediante el uso de tecnología moderna. El tercer componente, la accesibilidad económica, es crucial para garantizar que el acceso a la educación no esté limitado por barreras financieras. En este sentido, se destaca la gratuidad en la educación primaria y se insta a los Estados a avanzar gradualmente hacia la gratuidad en la educación secundaria y superior.

En conjunto, estos elementos subrayan la importancia de asegurar que la educación sea accesible para todos, sin importar su origen, ubicación geográfica o situación económica, con el fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa.

Ahora bien, veamos las subreglas sobre la no discriminación que ha definido la Corte en este elemento:

- **Apariencia y orientación sexual**

En las sentencias T - 565 de 2013, T – 804 de 2014, T - 349 de 2016 , T – 526 de 2017 y T - 192 de 2020, la Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que

las decisiones que toman los estudiantes respecto de su propia apariencia, particularmente el corte del pelo o el uso de maquillaje y accesorios o una opción sexual diversa, no puede constituir una falta disciplinaria, ni tampoco un fundamento constitucionalmente válido para la imposición de sanciones en el ámbito educativo, particularmente la suspensión. Para el alto tribunal la garantía y protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pasa por la necesidad que los establecimientos educativos ajusten sus manuales de convivencia, de modo que se eliminen aquellas prohibiciones y sanciones dirigidas a imponer patrones estéticos excluyentes.

Sumado a lo ya expuesto, la Corte ha hecho importantes precisiones sobre los manuales de convivencia. Así, ha afirmado que estos manuales obligan a los miembros de la comunidad educativa. En el caso de los alumnos, los padres y los acudientes estos se obligan voluntariamente con el manual en el acto de la matrícula. Además, se debe preservar el derecho de participación del estudiante, cuando se trata de crear o modificar el manual de convivencia. Finalmente, los manuales de convivencia no pueden ir en contra de la constitución y ley. En consecuencia, cuando el juez de tutela corrobora que los parámetros de los manuales de convivencia amenazan o violan derechos fundamentales, puede ordenar su inaplicación.

- **Embarazo y convivencia en unión libre**

Por ejemplo, la Corte Constitucional ha considerado en repetidas ocasiones improcedente la imposición de sanciones disciplinarias a estudiantes por el hecho de convivir en unión libre o estar embarazadas. De hecho, también ha precisado que los manuales de convivencia no pueden prescribir sanciones para quienes opten por tener una relación sexual o por convivir, casados o en unión libre, con otra persona. Por ejemplo, no es viable, que a través de los reglamentos o manuales de convivencia se establezca que los estudiantes casados, en unión libre o con hijos a continuar con sus estudios en la jornada nocturna. La simple vigencia de reglas de este tipo constituye una amenaza real, al derecho a la autonomía de las (los) estudiantes, cuya claridad y presencia deberá analizarse caso por caso.

En lo que se refiere al embarazo, la Corte Constitucional, en las sentencias T - 145 de 1996 y T - 656 de 1998, ha señalado que el embarazo de una estudiante no es un hecho que pueda limitar o restringir su derecho a la educación. En consecuencia, no es viable someter a una estudiante embarazada a portar uniforme de otro color, incluirla en un proceso de desescolarización.

La Corte también ha dejado claro que, en algunos casos, el estado de embarazo puede generar ciertas circunstancias en las que resulta necesario que la futura madre permanezca en reposo, asista a determinados tratamientos especiales o acuda a un lugar de trabajo para adquirir mayores recursos económicos. En estos casos se pueden acordar mecanismos que permitan a la estudiante continuar su proceso educativo. Ahora bien, cuando una institución educativa aduce que medidas como la desescolarización se imponen a la alumna embarazada en su propio beneficio, debe demostrar, la utilidad y necesidad de tales medidas.

Tampoco es admisible negar el ingreso a una institución escolar a una menor por su condición de embarazo, hacer estudiar una jornada distinta, o imponerle cualquier otro trato discriminatorio. La adopción de cualquiera de dichas medidas por parte de los colegios implica la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.

En las sentencias T- 688 de 1995, T – 290 de 1996, T – 656 de 1998, T- 272 de 2001, T – 918 de 2005, T – 348 de 2007 y T – 393 de 2009, la Corte advirtió que los manuales de convivencia no pueden tipificar ni sancionar el estado de embarazo. De esta manera toda norma reglamentaria que se ocupe de regular la maternidad, en el sentido ya expuesto, debe ser inaplicada por los jueces constitucionales, por ser contraria a la Carta Política.

- **Condiciones especiales y excepcionales**

En las sentencias T – 620 de 1999, SU – 1149 de 2000, T – 826 de 2004, T- 1269 de 2005, T – 022 de 2009, T- 571 de 2013, T - 791 de 2014 y T – 020 de 2019 la Corte ha precisado que la permanencia en el sistema educativo adquiere especial relevancia cuando se trata de personas con limitaciones físicas o mentales. Así, las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas para que accedan y permanezcan en el sistema educativo. Las autoridades deben tomar medidas específicas para asegurar el goce efectivo de este derecho.

Las reglas jurisprudenciales sobre el tema son las siguientes:

“a) la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los menores discapacitados.

b) la educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción de tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor.

c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo.

d) En caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, esta no sólo se preferirá, sino que se ordenará.

e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado.”.

De otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de los menores de edad con talentos o capacidades extraordinarios a la educación especial tiene el carácter de fundamental. Este derecho puede ser exigido por quienes acrediten que poseen talentos y capacidades excepcionales y, además, tienen méritos suficientes para acceder y permanecer dentro del sistema especial de educación.

- **Eliminación de barreras para ingresar al sistema educativo y accesibilidad diferenciada**

En su doble dimensión implica la prohibición de restringir el acceso por motivos prohibidos, asegurando que todos tengan la oportunidad de acceder, en particular aquellos que forman parte de grupos más vulnerables.

En consonancia con el artículo 67 de la Constitución Política, que establece la educación como un derecho y un servicio público con función social, el acceso a la educación es un derecho para todas las personas. Específicamente, se establece que la educación es obligatoria entre los cinco y quince años de edad, comprendiendo al menos un año de preescolar y nueve años de educación básica. La interpretación de este artículo ha sido abordada por la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, enfocándose en la efectividad del derecho a la educación más que en criterios formales (sentencia T – 658 de 2007).

La Corte ha concluido que la educación es un derecho fundamental para todos los menores de 18 años. La edad de 5 años se considera como un requisito mínimo para la prestación del servicio educativo por parte del Estado, no como una barrera en sí. No obstante, en el caso de menores de 3 años, se ha establecido que su ingreso al preescolar puede ser prematuro, ya que es crucial asegurar su desarrollo físico, intelectual, social y afectivo en el hogar y junto a sus padres.

No obstante, la admisión si puede tener criterios diferenciados en razón de la edad, por ejemplo, en Colombia, existe una normativa que contempla la educación para adultos, dirigida a personas de edades que exceden la etapa regular del sistema educativo por niveles y grados. Estas personas buscan complementar su formación, completar estudios o mejorar aptitudes y competencias técnicas y profesionales.

En la sentencia T – 612 de 2006, la Corte puso de presente que la edad no debe ser un factor discriminatorio en la clasificación de individuos en el proceso educativo. Aunque se puede considerar como criterio de categorización en los niveles educativos, no debe ser motivo para excluir o negar el acceso al estudio.

En la sentencia T – 428 de 2012 advirtió que, para los adultos, el acceso a la educación básica primaria es de aplicación inmediata, mientras que el acceso a niveles superiores se debe abordar de manera progresiva. Esto no descarta la obligación estatal de gratuidad en la educación, sino que reconoce la implementación gradual de esta obligación.

En la sentencia T – 458 de 2013, la Corte también se ha pronunciado sobre la admisión de menores en programas de educación para adultos. En casos de menores que necesitan trabajar, se debe considerar su situación individual para determinar si pueden acceder a estos programas⁴⁸. La norma que establece una edad mínima (15 años) para acceder a ciertos programas no vulnera los derechos a la educación y la igualdad de los menores.

En las sentencias T – 323 de 1994 y T -787 de 2006, en cuanto a los grados de educación que el Estado debe garantizar, la Corte ha afirmado que los nueve años de educación básica son el mínimo que se debe ofrecer. No obstante, se enfatiza que este contenido mínimo debe ser ampliado de manera progresiva, extendiendo la cobertura a nuevos grados en preescolar, secundaria y educación superior.

- **Accesibilidad Económica**

Engloba la idea de que la educación debe ser asequible para todos. En el ámbito de la educación primaria, esto se traduce en la gratuidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destaca que las tarifas de matrícula establecidas por el Gobierno, las autoridades locales o las escuelas, así como otros costos directos, pueden desincentivar el ejercicio de este derecho y poner en riesgo su realización. En relación con la educación secundaria y superior, se insta a los Estados a implementar gradualmente la gratuidad.

Además, las Observaciones No. 11 y 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobadas por el Estado Colombiano mediante la Ley 319 de 1996, también abordan este tema fundamental. Siguiendo esta línea, la Observación No. 13 establece que las instituciones y programas educativos deben ser accesibles para todos, sin ningún tipo de discriminación, y se basa en los tres componentes mencionados anteriormente.

En el primer componente, la no discriminación, se enfatiza la importancia de que la educación esté al alcance de todos, especialmente de aquellos grupos que son más vulnerables. El segundo componente, la accesibilidad material, implica que la educación debe ser prácticamente accesible, ya sea en términos de su ubicación geográfica o mediante el uso de tecnología moderna. El tercer componente, la accesibilidad económica, es crucial para garantizar que el acceso a la educación no esté limitado por barreras financieras. En este sentido, se destaca la gratuidad en la educación primaria y se insta a los Estados a avanzar gradualmente hacia la gratuidad en la educación secundaria y superior.

En conjunto, estos elementos subrayan la importancia de asegurar que la educación sea accesible para todos, sin importar su origen, ubicación geográfica o situación económica, con el fin de garantizar una educación inclusiva y equitativa.

En cuanto a los costos académicos, la Corte Constitucional emitió un fallo importante en la sentencia C-376 de 2010. En esta instancia, la Corte evaluó la constitucionalidad del artículo 183 de la Ley 115 de 1994, el cual otorga al Gobierno Nacional la facultad de regular los cobros por derechos académicos. La Corte destacó que, en la educación básica primaria, de acuerdo con normas internacionales y la historia legal, se debe garantizar la gratuidad. En niveles secundarios y superiores, aunque se permite el cobro, este debe contribuir a la implantación progresiva de la gratuidad y considerar la capacidad de pago de los individuos o familias.

- **Accesibilidad material o geográfica**

Esta se logra a través de la presencia de instituciones educativas con ubicaciones razonables y herramientas tecnológicas modernas que permitan un acceso práctico. Dicho componente esencial de la educación se refiere a la necesidad de que esta sea accesible tanto en términos geográficos como a través de tecnologías modernas.

La falta de transporte no debe ser un impedimento para acceder a la educación. Por lo tanto, existe la responsabilidad de proveer transporte para niños que viven en áreas rurales distantes de las instituciones educativas, en situaciones geográficas o de seguridad complicadas⁵⁴, o cuando otros factores limitan su

movilidad. Esto asegura que estos niños puedan acceder al servicio educativo sin obstáculos.

En la sentencia T – 273 de 2014, argumentó que la accesibilidad material también abarca la garantía de alimentos adecuados y un restaurante escolar. Esta garantía es fundamental para prevenir la deserción escolar y asegurar un entorno digno para el proceso educativo de los niños y niñas. Además, la accesibilidad material engloba los servicios administrativos que son cruciales para habilitar la prestación del servicio educativo. No obstante, la Corte Constitucional ha establecido que la ausencia ocasional de personal administrativo no equivale necesariamente a una violación del derecho a la educación. Esta violación ocurre cuando dicha ausencia representa una barrera de acceso, interrumpe la permanencia de los estudiantes o afecta la calidad de la educación.

En resumen, la Corte ha afirmado que el transporte, los alimentos y los servicios administrativos son condiciones esenciales para garantizar el acceso material al derecho fundamental a la educación de niños y niñas. La ausencia de estas condiciones se convierte en un obstáculo para recibir educación.

En las sentencias T- 501 de 1995, T- 329 de 2010, T – 404 de 2011 y T – 636 de 2013, la Corte ha enfatizado que el derecho a la educación se ve vulnerado cuando la infraestructura escolar carece de calidad o cuando no se cumplen las condiciones necesarias de higiene, recreación y recursos para garantizar una educación de alto nivel y accesible. Es fundamental garantizar que los niños cuenten con instalaciones educativas que dispongan de infraestructura física y tecnológica adecuadas. Esto implica que no se deben permitir situaciones en las que los estudiantes reciban clases en aulas deficientes, edificios en riesgo de colapso o ambientes que no sean apropiados. La Corte hace hincapié en que la educación no puede ser impartida en instalaciones que representen un peligro, incluso si la comunidad las acepta.

- **Garantía de la permanencia en el sistema educativo**

En las sentencias T-698 de 2010 y T-746 de 2007 la Corte estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar la permanencia de los niños en el sistema educativo público, de manera gratuita y obligatoria. De igual forma, ha dejado claro que los manuales de convivencia no pueden contradecir los derechos constitucionales, declarando inconstitucionales las decisiones que suspenden el servicio educativo de niños por razones de apariencia física u orientación sexual.

En este sentido, advirtió que las sanciones deben respetar el debido proceso en la medida que se asocia a la permanencia de las personas (tanto menores como mayores de edad) en el sistema educativo. Si bien es cierto que las instituciones educativas son titulares de una amplia potestad para ejercer acciones disciplinarias frente a los educandos, no es menos cierto que dichas instituciones deben enmarcar sus relaciones en los reglamentos o manuales de convivencia, en los cuales se deben determinar las faltas, las sanciones respectivas además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción.

Por otra parte, la Corte ha establecido que las sanciones que prevea el manual de convivencia deben cumplir con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Esto

significa que la intensidad de la sanción debe guardar directa proporción con la gravedad de la falta. Además, la sanción debe ser compatible con los derechos fundamentales del educando, lo que implica la proscripción absoluta de penas crueles, inhumanas o degradantes, así como sanciones incompatibles con la dignidad humana, particularmente aquellas que aparejan castigos físicos, penas de escarnio y exposición pública e imposición de tratamientos discriminatorios basados en categorías prohibidas o sospechosas. Igualmente, la sanción disciplinaria no puede imponer, de manera general, restricciones que involucren la afectación desproporcionada del servicio educativo, de modo que el educando resulte desescolarizado.

Finalmente, la imposición de sanciones debe circunscribirse al ámbito disciplinario, sin que pueda confundirse con el escenario académico, de manera tal que la sanción incida en la evaluación del desempeño del responsable.

Para la Corte Constitucional existen ámbitos en los cuales los colegios pueden sancionar el comportamiento de los estudiantes. No obstante, existen ámbitos en los que esta facultad se restringe o anula del todo. En este orden de ideas el alto Tribunal ha hecho la distinción de tres ámbitos: a.) los foros educativos, b) los foros con proyección académica e institucional y c) los foros estrictamente privados. En este último tipo de foro, la conducta de los miembros de la comunidad educativa no interfiere, entorpece ni compromete las actividades académicas ni el nombre de una institución. En consecuencia, las conductas desplegadas en este foro no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias por cuanto hacen parte del desarrollo privado y autónomo del individuo. Así cuando un estudiante es sancionado disciplinariamente por una conducta que hace parte del foro privado se vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la intimidad

2) Consideraciones especiales en materia de grupos étnicos.

Como acción encaminada a garantizar la igualdad de posibilidades y de trato, en la esfera de la enseñanza, el Ministerio de Educación viene desarrollando un proyecto estratégico y transversal, que se apoya en un amplio marco normativo fundamentado en los artículos 7º y 10º de la Constitución Política, el Título III Capítulo 2 de la Ley 115 de 1994, el Decreto Reglamentario 804 de 1995 y los convenios y tratados internacionales, que busca **garantizar a los grupos étnicos una educación de calidad y con pertinencia** a través del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Colombia.

En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional viene formulando e implementando acciones que han permitido consolidar tres ejes de política:

- Mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa, con una perspectiva integrada hacia la política pública con enfoque diferencial para grupos étnicos, en todos los niveles del sistema educativo.
- Definición concertada de la Política Pública Educativa para los Grupos Étnicos.
- Cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004, los Auto 004 y 005 de 2009 y sus autos específicos, el Programa de Garantías de Derechos (PGD) y el Decreto Ley de Víctimas 1448 de 2011, en lo referente al componente educativo.

Por medio de la formulación, diseño e implementación de los **Proyectos Educativos Comunitarios - PEC** los diferentes pueblos desarrollan su Plan de Vida en su dimensión formativa y educativa y recoge los elementos conceptuales, pedagógicos, metodológicos y operativos, concertados y decididos participativamente por un grupo étnico con el fin de orientar la formación de sus miembros, de acuerdo con sus intereses, propósitos culturales, contextos históricos y territoriales. Los proyectos educativos comunitarios – PEC – tienen un componente de autodiagnóstico (contexto geográfico, económico, social, cultural y educativo), principios de la cosmovisión de cada pueblo, (espiritualidad, ley de origen, gobierno propio, la tradición, los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la cultura del grupo étnico), componente pedagógico (los aspectos interculturales que se consideran relevantes para el desarrollo de su proceso educativo, organización de contenidos, prácticas pedagógicas propias, plan de estudios, formas de evaluación) y componente comunitario. A partir de los fundamentos y principios de cada PEC se desarrolla la atención educativa a la población desplazada, reconociendo la cosmovisión y conocimientos ancestrales de cada pueblo, los cuales están consignados en el PEC de cada uno de ellos.

Entre las acciones afirmativas adelantadas con los pueblos indígenas se encuentran:

- Gran parte de los proyectos etnoeducativos que se encuentran en ejecución contribuyen a la permanencia de las familias en el territorio, puesto que reconocen sus prácticas culturales propias y vinculan las dinámicas comunitarias a los procesos escolares.
- El trabajo de las organizaciones en la implementación de los proyectos etnoeducativos ha impactado en algunas Secretarías de Educación departamentales, generando acciones que han permitido fortalecer los procesos culturales aportando elementos importantes a la protección y prevención de desplazamiento.
- Con la implementación de los proyectos etnoeducativos, algunas las comunidades afectadas por el desplazamiento han logrado restablecer la conexión con los procesos educativos, con el sentido de normalizar la situación en la fase de atención, ya que los niños, las niñas y los jóvenes encuentran en estos espacios un sentido vital con su cultura, cosmogonía y su lengua.
- En el marco de la construcción de proyectos educativos comunitarios o proyectos etnoeducativos, se han iniciado procesos de fortalecimiento o revitalización de las lenguas nativas atendiendo a la **Ley 1381 de 2010 “Ley de Lenguas Nativas”**, la cual tiene como objeto *“garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. Se entiende por lenguas nativas las actualmente en uso habladas por los grupos étnicos del país, así: las de origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las*

lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua Romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.” Así mismo establece:

ARTÍCULO 4º. No discriminación. *Ningún hablante de una lengua nativa podrá ser sometido a discriminación de ninguna índole, a causa del uso, transmisión o enseñanza de su lengua.*

ARTÍCULO 5º. Derecho de uso de las lenguas nativas y del castellano. *Los hablantes de lengua nativa tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas, sin restricciones en el ámbito público o privado, en todo el territorio nacional, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas, entre otras. Todos los habitantes de los territorios de los pueblos indígenas, del corregimiento de San Basilio de Palenque (municipio de Mahates, departamento de Bolívar), y del departamento de San Andrés y Providencia, tendrán el derecho a conocer y a usar las lenguas nativas de uso tradicional en estos territorios, junto con el castellano. A las comunidades del pueblo Rom, se les garantizará el derecho a usar el castellano y la lengua Romaní de uso tradicional en dichas comunidades.*

- El MEN en articulación con el Ministerio del Interior viene acompañando los procesos de instalación, socialización y definición de las rutas metodológicas de los planes de salvaguarda en los pueblos focalizados en el Auto 004 del 2009, en el ámbito de su competencia. Mientras se surten los procesos de formulación, concertación y protocolización de los **planes de salvaguarda étnica**, el Ministerio de Educación avanza en la consolidación del componente educativo de los respectivos planes, en atención a la fase en la que se encuentran. Además, coordina de manera subsidiaria con las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, la divulgación de las normas y los lineamientos para la garantía del derecho a la educación de los pueblos indígenas identificados en el Auto 004 del 2009, el Programa de Garantía de Derechos y los demás autos diferenciales.

Igualmente, el MEN ha implementado acciones orientadas al restablecimiento del derecho a la educación de los pueblos en situación de alta vulnerabilidad a través de la **declaración de la gratuidad educativa universal**, mediante la construcción de lineamientos para su atención educativa y a través de la asistencia técnica permanente a las Secretarías de Educación Departamentales y Municipales. Lo anterior con el fin de promover la garantía de los derechos de los grupos étnicos y el reconocimiento de un enfoque de derechos para la atención diferencial.

Es así que en la última década se ha logrado la formulación, diseño e implementación de los proyectos y/o modelos educativos de 97 de los 102 pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, mediante la celebración de 194 convenios y contratos interadministrativos con las organizaciones representativas de estos pueblos.

Actualmente el gobierno colombiano y las siete organizaciones indígenas del país, que conforman el CONTSEPI – Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas – están concertando la protocolización y expedición de la norma **SEIP – Sistema de Educación Indígena Propia**. Paralelamente, algunos pueblos indígenas vienen asumiendo la administración educativa en el marco de la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), a través de la ,contratación en el marco del Decreto 2500 del 2010³, posibilitando la incorporación de las autoridades tradicionales y maestros de la cultura y lengua en los espacios educativos, brindándose una educación que respete y fortalezca su identidad, convirtiéndose en factores que fomentan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y previenen la deserción escolar.

En 2007, el Decreto 2406 reglamentó la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación para los Pueblos Indígenas de Colombia-CONTSEPI, como el espacio para propiciar la construcción de políticas públicas en materia educativa de y para los pueblos indígenas. En este espacio surgió el concepto de Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP⁴ como mecanismo de concreción de la educación propia que ha de contribuir a asegurar la pervivencia física y cultural de los 102 pueblos indígenas de Colombia. Durante once años de construcción colectiva se han desarrollado 38 sesiones de trabajo de la CONTSEPI, con avances significativos en el documento SEIP, en los componentes Político-Organizativo, Pedagógico y de Gestión:

- Político-organizativo. Se refiere a los fundamentos históricos, territoriales, culturales, políticos, organizativos, ley de origen/derecho mayor, articulaciones externas y sus efectos.
- Pedagógico. Relaciona las pedagogías indígenas propias, sus procesos y principios pedagógicos, el Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial, el Proyecto Educativo Comunitario, Semillas de vida y educación universitaria.
- Administración y gestión. Contiene los principios de administración propia, el rol de las autoridades indígenas, la estructura del SEIP, órganos de participación, espacios de diálogo de saberes, la administración del SEIP y el relacionamiento de los dinamizadores.

³ Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.

⁴ El SEIP se define como "un conjunto de procesos que recogen el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y los principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos originarios" (Documento Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP. Bogotá, D.C. junio de 2013).

En este marco, y mientras se pone en funcionamiento el Sistema de Educación Indígena Propio –SEIP–, se implementa la administración del servicio educativo mediante la contratación en el marco del Decreto 2500 DE 2010 que reglamentó de manera transitoria la contratación de la administración del servicio educativo por parte de las ETC con diversas organizaciones indígenas (cabildos, asociaciones de cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas).

Con las **comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras** se ha avanzado en la elaboración consensuada, puesta en práctica y fortalecimiento de proyectos y modelos etnoeducativos e interculturales. Así mismo, tal como se ha venido haciendo durante los últimos años, se continúa apoyando la implementación de la **Cátedra de Estudios Afrocolombianos -CEA** - con las secretarías de educación a partir de lo señalado en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1122 de 1998 y los lineamientos de la Cátedra. (Documento 12 – Lineamientos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos MEN 2010).

Igualmente se ha avanzado en el proceso de concertación de la construcción del **estatuto docente** en cumplimiento de la Sentencia C-666 de 2016, proceso que se desarrolla en la **Comisión Cuarta de la Comisión Consultiva de Alto Nivel**.

El Ministerio de Educación Nacional acompaña la construcción de las políticas etnoeducativas que reconocen el contexto de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y avanza en la formulación de orientaciones para la etnoeducación en el país mediante la definición de la ruta de construcción de dichas políticas en concertación con la Comisión Pedagógica Nacional (espacio de diálogo y concertación con los delegados de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país en temas educativos creada a partir de la Ley 70 de 1993).

El Decreto 2957 de 2010 propende por la protección integral de los derechos del Pueblo Rrom o Gitano. En el artículo 14, el citado Decreto establece que el Ministerio de Educación Nacional orientará en coordinación con las secretarías de educación certificadas la prestación de un servicio educativo pertinente en un marco de inclusión y equidad. En este sentido, el MEN, ha apoyado al pueblo Rrom en la formulación de los lineamientos pedagógicos para la atención educativa pertinente de sus integrantes, como producto de una investigación participativa y comunitaria donde se dialogó y se concertó con los ancianos y ancianas, la comunidad educativa, sus autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas.

Como resultado de este proceso se construyó el documento-propuesta "**Lineamientos para la Atención Educativa del Pueblo Rrom o Gitano Asentados en Colombia**". MEN-PRORROM. Este documento se basa en el Zakono, que, desde los milenarios usos y costumbres transmitidos de manera oral, le indica a cada gitano y gitana los usos, valores, principios, roles y costumbres que le dan razón de ser a su existencia como gitano.

Actualmente, el MEN desarrolla los compromisos con el Pueblo Rrom inscritos en el PND, por ello avanzan en mesas de diálogo y concertación con las Kumpanías para la construcción la Política Pública Educativa para el Pueblo Rrom, así mismo para definir los Lineamientos de Educación y una estrategia de Educación Flexible,

ello mediante contratación directa con este Pueblo y con la asistencia técnica del MEN.

De otra parte, el MEN viene implementando la Ley 1620 del 15 de marzo 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. En el marco de este Sistema:

- Se promueve la participación de los estudiantes en los procesos de convivencia, la implementación del Sistema Único de Información de Convivencia Escolar –SIUCE, para el reporte y seguimiento a casos que afectan la convivencia pacífica y para la implementación de protocolos para la prevención de situaciones que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes (violencias basadas en género, abordaje pedagógico del racismo y la discriminación étnico racial y, la xenofobia; suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, así como la intervención adecuada de la policía en entornos escolares).
- Se fortalece alianza Familia – Escuela – recientemente creada por el Decreto 0459 del 10 de abril de 2024: Las familias son el primer referente para la niñez y la adolescencia se relacionan consigo mismos, con los demás y con el entorno, y a partir de allí construyen y consolidan sus proyectos de vida.
- Promoción de la Educación CRESE (educación ciudadana para la reconciliación, socioemocional, antirracista y para el cambio climático).

3) Consideraciones en primera infancia

Concibiendo a las niñas y niños como centro y propósito de las políticas educativas, es fundamental reconocer la incidencia que tiene la educación inicial en su desarrollo integral y en su constitución como sujeto de derechos; sobre todo teniendo en cuenta que es reconocida como un derecho impostergable de la primera infancia desde el Código de Infancia y Adolescencia (artículo 29).

El estudio sobre Equidad para la Infancia (2016), sustenta que cuando las niñas y los niños no tienen acceso a educación inicial de calidad, presentan un profundo retraso cognitivo y del lenguaje al momento de ingresar a la escuela. Lo anterior, exige garantizar la calidad educativa desde la educación inicial a través de la universalización, lo cual, permita reducir las brechas de inequidad y sentar bases que permitan la permanencia y el ejercicio de las libertades a lo largo de la vida.

Así mismo, a propósito de los estudios de Heckman (2008)^[5], la evidencia ratifica que la inversión desde la primera infancia tiene efectos positivos a largo plazo. Igualmente, refiere que la educación en la primera infancia tiene incidencia de manera determinante en el proceso de desarrollo, es decir en el bienestar físico, el desarrollo social y afectivo, el desarrollo del pensamiento y del lenguaje y el desarrollo cognitivo en el marco de la integralidad del ser, esto acorde con lo

5 Heckman (2008). The Productivity Argument for Investing in Young Children. *Review of Agricultural Economics* 29(3), pág. 446-493

expuesto por UNESCO (2007)^[6]. Por otra parte, se han evidenciado los impactos positivos de la educación inicial en el desempeño social en la vida adulta, la autonomía de las mujeres, la adopción de ciudadanías críticas contribuyendo en la reducción de las desigualdades sociales y económicas, entre otros.

Por lo anterior, lograr la **universalización de la educación para la primera infancia es un compromiso político internacional** asumido por los gobiernos de la región en el Marco de Acción de la Declaración de Dakar acerca de la Educación para Todos⁷ implica aumentar la oferta de educación inicial (de 0 a 6 años) y potenciar su carácter educativo constituye la tercera meta general que se han propuesto los gobiernos de la región a 2021, máxime si se tiene en cuenta que la oportunidad del ingreso de niñas y niños en educación inicial favorece la permanencia, logros de aprendizaje y transitar armónicamente en niveles educativos establecidos.

Bajo ese contexto, es importante resaltar que el total de matrícula de preescolar registrada en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT a 31 de julio de 2023 es de 912.383, en donde el 65% corresponde al sector oficial (593.169) y el 35% restante al no oficial (319.214) y su ubicación por zona está distribuida en un 23% rural y 77% urbano. De dicha matrícula, un 6% corresponde a la atención de grupos étnicos (58.301), en donde un 60% es población indígena (34.972), 40% población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera -NARP (23.311) y el 0,03% de niños y niñas pertenecen a otras etnias (18).

En el caso de la atención de niños y niñas en situación de discapacidad, tenemos 5.384 matriculados en los grados del preescolar, de los cuales 3.511 (65%) están en el sector oficial y los restantes 1.873 en el sector no oficial (35%).

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las coberturas en el caso de los grados prejardín y jardín tienen un máximo de 29% y en el caso del grado transición la cobertura neta es de apenas el 66%, por lo cual, se hace evidente la necesidad de avanzar en la universalización con la ampliación progresiva en estos grados que hacen parte del segundo ciclo de la educación inicial.

En Colombia, el servicio educativo fue regulado a través de la Ley 115 de 1994 “*Ley General de Educación*” la cual, reconoció que está organizado en tres (3) niveles de educación formal: **preescolar, educación básica y educación media**, ciclos (básica primaria y secundaria) y grados (1º a 11). Sin embargo, con posterioridad a la expedición de la Ley 115 de 1994, el Estado Colombiano ha evolucionado técnica, política y normativamente en lo concerniente a los servicios educativos que deben recibir las niñas y los niños en primera infancia, etapa que de conformidad con las disposiciones del artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y Adolescencia”, comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad, es decir, determinó que el preescolar, es parte de la garantía del derecho impostergable a la educación inicial.

6 UNESCO (2007). Strong Foundations. Early childhood education and care. EFA Global Monitoring Report. UNESCO: París, pág. 111

7 UNESCO (2000). Marco de Acción de Dakar Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes”, pág. 8

La inclusión de los cero (0) años en la franja poblacional implicó reconocer que los servicios de educación inicial también deben dirigirse a las mujeres gestantes, con el fin de promover su participación y resignificar los imaginarios relacionados con el cuidado y la crianza, siendo movilizadoras de experiencias que le permitan al bebé construir vínculos con la familia, conectarse con los cuidadores principales a través del juego, la narración de historias, la música, entre otras acciones. Estas experiencias enriquecen el desarrollo y permiten que desde el vientre las niñas y niños en gestación construyan vínculos con sus familias a través de interacciones afectuosas y sensibles, que les dan seguridad y confianza.

El Código de Infancia y Adolescencia, a través de su artículo 29, estableció que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, que desde esta etapa los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en ese Código; y que **son derechos impostergables** de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y **la educación inicial**.

Posteriormente, el Gobierno Nacional implementó la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, denominada “*De Cero a Siempre*”, la cual fue establecida como **Política de Estado** a través de la Ley 1804 de 2016, cuya implementación ha buscado que la definición de la educación inicial tenga una mirada amplia orientada al **desarrollo integral** en perspectiva de **la atención integral**, y no solo desde el ingreso o enseñanza y aprendizaje de las niñas y los niños al sistema educativo. Es así que, la política de Estado define la **educación inicial** como un proceso educativo pedagógico intencionado, permanente y estructurado, a través del cual, los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, estableciendo que la familia es un actor central de dicho proceso (artículo 5). Así mismo, dispuso que la orientación política y técnica de la educación inicial, así como su reglamentación, estarían a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

En esa medida para Colombia, en alineación con las disposiciones de la UNESCO para atención y educación de la primera infancia, la política de Estado para el desarrollo integral a la primera infancia ha establecido una propuesta de atención integral que comprende estructurantes del desarrollo interdependientes como el cuidado y crianza; salud, alimentación y nutrición; educación inicial; participación; ejercicio de la ciudadanía y recreación.

En el marco de dichas disposiciones, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló acciones necesarias y pertinentes para el posicionamiento, orientación y ejecución de la política pública de educación inicial en el país, generando lineamientos técnicos y pedagógicos; y realizando un trabajo técnico y de acompañamiento a las entidades territoriales para su implementación, y en el año 2022, buscando coherencia con la normativa (Leyes 115 de 1994, 1098 de 2006 y 1804 de 2016), reglamentó la educación inicial mediante el Decreto 1411 de 2022, compilado en el Decreto único del sector educativo 1075 de 2015, reconociendo que es un servicio educativo.

Este propósito de protección a la primera infancia se ha visto reflejado en los **Planes Nacionales de Desarrollo desde el 2010** hasta la fecha, los cuales han

resaltado la importancia de promover y garantizar el derecho a la educación inicial en el marco de la atención integral para las niñas y los niños menores de (6) años. Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 *Colombia, potencia mundial de la vida*, ha definido como una de sus apuestas una **Primera infancia feliz y protegida** para que las niñas y los niños se desarrollen integralmente y crezcan en condiciones de amor, juego y protección. La meta del cuatrienio es pasar de 1.9 millones a 2.7 millones de niñas y niños de 0 a 5 años **atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral** en articulación con el Sistema Nacional del Cuidado.

Basados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, en lo que refiere a la Primera Infancia, nuestro país ha venido cumpliendo de manera progresiva y sistemática con sus compromisos internacionales, y se muestra como vanguardia y garante de derechos a pesar de las enormes brechas de desigualdad registradas, no obstante y en clave de perspectivas del nuevo gobierno, la educación es un medio fundamental para reducir y superar la mencionada y amplia desigualdad, en cuyo campo que compete a nuestro sector la apuesta es *"...garantizar el derecho a la educación y al desarrollo integral de las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y adultos, desde la educación inicial hasta la posmedia, a través de estrategias de acceso y permanencia"*, cuyo objetivo fundamental responde de manera medular a los postulados de la Convención en cuestión, al propender por una educación humanista, incluyente, antirracista e intercultural, cuya visión permitirá hacer de la escuela, más que un lugar físico un escenario alrededor del cual se organizan las comunidades contando además con un enfoque poblacional, regional, de género, territorial, étnico, que atienda especialmente a la ruralidad. (Gobierno de Colombia, 2022, p.87)

Así pues, la voluntad y los esfuerzos en favor de garantizar una educación sin barreras ni discriminación de cualquier índole, cuya área de primera infancia tiene ambiciosas y pretendidas metas donde *"Las niñas y niños con discapacidad estén en la educación inicial desde los primeros años, contando con modelos de educación inicial en situación de emergencia y riesgo; y donde se pasará de 1,9 millones de niñas y niños de 0 a 5 años atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral a 2,7 millones en articulación del Sistema Nacional de Cuidado, junto a un seguimiento longitudinal y atención integral de calidad de la educación de las próximas generaciones y las que ya avanzan en sus trayectorias educativas y ciclos de vida, sumado a las acciones proyectadas en clave de Plan de Desarrollo para la primera infancia, ofrecen un horizonte en el cual los compromisos que asumirá nuestro país pueden y deberán ser cumplidos de manera progresiva"*.⁸

⁸ En el marco de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 referente a la **Primera infancia feliz y protegida** refiere que: "Se avanzará de manera progresiva en la universalización de la atención integral, con prioridad en las comunidades rurales y territorios mayormente afectados por la violencia. En el próximo cuatrienio se pasará de 1,9 millones de niñas y niños de 0 a 5 años atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral a 2,7 millones, en articulación con el Sistema Nacional del Cuidado. La primera infancia debe desarrollarse integralmente y crecer en condiciones de amor, juego y protección. Los proyectos pedagógicos de calidad girarán en torno a la música, el arte y la oralidad. Se realizará por primera vez en el país un seguimiento longitudinal y atención integral de calidad a una cohorte de niños nacidos a partir del 7 de agosto de 2022, la "Generación de la Paz", acompañando su trayectoria educativa, garantizando tránsitos armónicos, pertinentes y de calidad. En un esfuerzo conjunto con las entidades territoriales se priorizarán recursos desde distintas fuentes de financiación, como el Sistema General de Regalías, para el mejoramiento y dotación de ambientes de aprendizaje para la primera infancia." (Gobierno de Colombia, 2022a, p.88)

Se debe reconocer que la educación inicial parte de la concepción integral de las niñas y niños con una perspectiva que debe extenderse y armonizarse con los procesos de formación de la educación básica con especial énfasis en los 3 primeros grados, en el marco de un proceso progresivo de avance, aprendizajes y desarrollo.

Es decir, el **actual gobierno del cambio ha reconocido que ser potencia de la vida** requiere que las personas históricamente excluidas vivan con dignidad y que puedan hacerlo en un contexto de igualdad y no discriminación. Para ello, en el marco de las metas del PND 2022-2026 Ley 2294 de 2023, el sector educativo avanza en la ampliación de la cobertura educativa, teniendo como meta final la **universalización progresiva de la atención para la primera infancia**.

En este marco, la meta trazada para la educación inicial en el marco de la atención integral para este cuatrienio se está movilizando a través de seis líneas estratégicas:

Líneas estratégicas	Acciones concretas
Acceso y permanencia de las niñas y los niños en el 2° ciclo de la educación inicial (preescolar) en el marco de la atención integral.	1. En cuanto al acceso: -Búsquedas Activas comunitarias a través de estrategias que permiten fortalecer la identificación, captación y gestión oportuna y articulada en los territorios de la atención para niñas y niños con discapacidad. Acciones para garantizar el tránsito armónico y efectivo de niñas y niños que egresan de las modalidades de atención del ICBF y de los programas de Prosperidad Social, y que se vinculan al sector educativo en el nivel de preescolar. Para este propósito, se cuenta con las Mesas de Tránsito Territoriales y la Mesa de Tránsito Nacional, así como con reuniones de seguimiento que se realizan en conjunto con el MEN, el ICBF y las ETC, enfocadas especialmente en aquellos casos donde existe un mayor número de niñas y niños con discapacidad que no han accedido al servicio educativo. -Registro en el SIMAT de las personas con discapacidad que incluye 7 categorías. -Ubicación de las niñas y los niños en la oferta pertinente de acuerdo con sus características (oferta general, bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva, hospitalaria/domiciliaria, y formación de adultos). -Ampliación de cobertura para los grados de jardín y prejardín, lo cual, permite contar con mayor oferta territorial para las niñas y los niños con discapacidad. 2. En cuanto a la permanencia: Se contemplan las diferentes estrategias y acciones que el sistema educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la participación de niñas, niños con discapacidad en el sistema educativo, relacionados: con acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen la inclusión y equidad en la educación en términos de pertinencia, calidad y la eliminación de las barreras que limitan su participación en el ámbito educativo.
Rectoría de la educación inicial.	3. Vigilar las condiciones de calidad de la educación inicial y el cumplimiento de los ajustes razonables que se requieran de acuerdo las condiciones de las niñas y los niños. 4. Plan de trabajo conjunto MEN, INCI, INSOR e ICBF para la garantía del derecho a la educación. 5. Mesa intersectorial de niñas y niños en primera infancia con discapacidad, fortaleciendo la articulación entre las diferentes entidades del Gobierno con el fin de movilizar acciones conjuntas para garantizar sus derechos.
Innovación pedagógica y curricular en educación inicial	6. Redes de maestras y maestros que construyen con la comunidad, padres, madres y cuidadores modelos pedagógicos pertinentes. 7. Espacios de recursos y experiencias inclusivos, con el propósito de promover la reflexión y el diálogo sobre las propuestas educativas territoriales y todas las acciones que aportan al fortalecimiento de la

para la vida y la paz.	educación inicial para todas y todos, de manera que se garantice el acceso, la permanencia y la participación. 8. Formación en educación inicial para el fortalecimiento de capacidades de las maestras y los maestros en lo relacionado con potenciar escenarios de aprendizaje y oportunidades para todas las niñas y los niños. Específicamente se resalta el eje de educación Inclusiva en la convocatoria de formación a maestros desde el Fono 1400. 9. Colectivos pedagógicos para educación inclusiva, espacios territoriales que propician el análisis del contexto y la construcción de propuestas pedagógicas incluyentes, pertinentes y que garantizan la participación, el desarrollo integral y los aprendizajes en ambientes comunes. 10. Colectivos territoriales que acuerdan rutas de acción que protegen la garantía de la educación inicial inclusiva para las niñas y los niños. 11. Plan Individual de Ajustes Razonables que reconozca las particularidades del momento de desarrollo y la importancia de la vinculación de las familias al proceso pedagógico. 12. A través de la Alianza Ministerio de Educación Nacional MEN-UNICEF, se está desarrollando la iniciativa de Libros Digitales Accesibles para todas las niñas y niños de Colombia (LDA), basada en instrumentos internacionales (Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y Tratado de Marrakech) para garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad, y que brinde oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. De igual forma se está adelantado la construcción del Programa de Gestión de Educación Inclusiva- educación inicial, el cual busca generar capacidades en los funcionarios de las ETC en: I. Reconocimiento de la presencia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus circunstancias de vida. II. Transformación de la oferta institucional para garantizar la participación plena de la niñez con discapacidad. III Promoción de una cultura incluyente para la niñez con discapacidad en la comunidad.
Acuerdos territoriales por la educación inicial.	13. Incidencia para la inclusión en los planes de desarrollo territoriales de la educación de las niñas y niños con prioridad para el cierre de brechas.
Vinculación de las familias en el desarrollo de niñas y niños en los procesos de educación inicial en su territorio	14. Propiciar espacios, condiciones y procesos desde la escuela para que las familias, desde su agencia ejerzan rol protagónico en el desarrollo integral de niñas y niños a través de estrategias construidas colectivamente que potencien el desarrollo de cada uno de sus miembros y las familias como como sujetos colectivos de derechos. Para las personas con discapacidad – acompañamiento a las familias en su rol de cuidadores para garantizar las condiciones y la participación de las niñas y los niños en el sistema.
Seguimiento y evaluación en educación inicial	15. Recomendaciones de expertos en discapacidad para la medición de la calidad para la educación inicial. 16. Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR con adaptaciones para la educación inicial y para el uso de un único instrumento por el ICBF y las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.

Reconocer a la educación inicial, es una herramienta poderosa para asegurar la igualdad desde una edad temprana. Es crucial que este período esté libre de discriminación para garantizar que todas y todos tengan igualdad de oportunidades desde el principio de sus vidas educativas.

Asimismo, garantiza que las experiencias en la primera infancia tengan un impacto duradero en el desarrollo integral. La discriminación en este momento del desarrollo puede generar efectos negativos que perduren a lo largo de la vida, limitando las oportunidades, la participación y el bienestar futuro. La educación inicial es un espacio donde fomenta la inclusión y la diversidad.

De igual forma es en la primera infancia cuando se forman muchos de los estereotipos y prejuicios que pueden llevar a la discriminación en etapas posteriores de la vida. Una

educación inicial que promueva la igualdad y la no discriminación puede contribuir a prevenir la internalización de estos estereotipos desde una edad temprana.

Por otra parte, **el género y el desarrollo de la equidad de género**, hace parte del desarrollo integral y debe ser abordado, es por ello que dentro de los principios de la educación inicial definido por el Decreto 1411 de 2022 se establece debe guiar en torno a la equidad, entendida como el esfuerzo y la responsabilidad de la nación, las entidades territoriales, y los prestadores del servicio de educación inicial para garantizar las mismas oportunidades para que las niñas y los niños accedan a la educación inicial con calidad, sin discriminación por su edad, género, cultura, credo, nacionalidad, pertenencia étnica, contextos geográficos, discapacidad, afectación por hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, situación económica o social, situación o condición de enfermedad, configuración familiar o cualquier otra condición o situación.

A partir de allí, este mismo decreto establece que dentro de los objetivos de la educación inicial se encuentra el generar ambientes y experiencias pedagógicas que potencien el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños de acuerdo con sus características, en **condiciones de equidad**, contribuyendo a compensar las desigualdades de origen familiar, social, cultural, de género y/o económico, reconociéndolos como sujetos de derechos, actores sociales que inciden sobre el mundo que les rodea, protagonistas de su propio proceso de desarrollo, y miembros activos de una familia y de una comunidad.

Por tanto, el abordaje de la equidad de género es aspecto fundamental en clave del desarrollo integral y es una parte constitutiva de todos los procesos, acciones y las orientaciones que se dan para alcanzar los objetivos de la educación inicial en Colombia, a través de las condiciones de calidad y se plantearán un conjunto de orientaciones para fomentar la equidad de género en el marco de la importancia del cuidado y la promoción de la salud mental y el desarrollo socioemocional en la educación inicial.

La apuesta del Ministerio de Educación Nacional es lograr una **Primera infancia feliz y protegida** para que las niñas y los niños se desarrollen integralmente y crezcan en condiciones de amor, juego y protección, por lo que se está gestionando en los territorios y la nación acciones para **lograr la universalización de la atención integral con calidad** de forma territorial y progresiva, en los municipios con condiciones de mayor riesgo de vulneraciones para la niñez y para el resto del país se hará énfasis territorios rurales y rurales dispersos, comunidades étnicas, campesinas, en vulnerabilidad y en municipios afectados por la violencia. Para el logro de estos propósitos se plantean acciones para fomentar estrategias de acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo y para el cierre de brechas en calidad educativa combatiendo los estereotipos de género. En cumplimiento de esta meta se tienen 323.687 niñas y niños con Educación inicial en el marco de la atención integral.

En cuanto a los **grupos étnicos**, desde el Ministerio de Educación Nacional se avanza en el diseño e implementación de estrategias de **atención educativa en zonas rurales y rurales dispersas para preescolar** a partir de la construcción colectiva e intercultural con grupos étnicos. Alidados : Asociación De Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná Acaipi, Cabildo Indígena del Resguardo del Guambia, Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas Pertenecientes a los Pueblos Awa, Nasa, Kichwa y Embera Chamí del Municipio Valle del Guamuez y San Miguel - Ampii Canke, Asociación de Autoridades del Pueblo Indígena Jiw Guaviare -Asoapijg, Confederación Indígena Tayrona – Cit, Organización Indígena de la Guajira- Yanama, Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro, Ascatidar, Kamëntsá, Fundación de Teatro y Cultura Trasatlántico, Institución Educativa Indígena Dachi Drua, Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque, Cabildo del Resguardo Indígena de Pastas.

De igual manera, en el marco de la **educación inicial rural** se atendieron niñas y niños pertenecientes a **grupos étnicos**, a través de la apropiación del modelo y ajuste de este a las realidades del territorio y las comunidades que participan, reconociendo los saberes y prácticas de cada familia, niñas y niños, también se respondió a la necesidad de trabajar políticas educativas de semillas de vida y apoyo para la resignificación de la modalidad propia intercultural con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, quien en Colombia opera los servicios de educación inicial en el primer ciclo para comunidades indígenas de conformidad con las disposiciones del Decreto 1953 de 2014.

4) Consideraciones especiales en el marco del conflicto armado

Anotar por último que a pesar de que nuestro país es firmante de la declaración de Escuelas Seguras, la cual es un compromiso político para proteger a la niñez y sus ambientes escolares del conflicto armado, de la que ya hacen parte más de un centenar de países en todo el mundo se observa con preocupación el mantenimiento de la guerra cuya petición del Ministro de Educación Nacional es clara "Para construir paz, empecemos por lo mínimo: sacando a los niños y colegios de la guerra", rechazando el hecho de la ocupación reciente de parte de actores del conflicto armado en Antioquia en el mes de enero, aclarando que desde el Ministerio de Educación se adelantan acciones, para hacer de la escuela un lugar seguro y entorno protector, promoviendo que "todas las niñas, niños, docentes, directivos de las escuelas, madres, padres, miembros de la comunidad y los actores del gobierno local, participen activamente en la identificación, prevención, reducción y respuesta a los riesgos y amenazas que enfrentan los derechos de los niños y niñas en la educación."

Empero a la problemática y la preocupación anterior, y otras reflejadas en breve contexto, será objeto de arduo trabajo el pleno ejercicio de las instituciones, su articulación, garantizar entornos protectores integrales que permitan que las niñas, los niños y las familias crezcan libres de violencias y discriminaciones, y donde "la generación de la paz" sea la muestra de la voluntad política y administrativa del cumplimiento de todos los compromisos suscritos, ratificados y normados de nuestro país.

Cumpliendo lo anterior y así con ello la mayoría de los atributos en materia de la lucha contra todo tipo de discriminación en la esfera de la enseñanza, será posible poder concretar la adhesión de la Convención en consideración como muestra del respeto por el sistema internacional construyendo "una educación para la paz".

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza es cada día más pertinente, frente a los retos y demandas que presenta nuestro país, su composición y ciudadanía en el marco del postconflicto y con miras a la consolidación de la Paz Total, convocándonos a mirar hacia las regiones más apartadas y olvidadas, así como las periferias de las grandes ciudades, en donde desafortunadamente radica un porcentaje enorme de comunidades más vulnerables y vulneradas de nuestro territorio (campesinos, indígenas, negros, raízales, palenqueros, población gitana) además de la población migrante y las juventud, comunidades observadas desde el Plan Nacional de Desarrollo y para las cuales existirá prioridad en su atención.

Temas como la concertación de la propuesta de Decreto que establece el Sistema Transitorio de Equivalencias para Educadores Indígenas, el reconocimiento a dinamizadores pedagógicos y educadores indígenas, la protocolización del Estatuto Especial de Profesionalización para Docentes y Directivos Docentes Etnoeducadores en Colombia, la articulación con otras entidades e instituciones del Estado para la preservación y promoción de las lenguas nativas, el lenguaje inclusivo, la exigencia de la utilización para todos los contenidos para población en condición de discapacidad, entre muchas otras acciones, se cuentan como pasos en favor de estar en sintonía con parámetros de educación a nivel de la región y otros países, además de poder aspirar a ser firmante de este tipo de instrumentos internacionales como el puesto a consideración.

En Colombia, los conceptos de equidad, inclusión y diversidad en la educación se han concebido desde la capacidad que tiene el sistema educativo de responder de manera pertinente y oportuna a las diferentes culturas que atiende, reconociendo y enalteciendo la diferencia, y aceptando la pluralidad, multiculturalidad y demás características diversas en cada contexto. Es decir, la valoración de la diferencia, impactando en la generación de políticas y estrategias para que todas las personas participen de manera plena y efectiva en la sociedad. Esta diversidad responde a particularidades de toda la población, transformando prácticas, políticas y culturas institucionales.

Una de las principales apuestas es la generación de condiciones que aseguren, de manera progresiva la educación como derecho, en el marco de la formación integral, que impacte de manera positiva la consolidación y seguimiento de trayectorias educativas completas de todos y todas e impulse nuevos sentidos de vida y sociedad.

Los avances y políticas en materia de inclusión y equidad, permiten advertir la necesidad de apalancar el esfuerzo que se viene haciendo, además de apostarle a un nuevo marco normativo superior a las políticas públicas que se vienen desarrollando, teniendo como base que la educación es un derecho fundamental para superar la desigualdad y para hacer de Colombia una sociedad del conocimiento y de los saberes propios, donde se apuesta por una educación humanista, incluyente, antirracista e intercultural, desde un enfoque poblacional, regional, de género, territorial, étnico, atendiendo especialmente a la ruralidad y territorios históricamente excluidos.

5) Consideraciones especiales en el marco de la educación posmedia

El artículo 26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, señala que la instrucción técnica y profesional debe ser generalizada, y el acceso a estudios superiores igual para todos, en función de sus méritos. En el mismo sentido, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la técnica y profesional, y la enseñanza superior debe ser accesible a todos y procurarse la implantación progresiva de su gratuidad.

A nivel interno, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la educación superior y su núcleo esencial, y en sentencias como la T-089 de 2017, reiteró:

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que si bien la obligación del Estado en materia de educación se limita según el nivel de enseñanza, con base en el principio de progresividad[46], le corresponde junto con la familia y la sociedad "el deber de procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior"[47].

Por otra parte, instrumentos de doctrina internacional como la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998) y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hacen un llamado a los estados miembros para que adopten las medidas necesarias para fomentar la accesibilidad a la educación superior. Por ejemplo, "crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y desarrollar la educación superior", e impulsar la vinculación con la investigación y los distintos sectores de la sociedad para que contribuyan eficazmente con el desarrollo. Visto lo anterior, no fija una obligación directa de brindar la educación superior.

Teniendo en cuenta que las disposiciones citadas expresan que el acceso y gratuidad de la enseñanza superior es un compromiso gradual de los Estados, éstos deben tomar medidas para estimular su acceso y permanencia.

Específicamente en lo que al derecho de permanecer en el sistema educativo concierne, la sentencia T-375 de 2013 estableció:

La permanencia en el sistema educativo significa que, una vez la persona ha accedido a un ciclo académico determinado tiene derecho continuar sus estudios hasta la culminación. Por ello, las conductas que conlleven a la interrupción intempestiva del ciclo académico, por razones ajenas al estudiante [18], desconocen el derecho a la educación.

En el nivel superior de educación el acceso depende de las capacidades de cada persona, no obstante acceder a un ciclo educativo también depende de los recursos económicos que permitan a una persona cubrir no solo los gastos de matrícula sino muchas veces cubrir costos de sostenimiento, en razón a la ubicación del plantel.

Ahora bien, en nivel superior de educación el efecto de la obligación del Estado en torno al acceso económico es progresivo, lo que significa el deber de adoptar medidas gradualmente y de acuerdo con la capacidad económica institucional para asegurar la gratuidad en la educación superior, sin embargo una vez el Estado despliegue conductas para asegurar a una

persona el acceso económico a un programa de educación superior, no puede abrigarse en el principio de progresividad para tomar decisiones que impliquen la interrupción sus estudios.

En razón a lo expuesto, y en cumplimiento a las obligaciones generales que tiene el Estado en todos los niveles de educación como son respetar, proteger y garantizar [19], debe evitar y eliminar cualquier barrera que amenace el derecho a permanecer en el sistema educativo en cualquiera de sus niveles”

Bajo ese entendido, es claro que, bajo los componentes de disponibilidad y adaptabilidad, la permanencia en el sistema educativo implica para el Estado garantizar que el estudiante no interrumpa sus estudios por razones ajenas a su voluntad.

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Especialmente desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia viene avanzando al menos en términos del reconocimiento los derechos de la ciudadanía, desde enfoques diferenciales incluido el ciclo de vida y territorios; no obstante, la constante es que persisten grandes brechas en la materia, dando continuidad de una larga historia de inequidad y exclusión, que se constituyen en retos profundos para generar cambios hacia la justicia social, desde esfuerzos de los diferentes ámbitos y niveles de responsabilidades institucionales frente a la garantía de los derechos, siendo base y exacerbando la violencia social y política que persiste en el país. En este ámbito institucional, eliminar la corrupción es una tarea prioritaria, para garantizar no discriminación estructural e igualdad de oportunidades en educación.

En el marco de la ciudadanía en general, la falta de cultura política basada en la prevalencia de los derechos humanos, de la dignidad humana, es la principal barrera identificada para la aplicación de los principios de no discriminación. En este aspecto es una prioridad ampliar capacidades para el ejercicio de la ciudadanía, tanto para la exigibilidad de los derechos, como para velar, demandar y actuar en aras de la construcción del bien común. Esta situación de falta de cultura política se traduce en ausencia de recursos como una de las principales dificultades para garantizar el derecho a la educación, pese a que se han realizado incrementos significativos para la misma.

Por su parte, en la cotidianidad escolar, un sencillo ejemplo del peso de la cultura como barrera, se evidenció en el proceso de construcción del “*Protocolo para el abordaje pedagógico del racismo y la discriminación étnico racial en el entorno escolar*”, así como en el de xenofobia, donde fue evidente en todo el país la naturalización de las prácticas racistas y discriminatorias por diferentes razones. Esto implica procesos pedagógicos que deconstruyan estereotipos, estigmas e imaginarios frente a la diversidad, desde procesos de amplia participación de

estudiantes, familias, docentes y directivos. Igualmente ha de suceder en cuanto a las barreras culturales que sustentan la discriminación de género y por diversidad sexual.

Avanzar en una cultura de derechos basada en la dignidad de todas las personas, como base de la transparencia en la gestión pública, es el gran reto que afronta el actual gobierno en su apuesta por focalizar prioritariamente la inversión en los territorios históricamente más excluidos y en aquellos afectados por el conflicto armado, donde el campo, los campesinos, la educación rural son prioridades para el derecho a la educación, al desarrollo y la paz.

Educación Inicial. Los principales retos que ha enfrentado al país para la implementación de la educación inclusiva ha sido el **presupuestal**, que va de la mano con la arquitectura institucional (cantidad de docentes, funcionarios entre otros) y la descentralización de la educación en las entidades territoriales.

Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género

Términos clave:

- Estigmatización: "La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente" (traducción libre del Cambridge Dictionary).
- Instalaciones de saneamiento que tengan en cuenta el género: 'Las instalaciones sanitarias que tienen en cuenta el género incluyen retretes limpios, seguros y separados, con acceso al agua y a la eliminación de desechos' ([entrada del blog de la UNGEI](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).
- Estereotipos: 'Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea' (traducción libre del Cambridge Dictionary).

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ La legislación prevé la igualdad de género en la educación
- ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género
- ☐ La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género
- ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas
- ☒ Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género
- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización
- ☐ Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza
- ☐ Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes
- ☒ Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que tengan en cuenta el género
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos y prejuicios

- ☐ Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM)
- ☐ Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)
- ☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas:

El Ministerio de Educación Nacional concibe que la diversidad, en el marco del proceso educativo, se hace evidente cuando se reconoce que todas las personas tienen la capacidad de aprender de maneras diferentes y a distintos ritmos, y desde los compromisos, motivaciones e intereses particulares. De aquí parte uno de los principios fundamentales que contempla la inclusión y equidad en la educación y es el acoger y valorar la diversidad, desde lo positivo que relaciona elementos de orden social, educativo, y cultural, entre otros, para crear sociedades más justas y equitativas, como por ejemplo lo relacionado con la equidad e igualdad entre los géneros y el acceso al sistema educativo.

La Agenda mundial Educación 2030 reconoce que, en términos de la igualdad de género, se requiere de un enfoque que "garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella". Es así como, en el marco de la inclusión y equidad en la educación, la Agenda de Educación 2030, establece que en el derecho de todos y todas a recibir una educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida, haciendo especial énfasis en la eliminación de las inequidades de género y en el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza, se debe garantizar un sistema educativo de calidad, que preste especial atención a los grupos marginados y vulnerables para el desarrollo de su potencial.

Actualmente, el país cuenta con una participación del 49% de mujeres vinculadas al sistema educativo. En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional, a través del documento "Enfoque e identidades de género para los lineamientos política de educación superior inclusiva", establece que el género será entendido "como una construcción cultural, social, histórica, política y económica que establece relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres.

Como categoría multidimensional, da cuenta de los distintos procesos sociales, simbólicos y subjetivos que contribuyen a producir lo femenino y lo masculino en tanto representaciones sociales, normas e identidades. Asimismo, el género da cuenta de las relaciones de poder y dominación entre hombres y mujeres. Está asociado con la categoría de heterosexualidad normativa y se articula con otros procesos sociales de opresión como la clase, etnias, la edad, la discapacidad o la sexualidad. El Plan Nacional de Desarrollo tiene compromisos para avanzar en la igualdad para la mujer, y en concordancia, el Ministerio de Educación trabaja en dos

vías, hacer que ellas tengan trayectorias educativas exitosas y armónicas con acceso a la educación inicial, básica, media y superior, así como con el desarrollo pleno sus capacidades y competencias para para fortalecer su liderazgo en la sociedad y transformar los roles de género que tradicionalmente las mujeres asumen.

De igual forma, es importante señalar que el país implementó el CONPES 161 y con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación se realizó la evaluación institucional y de resultados de este, cuyos resultados se encuentran disponibles en el siguiente link: http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/EvaluacionEquidad_de_Genero-Conpes_161.pdf

Actualmente, el Ministerio da cuenta de las acciones de género mediante el Conpes 4080 Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres: Hacia el Desarrollo Sostenible del País desde donde igualmente, se organiza un indicador presupuestal en género.

En el actual período de gobierno, la Educación CRESE cuenta entre sus ejes el de *Derechos humanos, sexuales y reproductivos*: los derechos humanos se basan en la dignidad, la ética y la igualdad entre todos los seres humanos, lo que significa que nadie es más o menos digno que otra persona. Esto requiere que tanto los individuos como las comunidades estén dispuestos a reconocer, comprender, valorar y defender esta dignidad y la igualdad entre las personas. Por su parte, la educación sexual integral es aquella en la cual se adquieren y transforman conocimientos, actitudes y valores relacionados con la sexualidad en todas sus manifestaciones: tanto aspectos biológicos y reproductivos como aquellos vinculados al erotismo, la identidad sexual y las representaciones sociales asociadas a la sexualidad.

Lo anterior en el marco de la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del mismo año, por la cual se crea "el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar", y tiene como objetivos: desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y crítica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral.

En el marco de la descentralización, la competencia del Ministerio está centrada en fortalecer a las Secretarías de Educación Territoriales para que puedan adaptar a su contexto los programas, lineamientos y estrategias que genera la entidad nacional y para implementarlos en sus territorios. La propuesta de Educación en la Sexualidad orienta desde el reconocimiento de los procesos propios de la adolescencia, en tanto, las propuestas pedagógicas y los currículos, pueden incluir temáticas y procesos reflexivos en torno a la construcción de identidad, resolución de conflictos, toma de decisiones, relaciones interpersonales, la construcción de proyectos de vida, hasta el conocimiento y conciencia de las implicaciones de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSR), el acceso a los servicios de salud

sexual y reproductiva, es decir, los temas propios de la Educación Integral en Sexualidad que previenen el embarazo entre otras situaciones.

De igual manera, como parte de la orientación socio ocupacional en el nivel de la educación media, se promueve la formación de mujeres en el enfoque STEM (por su sigla en inglés Ciencia, Tecnologías, Ingenierías, Matemáticas), y sigue avanzando en la promoción de mujeres y niñas en la ciencia y en el acceso a la educación posmedia.

Educación Inicial.

El género y el desarrollo de la equidad de género, hace parte del desarrollo integral y debe ser abordado, es por ello que dentro de los principios de la educación inicial definido por el Decreto 1411 de 2022 se establece debe guiar en torno a la equidad, entendida como el esfuerzo y la responsabilidad de la nación, las entidades territoriales, y los prestadores del servicio de educación inicial para garantizar las mismas oportunidades para que las niñas y los niños accedan a la educación inicial con calidad, sin discriminación por su edad, género, cultura, credo, nacionalidad, pertenencia étnica, contextos geográficos, discapacidad, afectación por hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, situación económica o social, situación o condición de enfermedad, configuración familiar o cualquier otra condición o situación.

A partir de allí, este mismo decreto establece que dentro de los objetivos de la educación inicial se encuentra el generar ambientes y experiencias pedagógicas que potencien el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños de acuerdo con sus características, en **condiciones de equidad**, contribuyendo a compensar las desigualdades de origen familiar, social, cultural, de género y/o económico, reconociéndolos como sujetos de derechos, actores sociales que inciden sobre el mundo que les rodea, protagonistas de su propio proceso de desarrollo, y miembros activos de una familia y de una comunidad.

Por tanto, el abordaje de la equidad de género es aspecto fundamental en clave del desarrollo integral y es una parte constitutiva de todos los procesos, acciones y las orientaciones que se dan para alcanzar los objetivos de la educación inicial en Colombia, a través de las condiciones de calidad y se plantearan un conjunto de orientaciones para fomentar la equidad de género en el marco de la importancia del cuidado y la promoción de la salud mental y el desarrollo socioemocional en la educación inicial.

La apuesta del Ministerio de Educación Nacional es lograr una **Primera infancia feliz y protegida** para que las niñas y los niños se desarrollen integralmente y crezcan en condiciones de amor, juego y protección, por lo que se está gestionando en los territorios y la nación acciones para **lograr la universalización de la atención integral con calidad** de forma territorial y progresiva, en los municipios con condiciones de mayor riesgo de vulneraciones para la niñez y para el resto del país se hará énfasis territorios rurales y rurales dispersos, comunidades étnicas, campesinas, en vulnerabilidad y en municipios afectados por la violencia. Para el logro de estos propósitos se plantean acciones para fomentar estrategias de acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo y para el cierre de brechas en calidad educativa combatiendo los estereotipos de género.

En cumplimiento de esta meta se tienen 323.687 niñas y niños con Educación inicial en el marco de la atención integral, de los cuales, 167.347 pertenecen al género femenino, 156.327 al masculino, 13 al intersexual.

¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La mayor dificultad para integrar un enfoque de género en el escenario educativo son los llamados estereotipos de género que están profundamente arraigados en la cultura, tanto que no se detectan como tales.

Esto contribuye también con un rechazo instintivo, si se permite el término, a los temas de género pues se asocian inmediatamente con izquierda, amenaza contra el status quo, comunismo, feminismo, orientaciones sexuales diversas, entre otras disrupciones, que son los temas de género que no se quieren abordar en la escuela, en un país homofóbico y machista.

Se han hecho grandes esfuerzos para combatir esta cultura: desde la emisión de Protocolo de Abordaje Pedagógico de la Violencia Basada en Género - VBG que se puede bajar en:

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-04/PEQ_Abordaje%20pedag%C3%B3gico%20de%20situaciones%20de%20riesgo.pdf

El cual ha tenido una amplia socialización en los territorios a través de las secretarías de educación e instituciones educativas. Así mismo, mediante la emisión de la Directiva 01 de prevención de violencias sexuales la cual se puede ver en https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-400474_recurso_43.pdf y la asistencia técnica virtual y presencial que hace el Ministerio en los territorios.

¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años) [1]?

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

[1] Cabe señalar que, según la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, "[...] en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición" (párr. 20).

Si bien en Colombia está prohibido el matrimonio con menores de 14 años el Código Civil Colombiano abre la posibilidad de contraer matrimonio con persona menor de 18 años con el permiso de un pariente, por lo cual, mediante el Proyecto de Ley 155-23 C *"por medio del cual se elimina el matrimonio infantil, las uniones maritales de hecho y las uniones tempranas (MIUT) en las cuales uno o ambos de los contrayentes o compañeros permanentes sean personas menores de edad, y se dictan otras disposiciones"*, acumulado con Proyecto de Ley 164-23 C. *"por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones"*, el cual cursa en el Senado, se pretende modificar el artículo del Código Civil para que en Colombia quede prohibido el matrimonio a todos las personas menores de 18 años. Cabe resaltar que este ya es el cuarto intento de trabajar un proyecto de Ley en el Senado en este sentido, pero ya los anteriores han sido anulados.

Frente a lo anterior, el Ministerio de Educación reconoce la importancia de la iniciativa, y la gravedad de los argumentos que se exponen así como el impacto positivo que tiene la educación en el abordaje de estas inequidades y violencias, pues es necesaria la acción educativa para prevenir las violencias sexuales que incluyen el matrimonio infantil y las uniones tempranas, con el fin de garantizar la formación integral de niños, niñas adolescentes y jóvenes y sus trayectorias educativas completas, como también las acciones legislativas que pongan un obstáculo a este tipo de prácticas culturales. De igual forma, el Ministerio participó de una mesa técnica con UNICEF y otras entidades de gobierno y organizaciones de sociedad civil donde se realizó una investigación para el análisis de la situación del matrimonio y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Colombia (2010-2019). Esto produjo un documento final de informe y recomendaciones y una Nota sobre Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas – MIUT- de Unicef, que se puede ver en: <https://www.unicef.org/colombia/informes/resumen-miut> y una nota técnica: <https://www.unicef.org/lac/media/17561/file/nota-tecnica-miut-esp.pdf>

Actualmente, el Ministerio adelanta en el marco del PND 2022 – 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", en el artículo 125 de "Estrategias de Resignificación del Tiempo Escolar para el Desarrollo Integral y La Protección de Trayectorias de Vida y Educativas", las acciones sectoriales con una oferta educativa ampliada y el fortalecimiento de la educación para la ciudadanía.

Así, desde la educación preescolar, básica y media, se consolida la educación CRESE como una propuesta de Educación Ciudadana para la Reconciliación, Socioemocional, Antirracista y para la Acción Climática que fortalezca las capacidades para el cuidado de sí mismo, de los otros y del entorno, como condiciones fundamentales para la construcción del ser en el marco de la formación integral y para la cultura de paz.

La estrategia de formación y acompañamiento CRESE apuntará al desarrollo a la construcción de competencias socioemocionales y capacidades socioemocionales, para la ciudadanía y la reconciliación en un trabajo que involucre a con docentes, directivos, estudiantes, familias y comunidad cohesionados en un equipo dinamizador en la institución educativa, mediante procesos participativos, de reflexión de acción y de búsqueda de acciones concretas que permitan transformar las realidades individuales y del contexto, con miras a esta formación ciudadana integral. Permitirá integrar en la vida y realidad de la institución educativa los

procesos que hoy conforman los ejes CRESE: Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, ciudadanía pacífica y democrática, socioemocional, reconciliación, memoria histórica y paz, antirracismo, identidad y diversidad y educación ambiental para la acción climática, algunos de los cuales de una u otra manera vienen siendo importantes en la formación y con enfoques de derechos, de género, interseccional, restaurativo y sistémico.

Seleccione una de las siguientes opciones

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☒ Sin respuesta

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta:

Minorías nacionales:

A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.

Véase el [informe de la UNESCO](#) "The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education", 2023.

Términos clave:

- Estigmatización: 'La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente' (traducción libre del Cambridge Dictionary).
- Estereotipo: 'Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea' (traducción libre del Cambridge Dictionary).

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales
- ☒ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales
- ☒ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales
- ☒ Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas
- ☒ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales
- ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales

- ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales
- ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural
- ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización
- ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural
- ☒ Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales
- ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales
- ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos y prejuicios
- ☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas:

Como acción encaminada a garantizar la igualdad de posibilidades y de trato, en la esfera de la enseñanza, el Ministerio de Educación viene desarrollando un proyecto estratégico y transversal, que se apoya en un amplio marco normativo fundamentado en los artículos 7º y 10º de la Constitución Política, el Título III Capítulo 2 de la Ley 115 de 1994, el Decreto Reglamentario 804 de 1995 y los convenios y tratados internacionales, que busca **garantizar a los grupos étnicos una educación de calidad y con pertinencia** a través del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Colombia.

En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional viene formulando e implementando acciones que han permitido consolidar tres ejes de política:

- Mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa, con una perspectiva integrada hacia la política pública con enfoque diferencial para grupos étnicos, en todos los niveles del sistema educativo.
- Definición concertada de la Política Pública Educativa para los Grupos Étnicos.
- Cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004, los Auto 004 y 005 de 2009 y sus autos específicos, el Programa de Garantías de Derechos (PGD) y el Decreto Ley de Víctimas 1448 de 2011, en lo referente al componente educativo.

Por medio de la formulación, diseño e implementación de los **Proyectos Educativos Comunitarios - PEC** los diferentes pueblos desarrollan su Plan de Vida en su dimensión formativa y educativa y recoge los elementos conceptuales, pedagógicos, metodológicos y operativos, concertados y decididos participativamente por un grupo étnico con el fin de orientar la formación de sus miembros, de acuerdo con sus intereses, propósitos culturales, contextos históricos y territoriales. Los proyectos educativos comunitarios – PEC - tienen un componente de autodiagnóstico (contexto geográfico, económico, social, cultural y educativo), principios de la cosmovisión de cada pueblo, (espiritualidad, ley de origen, gobierno propio, la tradición, los conocimientos, la ciencia, la tecnología y

la cultura del grupo étnico), componente pedagógico (los aspectos interculturales que se consideran relevantes para el desarrollo de su proceso educativo, organización de contenidos, prácticas pedagógicas propias, plan de estudios, formas de evaluación) y componente comunitario. A partir de los fundamentos y principios de cada PEC se desarrolla la atención educativa a la población desplazada, reconociendo la cosmovisión y conocimientos ancestrales de cada pueblo, los cuales están consignados en el PEC de cada uno de ellos.

Entre las acciones afirmativas adelantadas con los pueblos indígenas se encuentran:

- Gran parte de los proyectos etnoeducativos que se encuentran en ejecución contribuyen a la permanencia de las familias en el territorio, puesto que reconocen sus prácticas culturales propias y vinculan las dinámicas comunitarias a los procesos escolares.
- El trabajo de las organizaciones en la implementación de los proyectos etnoeducativos ha impactado en algunas Secretarías de Educación departamentales, generando acciones que han permitido fortalecer los procesos culturales aportando elementos importantes a la protección y prevención de desplazamiento.
- Con la implementación de los proyectos etnoeducativos, algunas las comunidades afectadas por el desplazamiento han logrado restablecer la conexión con los procesos educativos, con el sentido de normalizar la situación en la fase de atención, ya que los niños, las niñas y los jóvenes encuentran en estos espacios un sentido vital con su cultura, cosmogonía y su lengua.
- En el marco de la construcción de proyectos educativos comunitarios o proyectos etnoeducativos, se han iniciado procesos de fortalecimiento o revitalización de las lenguas nativas atendiendo a la **Ley 1381 de 2010 "Ley de Lenguas Nativas"**, la cual tiene como objeto *"garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. Se entiende por lenguas nativas las actualmente en uso habladas por los grupos étnicos del país, así: las de origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua Romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina."*
- El MEN en articulación con el Ministerio del Interior viene acompañando los procesos de instalación, socialización y definición de las rutas metodológicas de los planes de salvaguarda en los pueblos focalizados en el Auto 004 del 2009, en el ámbito de su competencia. Mientras se surten los procesos de formulación, concertación y protocolización de los **planes de salvaguarda étnica**, el Ministerio de Educación avanza en la consolidación del

componente educativo de los respectivos planes, en atención a la fase en la que se encuentran. Además, coordina de manera subsidiaria con las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, la divulgación de las normas y los lineamientos para la garantía del derecho a la educación de los pueblos indígenas identificados en el Auto 004 del 2009, el Programa de Garantía de Derechos y los demás autos diferenciales.

Igualmente, el MEN ha implementado acciones orientadas al restablecimiento del derecho a la educación de los pueblos en situación de alta vulnerabilidad a través de la **declaración de la gratuidad educativa universal**, mediante la construcción de lineamientos para su atención educativa y a través de la asistencia técnica permanente a las Secretarías de Educación Departamentales y Municipales. Lo anterior con el fin de promover la garantía de los derechos de los grupos étnicos y el reconocimiento de un enfoque de derechos para la atención diferencial.

Es así que en la última década se ha logrado la formulación, diseño e implementación de los proyectos y/o modelos educativos de 97 de los 102 pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, mediante la celebración de 194 convenios y contratos interadministrativos con las organizaciones representativas de estos pueblos.

Actualmente el gobierno colombiano y las siete organizaciones indígenas del país, que conforman el CONTSEPI – Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas – están concertando la protocolización y expedición de la norma **SEIP – Sistema de Educación Indígena Propia**. Paralelamente, algunos pueblos indígenas vienen asumiendo la administración educativa en el marco de la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), a través de la contratación en el marco del Decreto 2500 del 2010⁹, posibilitando la incorporación de las autoridades tradicionales y maestros de la cultura y lengua en los espacios educativos, brindándose una educación que respete y fortalezca su identidad, convirtiéndose en factores que fomentan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y previenen la deserción escolar.

En 2007, el Decreto 2406 reglamentó la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación para los Pueblos Indígenas de Colombia-CONTCEPI, como el espacio para propiciar la construcción de políticas públicas en materia educativa de y para los pueblos indígenas. En este espacio surgió el concepto de Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP¹⁰ como mecanismo de concreción de la educación propia que ha de contribuir a asegurar la pervivencia física y cultural de los 102 pueblos indígenas de Colombia. Durante once años de

⁹ Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.

¹⁰ El SEIP se define como “un conjunto de procesos que recogen el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y los principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos originarios” (Documento Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP. Bogotá, D.C. junio de 2013).

construcción colectiva se han desarrollado 38 sesiones de trabajo de la CONTCEPI, con avances significativos en el documento SEIP, en los componentes Político-Organizativo, Pedagógico y de Gestión:

- Político-organizativo. Se refiere a los fundamentos históricos, territoriales, culturales, políticos, organizativos, ley de origen/derecho mayor, articulaciones externas y sus efectos.
- Pedagógico. Relaciona las pedagogías indígenas propias, sus procesos y principios pedagógicos, el Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial, el Proyecto Educativo Comunitario, Semillas de vida y educación universitaria.
- Administración y gestión. Contiene los principios de administración propia, el rol de las autoridades indígenas, la estructura del SEIP, órganos de participación, espacios de diálogo de saberes, la administración del SEIP y el relacionamiento de los dinamizadores.

En este marco, y mientras se pone en funcionamiento el **Sistema de Educación Indígena Propio –SEIP–**, se implementa la administración del servicio educativo mediante la contratación en el marco del Decreto 2500 DE 2010 que reglamentó de manera transitoria la contratación de la administración del servicio educativo por parte de las ETC con diversas organizaciones indígenas (cabildos, asociaciones de cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas).

Con las **comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras** se ha avanzado en la elaboración consensuada, puesta en práctica y fortalecimiento de proyectos y modelos etnoeducativos e interculturales. Así mismo, tal como se ha venido haciendo durante los últimos años, se continúa apoyando la implementación de la **Cátedra de Estudios Afrocolombianos -CEA** - con las secretarías de educación a partir de lo señalado en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1122 de 1998 y los lineamientos de la Cátedra. (Documento 12 – Lineamientos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos MEN 2010).

Igualmente se ha avanzado en el proceso de concertación de la construcción del **estatuto docente** en cumplimiento de la Sentencia C-666 de 2016, proceso que se desarrolla en la **Comisión Cuarta de la Comisión Consultiva de Alto Nivel**.

El Ministerio de Educación Nacional acompaña la construcción de las políticas etnoeducativas que reconocen el contexto de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y avanza en la formulación de orientaciones para la etnoeducación en el país mediante la definición de la ruta de construcción de dichas políticas en concertación con la Comisión Pedagógica Nacional (espacio de diálogo y concertación con los delegados de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país en temas educativos creada a partir de la Ley 70 de 1993).

El Decreto 2957 de 2010 propende por la protección integral de los derechos del Pueblo Rrom o Gitano. En el artículo 14, el citado Decreto establece que el Ministerio de Educación Nacional orientará en coordinación con las secretarías de educación certificadas la prestación de un servicio educativo pertinente en un marco de inclusión y equidad. En este sentido, el MEN, ha apoyado al pueblo Rrom en la formulación de los lineamientos pedagógicos para la atención educativa pertinente de sus integrantes, como producto de una investigación participativa y comunitaria donde se dialogó y se concertó con los ancianos y ancianas, la comunidad educativa, sus autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas.

Como resultado de este proceso se construyó el documento-propuesta **"Lineamientos para la Atención Educativa del Pueblo Rrom o Gitano Asentados en Colombia". MEN-PRORROM**. Este documento se basa en el Zakono, que, desde los milenarios usos y costumbres transmitidos de manera oral, le indica a cada gitano y gitana los usos, valores, principios, roles y costumbres que le dan razón de ser a su existencia como gitano.

Actualmente, el MEN desarrolla los compromisos con el Pueblo Rrom inscritos en el PND, por ello avanzan en mesas de diálogo y concertación con las Kumpanías para la construcción la Política Pública Educativa para el Pueblo Rrom, así mismo para definir los Lineamientos de Educación y una estrategia de Educación Flexible, ello mediante contratación directa con este Pueblo y con la asistencia técnica del MEN.

De otra parte, el MEN viene implementando la Ley 1620 del 15 de marzo 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. En el marco de este Sistema:

- Se promueve la participación de los estudiantes en los procesos de convivencia, la implementación del Sistema Único de Información de Convivencia Escolar –SIUCE, para el reporte y seguimiento a casos que afectan la convivencia pacífica y para la implementación de protocolos para la prevención de situaciones que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes (violencias basadas en género, abordaje pedagógico del racismo y la discriminación étnico racial y, la xenofobia; suicidio y consumo de sustancias psicoactivas, así como la intervención adecuada de la policía en entornos escolares).

- Se fortalece alianza Familia – Escuela – recientemente creada por el Decreto 0459 del 10 de abril de 2024: Las familias son el primer referente para la niñez y la adolescencia se relacionan consigo mismos, con los demás y con el entorno, y a partir de allí construyen y consolidan sus proyectos de vida.

- Promoción de la Educación CRESE (educación ciudadana para la reconciliación, socioemocional, antirracista y para el cambio climático).

EDUCACIÓN SUPERIOR:

El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del Viceministerio de Educación Superior, desarrolló los lineamientos de Educación Inclusiva e Intercultural con los cuales se ha venido promoviendo que las IES en la definición de acciones y estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el acceso, permanencia y condiciones de calidad de las IES en el País de las poblaciones de especial protección constitucional (Población Víctima, Población con discapacidad, Grupos étnicos – indígenas, comunidades negras, Rrom, Población de Frontera).

Hemos reconocido la Educación Inclusiva e intercultural como una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que trasciende la dicotomía de o tradicional asociado al concepto de exclusión que permite pensar un modelo educativo abierto y generoso que atiende la diversidad como una característica inherente no solo al ser humano sino a la vida. Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales de política pública que contribuyan a la consolidación de una país equitativo e incluyente.

Es por ello que los Lineamientos de educación Inclusiva, entregados al país en Marzo de 2014 han sido que recogió el interés demostrado por las instituciones de educación superior de nuestro país de desarrollar este modelo educativo. En él se abrió el camino para lograr que la educación superior de Colombia “potencie y valore la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promueva el respeto a ser diferente y facilite la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural”.

Han pasado 10 años, y dichos lineamientos requieren incorporar elementos que den cuenta de una mayor visibilización de los procesos de educación intercultural, así como de las diversidades y la consolidación de acción para prevenir y generar la apuesta por una política antirracista. Antes de pasar a los retos que esto nos implica, revisemos un poco los logros a la fecha:

- Construcción de orientación para la promoción de la educación superior inclusiva, intercultural(<https://www.mineduacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Publicaciones-Educacion-Superior/357277:Lineamientos-de-politica-de-educacion-superior-inclusiva>):
 - Lineamientos de política de educación superior inclusiva. (https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-357277_recurso_0.pdf)
 - Índice de Inclusión para Educación superior (https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-357277_recurso_1.pdf)

- Creación de Fondos poblacionales para promover el acceso a Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales, Pueblo Rrom, Población con discapacidad, Víctimas del conflicto armado y la política de gratuidad con enfoque diferencial.
 - Como parte de las estrategias de Financiación, para los pueblos indígenas se ha consolidado el Fondo Álvaro Ulcue Chocue creado por la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 1990, con el propósito de facilitar el ingreso de los Indígenas Colombianos a programas de pregrado y posgrado, y reglamentado mediante el convenio de Cooperación Interinstitucional para la administración del Fondo, suscrito entre el Ministerio del Interior y el ICETEX.
Este fondo es un mecanismo creado con el propósito de realizar acciones que promuevan el etno-desarrollo y crecimiento integral de las comunidades indígenas, y se apoyan en la formación y capacitación de sus recursos humanos para integrarlos al desarrollo nacional, a través del otorgamiento de créditos educativos “condonables” por prestación de servicios a los pueblos indígenas.
En 2023 se avanzó en la reglamentación de la ley 1986 con la cual se avanzará en mayores beneficios para los y las estudiantes indígenas entre ellos el incremento de recursos a financiar en el fondo a 4SMLV. Con relación a los beneficiarios a la fecha podemos encontrar que entre 2013 y 2024 se han beneficiado 18.789 nuevos estudiantes mediante el Fondo Alvaro Ulcue Chocue
 - Como parte de las acciones directas desde educación superior se ha avanzado en la articulación con Ministerio del Interior y el ICETEX, y se han definido acciones para el acceso y permanencia de las poblaciones a la Educación Superior, dentro de ellas se han definido estrategias de financiación para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueros y Raizales, mediante la creación y puesta en marcha del Fondo de Comunidades Negras. Este fondo, es un mecanismo por medio del cual se facilita el acceso, permanencia y graduación de estudiantes de las Comunidades Negras al Sistema de Educación Superior incluyente, a fin de garantizarles el derecho a tener igualdad de oportunidades en relación con el resto de la sociedad colombiana. (La expresión Comunidades Negras incluye a las Poblaciones Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Estos créditos se conceden para educación formal, presencial o a distancia dentro del país en los siguientes niveles académicos: técnica, tecnológica o universitaria, especialización, maestría, doctorado y post doctorado. El cual cubre matrícula, sostenimiento y trabajo de grado, entre 2013 y 2024, se han beneficiado 26.659 estudiantes miembros de las comunidades negras
 - **Programa Fullbright- MEN.** Estrategia para apoyar estudios de maestría, mediante la cual el MEN y Fullbright se unen para promover la formación de líderes afrodescendientes de Colombia para contribuir al desarrollo de las regiones a las que pertenecen mediante formación

en programas de maestría. Entre 2009 y 2022 se han beneficiado 53 estudiantes

- Con la población Rrom, se ha avanzado en su inclusión dentro de las estrategias de financiación atención diferencial para la población Rrom, y se cuenta con un fondo para promover el acceso, permanencia y graduación de la población Rrom a la educación superior, mediante la financiación de la matrícula y un subsidio de sostenimiento, desde su creación en 2017 a la fecha se han beneficiado 35 estudiantes mediante adjudicación de los beneficios en el marco del fondo para población Rrom
- En cuanto a la Población Víctima del conflicto armado, la estrategia se ha centrado en la creación del Fondo en Administración Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia, mediante el cual se Ofrece créditos 100% condonables para estudios de pregrado en los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Universitario, dirigido a Víctimas del conflicto armado interno colombiano incluidos en Registro Único de Víctimas RUV o reconocidos como tales en los procesos de Restitución de Tierras o de Justicia y Paz.
El fondo financia un programa de Educación Superior en los niveles técnico profesional, tecnológico o universitario, en modalidad presencial o a distancia, a partir de cualquier semestre o año académico
- Con relación a la población con discapacidad, se cuenta con un fondo que brinda Créditos condonables a estudiantes con discapacidad de estratos 1, 2 o 3, a través de la financiación del 100% del valor de la matrícula y sostenimiento para cursar programas de pregrado, en nivel técnico profesional, tecnológico o universitario en modalidad presencial o a distancia en Colombia y en cualquier Instituciones de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Estos créditos serán 100% condenables siempre y cuando se logre la obtención del título del programa académico por parte del beneficiario del programa.
- En el marco de la política de gratuidad, con la apuesta del programa Puedo estudiar, se han beneficiado a la fecha 342.274 mujeres y 294.555 hombres en las diferentes Instituciones de Educación Superior Públicas del país, lo que corresponde al 53.75 % de participación de mujeres beneficiarias de la Política de Gratuidad

Sexo	Total general	Porcent aje
Femenino	342.274	53,75%
Masculino	294.555	46,25%
Total general	636.829	100,00 %

Fuente: SAGIES febrero 2024

Adicionalmente es importante resaltar que se han beneficiado 20.250 indígenas de los cuales 10.864 son mujeres indígenas, y 118.706 víctimas del conflicto armado de las cuales 68.576 mujeres víctimas del conflicto armado

- Hemos avanzado en la construcción colectiva se han desarrollado 59 sesiones de trabajo de la CONTCEPI, con avances significativos en la estructuración del documento SEIP, en los componentes PEDAGÓGICO, POLÍTICO –ORGANIZATIVO y de GESTIÓN, comprendidos como:

Componente Político-organizativo. Se refiere a los fundamentos: históricos, territoriales, culturales, político organizativos, ley de origen/derecho mayor, articulaciones externas y sus efectos.

Componente Pedagógico. Relaciona las pedagogías indígenas propias, sus procesos pedagógicos, principios pedagógicos, el Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial, el Proyecto Educativo Comunitario, Semillas de vida y educación superior.

Componente de Administración y gestión. Contiene los principios de administración propia, el rol de las autoridades indígenas, la estructura del SEIP, órganos de participación, espacios de diálogo de saberes, la administración del SEIP, el relacionamiento de los dinamizadores.

Se proyecta la expedición del SEIP para 2024.

En el marco de las acciones para la puesta en marcha del Sistema de Educación indígena Propio SEIP, y con la expedición del decreto 1953 del 07 de octubre de 2014, por medio del cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política.

Desde educación superior se retoman las acciones definidas en el marco de dicho decreto para la creación de Instituciones de Educación Superior Indígenas Propias, en el TÍTULO III denominado DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO" SEIP, y en su Capítulo VI DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INDÍGENAS PROPIAS, en el cual se plantearon dos rutas para la creación de IES indígenas propias:

Por un lado, la facultad para la creación de Instituciones de Educación Superior, que recoge los elementos para la creación, naturaleza, requisitos, organización, dirección, programas académicos. Y un artículo transitorio para el reconocimiento de proyectos educativos propios, en cumplimiento de la normatividad existente.

En virtud del decreto y en especial del artículo transitorio en 2018 se avanzó en el reconocimiento de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN: CRIC en el Departamento del Cauca mediante Resolución No. 002 de junio de 2018 y de acuerdo con los lineamientos del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, el MEN viene avanzando en acompañamiento técnico para su proceso de consolidación. Respecto a los programas de formación, se entregaron 10 registros calificados en noviembre de 2018: Revitalización de la madre tierra, Licenciatura en pedagogías comunitarias, Licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales, Comunicación propia intercultural, Tecnología en pedagogía y lingüística aplicada para la revitalización de la lengua nasa, Tecnología en administración pública especial para los territorios ancestrales indígenas, Licenciatura en pedagogía para la revitalización de lenguas originarias, Derecho propio intercultural, Administración y gestión propia y Buen vivir comunitario.

Adicionalmente, al proceso con la UAIIN-CRIC se ha avanzado en el acompañamiento técnico y financiero a la consolidación de los proyectos de Misak Universidad, Universidad de Pastos y Quillasingas, Universidad Nacional Indígena de la ONIC, y la Universidad Indígena de la amazonia orientada por la OPIAC.

Así como propuestas para la creación de la Universidad para comunidades negras UNIPROPIA y las apuestas de universidades de Catatumbo y Macizo.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Pueblos indígenas:

Términos clave:

- Estigmatización: 'La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente' (traducción libre del Cambridge Dictionary).
- Estereotipo: 'Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea' (traducción libre del Cambridge Dictionary).

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas
- ☒ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas
- ☒ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales
- ☒ Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas

- ☒ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas
- ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas
- ☒ Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas
- ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural
- ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización
- ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural
- ☒ Se garantiza la instrucción en la lengua materna
- ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas
- ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos y prejuicios
- ☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del Viceministerio de Educación Superior, desarrolló los lineamientos de Educación Inclusiva e Intercultural con los cuales se ha venido promoviendo que las IES en la definición de acciones y estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el acceso, permanencia y condiciones de calidad de las IES en el País de las poblaciones de especial protección constitucional (Población Víctima, Población con discapacidad, Grupos étnicos – indígenas, comunidades negras, Rrom, Población de Frontera).

Hemos reconocido la Educación Inclusiva e intercultural como una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que trasciende la dicotomía de o tradicional asociado al concepto de exclusión que permite pensar un modelo educativo abierto y generoso que atiende la diversidad como una característica inherente no solo al ser humano sino a la vida. Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad, mediante el pleno ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales de política pública que contribuyan a la consolidación de una país equitativo e incluyente.

Es por ello que los Lineamientos de educación Inclusiva, entregados al país en Marzo de 2014 han sido que recogió el interés demostrado por las instituciones de educación superior de nuestro país de desarrollar este modelo educativo. En él se abrió el camino para lograr que la educación superior de Colombia “potencie y valore la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promueva el respeto a ser diferente y facilite la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural”.

Han pasado 10 años, y dichos lineamientos requieren incorporar elementos que den cuenta de una mayor visibilización de los procesos de educación intercultural, así como de las diversidades y la consolidación de acción para prevenir y generar la apuesta por una política antirracista. Antes de pasar a los retos que esto nos implica, revisemos un poco los logros a la fecha:

- Construcción de orientación para la promoción de la educación superior inclusiva, intercultural(<https://www.mineduacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Publicaciones-Educacion-Superior/357277:Lineamientos-de-politica-de-educacion-superior-inclusiva>):
 - Lineamientos de política de educación superior inclusiva. (https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-357277_recurso_0.pdf)
 - Índice de Inclusión para Educación superior (https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-357277_recurso_1.pdf)
- Creación de Fondos poblacionales para promover el acceso a Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales, Pueblo Rrom, Población con discapacidad, Víctimas del conflicto armado y la política de gratuidad con enfoque diferencial.
 - Como parte de las estrategias de Financiación, para los pueblos indígenas se ha consolidado el Fondo Álvaro Ulcue Chocue creado por la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 1990, con el propósito de facilitar el ingreso de los Indígenas Colombianos a programas de pregrado y posgrado, y reglamentado mediante el convenio de Cooperación Interinstitucional para la administración del Fondo, suscrito entre el Ministerio del Interior y el ICETEX. Este fondo es un mecanismo creado con el propósito de realizar acciones que promuevan el etno-desarrollo y crecimiento integral de las comunidades indígenas, y se apoyan en la formación y capacitación de sus recursos humanos para integrarlos al desarrollo nacional, a través del otorgamiento de créditos educativos “condonables” por prestación de servicios a los pueblos indígenas. En 2023 se avanzó en la reglamentación de la ley 1986 con la cual se avanzará en mayores beneficios para los y las estudiantes indígenas entre ellos el incremento de recursos a financiar en el fondo a 4SMLV. Con relación a los beneficiarios a la fecha podemos encontrar que entre 2013 y 2024 se han beneficiado 18.789 nuevos estudiantes mediante el Fondo Alvaro Ulcue Chocue
- Hemos avanzado en la construcción colectiva se han desarrollado 59 sesiones de trabajo de la CONTCEPI, con avances significativos en la estructuración del documento SEIP, en los componentes PEDAGÓGICO, POLÍTICO –ORGANIZATIVO y de GESTIÓN, comprendidos como:

Componente Político-organizativo. Se refiere a los fundamentos: históricos, territoriales, culturales, político organizativos, ley de origen/derecho mayor, articulaciones externas y sus efectos.

Componente Pedagógico. Relaciona las pedagogías indígenas propias, sus procesos pedagógicos, principios pedagógicos, el Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial, el Proyecto Educativo Comunitario, Semillas de vida y educación superior.

Componente de Administración y gestión. Contiene los principios de administración propia, el rol de las autoridades indígenas, la estructura del SEIP, órganos de participación, espacios de diálogo de saberes, la administración del SEIP, el relacionamiento de los dinamizadores.

Se proyecta la expedición del SEIP para 2024.

En el marco de las acciones para la puesta en marcha del Sistema de Educación indígena Propio SEIP, y con la expedición del decreto 1953 del 07 de Octubre de 2014, por medio del cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política.

Desde educación superior se retoman las acciones definidas en el marco de dicho decreto para la creación de Instituciones de Educación Superior Indígenas Propias, en el TÍTULO III denominado DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO" SEIP, y en su Capítulo VI DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INDÍGENAS PROPIAS, en el cual se plantearon dos rutas para la creación de IES indígenas propias:

Por un lado, la facultad para la creación de Instituciones de Educación Superior, que recoge los elementos para la creación, naturaleza, requisitos, organización, dirección, programas académicos. Y un artículo transitorio para el reconocimiento de proyectos educativos propios, en cumplimiento de la normatividad existente.

En virtud del decreto y en especial del artículo transitorio en 2018 se avanzó en el reconocimiento de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN:_CRIC en el Departamento del Cauca mediante Resolución No. 002 de junio de 2018 y de acuerdo con los lineamientos del Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, el MEN viene avanzando en acompañamiento técnico para su proceso de consolidación. Respecto a los programas de formación, se entregaron 10 registros calificados en noviembre de 2018: Revitalización de la madre tierra, Licenciatura en pedagogías comunitarias, Licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales, Comunicación propia intercultural, Tecnología en pedagogía y lingüística aplicada para la revitalización de la lengua nasa, Tecnología en administración pública especial para los territorios ancestrales indígenas, Licenciatura en pedagogía para la revitalización de lenguas originarias, Derecho propio intercultural, Administración y gestión propia y Buen vivir comunitario.

Adicionalmente, al proceso con la UAIIN-CRIC se ha avanzado en el acompañamiento técnico y financiero a la consolidación de los proyectos de Misak Universidad, Universidad de Pastos y Quillasingas, Universidad Nacional Indígena de la ONIC, y la Universidad Indígena de la amazonia orientada por la OPIAC.

Así como propuestas para la creación de la Universidad para comunidades negras UNIPROPIA y las apuestas de universidades de Catatumbo y Macizo.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

1. Lenguas nativas:

- Se requieren más docentes interculturales, parlantes en lengua nativa, preferentemente de los mismos pueblos y comunidades.
- Riesgo de extinción y precariedad de algunas lenguas nativas.
- Escasez de materiales y recursos educativos en lenguas nativas y con pertinencia étnica e intercultural.

2. Formación docente: Se requiere fortalecer la etnoeducación y la educación propia, con fuerte incorporación de miembros de las mismas comunidades como docentes, evitando al máximo docentes externos, buscando así garantías en la preservación de las culturas propias.

3. Presupuesto: Es la principal barrera para la garantía de la educación propia de los pueblos y comunidades étnicas.

4. Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas 4. El panorama de la creciente migración de población venezolana ha implicado importantes desafíos para Colombia, por lo que el Gobierno Nacional, en conjunto con los gobiernos territoriales, ha implementado una política clara y solidaria en la que el sector educativo ha realizado las adaptaciones necesarias para garantizar la atención e integración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes. Sin embargo, la velocidad y magnitud del fenómeno migratorio, la confluencia de situaciones de emergencia social, sanitaria y económica que el país ha enfrentado en los últimos años, sumado a algunos rezagos estructurales del sistema educativo, conducen a reflexionar acerca de la necesidad de profundizar en acciones estratégicas para sortear los retos y dificultades que significa la garantía de las trayectorias educativas para todos los niños, niñas y adolescentes migrantes que provienen de Venezuela. A continuación, se presentan algunos de los principales desafíos que subsisten para asegurar el derecho a la educación para esta población.

- Reestablecer el diálogo político y técnico con los sectores de educación y comunidades educativas de las zonas de frontera en torno al fortalecimiento de la educación en estos territorios
- Socialización y visibilización de la ruta y la normativa que garantiza el acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad y equidad para cualquier niño, niña o adolescente sin importar su condición u origen.
- Fortalecer la capacidad de gestión de la oferta educativa en las Secretarías de Educación y las Instituciones Educativas con el fin de contar con mejores herramientas para gestionar la cobertura adicional que se está presentando por efectos de la movilidad humana.
- Facilitar la provisión de herramientas y mecanismos que apoyen el proceso de transición y nivelación de los estudiantes extranjeros y retornados al sistema educativo colombiano, teniendo en cuenta las diferencias académicas existentes entre los países de la región.
- Fortalecer y activar los mecanismos de convivencia para la prevención de la Xenofobia, en el marco de la promoción de la convivencia escolar.
- Formación y acompañamiento a docentes sobre cómo recibir en el sistema educativo a la población migrante.
- Impulso a los procesos de regularización migratoria de los estudiantes y sus familias.
- Fortalecer los mecanismos que permitan conocer la demanda por fuera del Sistema Educativo.
-

Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas [1]. SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE COBERTURA

[1] “Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos” ([Informe de la UNESCO](#) “Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación”, 2020, pág. 2).

Términos clave:

- Estigmatización: 'La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente' (traducción libre del Cambridge Dictionary).
- Estereotipo: 'Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea' (traducción libre del Cambridge Dictionary).

Seleccione todos los correspondientes

- ✓ ☐ La legislación contempla su derecho a la educación
- ✓ ☐ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación
- ✓ ☐ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias
- ✓ ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa

- ☐ Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación
- ☐ Existen procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas

✓ ☐ Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión

- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización
- ☐ Existen incentivos financieros y becas
- ☐ Se proporciona asistencia auxiliar
- ☐ Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos y prejuicios
- ☐ Existen programas de aprendizaje acelerado
- ☐ Se imparten programas de educación no formal o alternativa
- ☐ Se imparten clases de idiomas a los recién llegados
- ☐ Se promueve la educación multilingüe e intercultural
- ☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas: **COBERTURA**

En noviembre del 2023 se emitió la circular 038, en ejercicio de las potestades atribuidas por el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia, la función contenida en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 del artículo 6 del Decreto 5012 de 2009 y lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del artículo 1.1.1.1 del Decreto 1075 de 2015, con el propósito de socializar y definir lineamientos generales para las Instituciones educativas de educación preescolar, básica y media e Instituciones de Educación Superior, sobre el acceso a la educación de la población migrante y las posibles alternativas que en el marco de la garantía de sus derechos humanos y constitucionales, se deben adoptar en relación con su regularización e identificación, como requisitos para adelantar o culminar los procesos educativos, lo anterior en el marco de la normativa que regula la materia y el análisis de la Corte Constitucional en la sentencia T- 356 de 2023. Esta circular ha sido socializada a través de diferentes estrategias con Entidades Territoriales Certificadas y con comunidades educativas, a fin de garantizar su aplicación.

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos? **SOLICITAR A LA**

DIRECCIÓN DE COBERTURA

Seleccione una de las siguientes opciones

☒ **Sí**

☐ No

Sin respuesta

- **Explique.**

En el marco de la estrategia sectorial de la Gestión Integral del Riesgo Escolar – GIRE, se orienta a las Entidades Territoriales Certificadas para enfrentar las afectaciones ligadas al cambio climático, enmarcadas en la Circular 19 del 2023 y la Circular N° 65 del 18 de diciembre de 2023 emitida por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que ha sido acompañada por el MEN a través del equipo de la Dirección de Cobertura y Equidad.

Una vez fue anunciada la alerta de la llegada del ‘Fenómeno del Niño, se emitió la Directiva Ministerial 002 de agosto de 2023 en la que se dictaban orientaciones de gestión integral del riesgo escolar y se convocó a los entes responsables del servicio educativo en los territorios a realizar acciones integrales tendientes a gestionar el riesgo escolar e incorporar procesos pedagógicos relacionados con la Educación en Emergencias (EeE).

- **¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.**

El panorama de la creciente migración de población venezolana ha implicado importantes desafíos para Colombia, por lo que el Gobierno Nacional, en conjunto con los gobiernos territoriales, ha implementado una política clara y solidaria en la que el sector educativo ha realizado las adaptaciones necesarias para garantizar la atención e integración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes.

Sobre el caso particular de la región del Darién y la zona del Urabá, en límites con Panamá, el análisis de matrícula que toma como base 15 municipios de los departamentos de Antioquia y Chocó que conforman la región, se registró para el año 2023 una matrícula total de 164.572 estudiantes, de estos, la población extranjera total es de 4.939 estudiantes de los cuales 4.811(97,4%) son de origen venezolano y 128 (2,59%) de otras nacionalidades. En lo corrido de 2024 se avanza en un proceso de consolidación de matrícula que se acerca al promedio nacional; para lo cual se plantea acompañar procesos de búsqueda activa en el primer semestre de 2024 y así fortalecer la gestión de cobertura en la región.

Así, el país ha realizado importantes esfuerzos para lograr la acogida e inclusión de la población migrante venezolana en los establecimientos educativos, a través de las estrategias implementadas en los últimos años y descritas en el presente documento. Sin embargo, la velocidad y magnitud del fenómeno migratorio, la confluencia de situaciones de emergencia social, sanitaria y económica que el país ha enfrentado en los últimos años, sumado a algunos rezagos estructurales del sistema educativo, conducen a reflexionar acerca de la necesidad de profundizar en acciones estratégicas para sortear los retos y dificultades que significa la garantía de las trayectorias educativas para todos los niños, niñas y adolescentes migrantes que provienen de Venezuela. A continuación, se presentan algunos de los principales desafíos que subsisten para asegurar el derecho a la educación para esta población.

- Reestablecer el diálogo político y técnico con los sectores de educación y comunidades educativas de las zonas de frontera en torno al fortalecimiento de la educación en estos territorios
- Socialización y visibilización de la ruta y la normativa que garantiza el acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad y equidad para cualquier niño, niña o adolescente sin importar su condición u origen.
- Fortalecer la capacidad de gestión de la oferta educativa en las Secretarías de Educación y las Instituciones Educativas con el fin de contar con mejores herramientas

para gestionar la cobertura adicional que se está presentando por efectos de la movilidad humana.

- Facilitar la provisión de herramientas y mecanismos que apoyen el proceso de transición y nivelación de los estudiantes extranjeros y retornados al sistema educativo colombiano, teniendo en cuenta las diferencias académicas existentes entre los países de la región.
- Fortalecer y activar los mecanismos de convivencia para la prevención de la Xenofobia, en el marco de la promoción de la convivencia escolar.
- Formación y acompañamiento a docentes sobre cómo recibir en el sistema educativo a la población migrante.
- Impulso a los procesos de regularización migratoria de los estudiantes y sus familias.
- Fortalecer los mecanismos que permitan conocer la demanda por fuera del Sistema Educativo.

Personas con discapacidad:

Términos clave:

- Estigmatización: 'La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente' (traducción libre del Cambridge Dictionary).
- Estereotipo: 'Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea' (traducción libre del Cambridge Dictionary).

Seleccione todos los correspondientes

- ✓ ☐ La legislación contempla su derecho a la educación
- ✓ ☐ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación
- ✓ ☐ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias
☐ Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas
- ✓ ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ✓ ☐ Existen incentivos financieros y becas
- ✓ ☐ Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad

- ✓ ☐ Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad
- ✓ ☐ Se proporciona asistencia auxiliar
- ✓ ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje
- ✓ ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos y prejuicios
- ✓ ☐ Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico
- ☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

En las sentencias T – 620 de 1999, SU – 1149 de 2000, T – 826 de 2004, T- 1269 de 2005, T – 022 de 2009, T- 571 de 2013, T - 791 de 2014 y T – 020 de 2019 la Corte ha precisado que la permanencia en el sistema educativo adquiere especial relevancia cuando se trata de **personas con limitaciones físicas o mentales**. Así, las **personas con discapacidad** no pueden ser discriminadas para que accedan y permanezcan en el sistema educativo. Las autoridades deben tomar medidas específicas para asegurar el goce efectivo de este derecho.

Las reglas jurisprudenciales sobre el tema son las siguientes:

"a) la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los menores discapacitados.

b) la educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción de tutela sólo cuando las valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor.

c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo.

d) En caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, esta no sólo se preferirá, sino que se ordenará.

e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado."

De otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de los menores de edad con talentos o capacidades extraordinarios a la educación especial tiene el carácter de fundamental. Este derecho puede ser exigido por quienes acrediten que poseen talentos y capacidades excepcionales y, además, tienen méritos suficientes para acceder y permanecer dentro del sistema especial de educación.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Prevalecen concepciones, imaginarios, estereotipos desde donde se contempla que las personas con discapacidad como personas que no aprenden no avanzan, se convierten en un obstáculo para los demás estudiantes y a la discapacidad como enfermedad. Por lo tanto, se generaliza a todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la misma manera, desconociéndose las particularidades características de cada uno, así como sus habilidades, capacidades y potencialidades.

y prácticas pedagógicas tanto en el contexto escolar, como en otros escenarios que se constituyen en barreras para el aprendizaje y la participación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad centradas en el déficit, como en la condición biológica, que no contemplan la perspectiva pedagógica que potencia y acude a diferentes estrategias, desde las cuales se cuenta con un enfoque apreciativo y que ponen al servicio condiciones llevan a cabo procesos de valoración pedagógica del cual se derivan los apoyos, ajustes razonables y la construcción del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR

Además, algunos establecimientos educativos aun cuentan con propuestas que segregan, aíslan o agrupan a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, en las cuales no se contemplan las particularidades, características, edades, intereses de los estudiantes. Además, no tienen en cuenta los avances construidos desde las orientaciones, principios y fundamentos del diseño universal para el aprendizaje, los procesos de evaluación pedagógica, apoyos y ajustes razonables al alcance de los estudiantes y donde la propuesta educativa se vea permeada en la organización curricular, el modelo pedagógico, los procesos de evaluación pedagógica. Hecho que hace que los estudiantes en ocasiones no tengan la actitud de acogida y bienvenida con apertura para el ingreso al sistema educativo de carácter formal.

Al igual, para el caso de los estudiantes en extraedad, es decir, que están por encima de la edad esperada para el curso de la educación formal, no se cuenta con una propuesta educativa basada en estrategias flexibles prácticas pedagógicas basadas en sus intereses, proyecto de vida y que de respuesta efectiva a estos estudiantes.

Educandos de familias pobres:

Términos clave:

- Estigmatización: 'La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente' (traducción libre del Cambridge Dictionary).
- Estereotipo: 'Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea' (traducción libre del Cambridge Dictionary).

Seleccione todos los correspondientes

✓ ☐ Existen incentivos financieros y becas para la escolarización

- ✓ ☐ El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria
- ✓ ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ✓ ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización
- ✓ ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos y prejuicios

☐ Otro:

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Es importante señalar que el carácter de derecho fundamental que le otorga la Constitución Política a la educación implica que el Estado debe garantizar su ejercicio por parte de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, e igualmente en condiciones de gratuidad de manera que no se impida su ejercicio por obstáculos o condiciones de tipo económico. En consecuencia, la garantía de los derechos implica su prestación de forma gratuita, por lo cual no puede ser considerada como un subsidio, lo cual se asocia a una "ayuda" o asistencia especial por parte del Estado.

En virtud de ello, se informa que con la expedición del Decreto 4807 de 2011, compilado en el Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, se reglamentó la gratuidad educativa para todos los estudiantes de los establecimientos educativos estatales matriculados entre los grados de transición a undécimo. Así mismo, el artículo 2.3.1.6.4.2 del Decreto 1075 de 2015 establece: "La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios".

Debido a la gratuidad educativa, los estudiantes que están vinculados a través de la matrícula oficial, no están obligados a asumir ningún costo para el desarrollo de sus actividades académicas u otros cargos relacionados en la educación preescolar, básica y media. Adicionalmente, se cuenta con estrategias de permanencia como alimentación escolar, transporte escolar, jornadas escolares complementarias, entre otras, cuya implementación es definida desde los establecimientos educativos oficiales en articulación con las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, las cuales son financiadas por diferentes fuentes como son el Sistema General de Participación (SGP), recursos propios de los territorios, Sistema General de Regalías, aportes de empresa privada o cooperación internacional y en casos especiales, aportes de la Nación, lo que apunta a garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Por otro lado, en relación con las niñas y los niños en primera infancia, se informa que el país también cuenta con la oferta pública de servicio de educación inicial, la cual, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 19 de la Ley 1804 de

2016 “Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones”, es liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. Así mismo, algunas entidades territoriales certificadas en educación, como Bogotá D.C, Medellín, entre otras, cuentan con oferta pública propia para la prestación de este servicio.

Es importante tener en cuenta que para todas las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos la educación en Colombia se brinda de manera gratuita, y específicamente para quienes presentan discapacidad, además de ser gratuita, se brinda un recurso adicional desde el sistema general de participaciones SGP correspondiente al 20% como lo estipula el Decreto 1421 de 2017:

Recursos financieros para la atención educativa de personas con discapacidad. El Ministerio de Educación Nacional promoverá la prestación de un eficiente y oportuno servicio educativo en el sector oficial a la población en situación de discapacidad, con los recursos que se giran a través del Sistema General de Participaciones por la atención a cada estudiante reportado en el sistema de matrícula SIMAT. Para el efecto, por cada estudiante con discapacidad reportado en el sistema de matrícula SIMAT, se girará un 20% o porcentaje adicional, de conformidad con la disponibilidad presupuesta! que haya en cada vigencia, y que por nivel y zona defina anualmente la Nación.

En el artículo 2.3.3.5.2.2. Líneas de inversión. De conformidad con el artículo anterior, las entidades territoriales certificadas en educación deberán garantizar la prestación eficiente y oportuna del servicio educativo al interior de su jurisdicción y, para ello, podrán, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones más los recursos propios que decidan destinar, implementar las siguientes líneas de inversión a favor de los estudiantes con discapacidad: i) creación de empleos temporales de docentes de apoyo pedagógico, viabilizados anualmente por el Ministerio de Educación Nacional, para el acompañamiento a establecimientos educativos y docentes de aula, los cuales quedarán adscritos a las plantas de las respectivas entidades territoriales certificadas; ii) contratación de apoyos que requieran los estudiantes, priorizando intérpretes de la Lengua de señas Colombiana Español, guías intérpretes, modelos lingüísticos, mediadores y tiflólogos, y iii) herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas.

Para la educación inicial, básica y media en general, no existen incentivos ni becas, por la misma naturaleza de la oferta gratuita, no obstante, para las familias más pobres, desde el 2000 se desarrolla el Programa Familias en Acción, el cual ha desarrollado cuatro fases (Fase 1: 2000 – 2006, Fase 2: 2007 – 2012, Fase 3: 2013 – 2021, Fase 4: 2022 – actual), con familias pobres y en extrema pobreza con niñas, niños adolescentes y jóvenes a quienes entregan un incentivo económico condicionado.

Desde marzo 2023 inició la cuarta fase de operación de **Familias en Acción – Tránsito a Renta Ciudadana** a través de la Resolución No. 00542 de 2023. Este programa tiene como objetivo “Contribuir a la superación y prevención de la pobreza, la formación de capital humano, a la formación de competencias

ciudadanas y comunitarias, mediante el apoyo monetario directo y acceso preferencial a programas complementarios a las familias participantes y titulares del Programa Familias en Acción.”

Programa Renta Ciudadana: Es el programa central del sistema de transferencias, con el que el gobierno actual busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y apoyar la economía local, mediante la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas, siguiendo los principios de integralidad, efectividad y eficiencia.

El **Programa Renta Joven** es la evolución del Programa “Jóvenes en Acción” y surge con el ánimo de contribuir a la inclusión social y económica de las juventudes y promover la consolidación de trayectorias de vida desde la dignidad y la garantía de derechos. Este programa fomenta el acceso, permanencia y graduación de la educación superior y formación complementaria mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas y gestiona nuevas oportunidades para la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual. Renta Joven comienza a operar en 2024 y está integrado al sistema de transferencias establecido por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Programa Economía Popular para el Cambio: Busca fortalecer técnica y financieramente iniciativas productivas de la economía popular, comunitaria y solidaria, con acompañamiento, asistencia técnica, y activos e insumos productivos, para contribuir a mejorar los ingresos de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, cerrar brechas de inequidad y superar la pobreza.

Todos estos programas, benefician a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de manera directa (subsídios condicionados a la asistencia educativa) o indirecta a través de sus familias en pobreza y extrema pobreza.

¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La principal dificultad para la garantía del derecho a la **educación inicial** de manera universal y gratuita es presupuestal, para ello se trabaja en una reforma al Sistema General de Participaciones que en Colombia financia la educación.

Respecto a los niveles de Educación Básica y Media, las dificultades se relacionan con los bajos ingresos de las familias, ante lo cual niñas, niños y adolescentes se ven obligados a contribuir con recursos para sus familias. Así mismo, en el caso del campo, a lo anterior se suman las dificultades del conflicto armado que persiste en algunos territorios del país, con el consecuente reclutamiento de menores de edad y jóvenes, confinamientos, violencias; además, las limitaciones de acceso por la ruralidad dispersa y, la falta de calidad y pertinencia que históricamente la han mantenido rezagada la educación rural respecto de la educación urbana; por ello, el actual gobierno desde el Plan Nacional de Desarrollo ha privilegiado la inversión en los territorios afectados por el conflicto armado (Municipios ZOMAC y PEDET), los históricamente excluidos del desarrollo y rurales y rurales dispersos.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación

2.1 Atención y educación de la primera infancia

A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010 [1] y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia [2]. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

[1] En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

[2] Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos
- ☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles
- ☒ Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna
- ☒ Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

Las acciones que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación Nacional para la educación inicial a lo largo de los años, se cimientan en la **Política de Estado de Estado para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia** que se armoniza con el marco normativo antes referido.

Esta política representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los

procesos, los valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad.

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la **perspectiva de derechos** y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo anterior **a través de la atención integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y condición.**

La política se cimenta en los principios consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, así como en la legislación nacional e **internacional asociada**. Reafirma los diez principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos sin excepción, **distinción o discriminación por motivo alguno**; la protección especial de su libertad y dignidad humana, y el interés superior del niño.

Se fundamenta en la **Doctrina de la Protección Integral** como marco de acción, en tanto reconoce a las niñas y a los niños en primera infancia **como sujetos de derechos**, e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de los mismos, a la prevención de su amenaza o vulneración y a su restablecimiento inmediato.

El Gobierno del cambio ha reconocido que ser potencia de la vida requiere que las personas históricamente excluidas vivan con dignidad y que puedan hacerlo en un contexto de igualdad y no discriminación. Para ello, en el marco de las metas del PND 2022-2026 Ley 2294 de 2023, el sector educativo avanza en la ampliación de la cobertura educativa, teniendo como meta final la **universalización progresiva de la educación inicial en el marco de la atención integral para la primera infancia.**

En este marco, la meta trazada para la educación inicial en el marco de la atención integral para este cuatrienio se está movilizando a través de seis líneas estratégicas:

Líneas estratégicas	Acciones concretas
Acceso y permanencia de las niñas y los niños en el 2° ciclo de la educación inicial (preescolar) en el marco de la atención integral.	1. En cuanto al acceso : -Búsquedas Activas comunitarias a través de estrategias que permiten fortalecer la identificación, captación y gestión oportuna y articulada en los territorios de la atención para niñas y niños con discapacidad. Acciones para garantizar el tránsito armónico y efectivo de niñas y niños que egresan de las modalidades de atención del ICBF y de los programas de Prosperidad Social, y que se vinculan al sector educativo en el nivel de preescolar. Para este propósito, se cuenta con las Mesas de Tránsito Territoriales y la Mesa de Tránsito Nacional, así como con reuniones de seguimiento que se realizan en conjunto con el MEN, el ICBF y las ETC, enfocadas especialmente en aquellos casos donde existe un mayor número de niñas y niños con discapacidad que no han accedido al servicio educativo. -Registro en el SIMAT de las personas con discapacidad que incluye 7 categorías.

	-Ubicación de las niñas y los niños en la oferta pertinente de acuerdo con sus características (oferta general, bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva, hospitalaria/domiciliaria, y formación de adultos). -Ampliación de cobertura para los grados de jardín y prejardín, lo cual, permite contar con mayor oferta territorial para las niñas y los niños con discapacidad. 2. En cuanto a la permanencia: Se contemplan las diferentes estrategias y acciones que el sistema educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la participación de niñas, niños con discapacidad en el sistema educativo, relacionados: con acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen la inclusión y equidad en la educación en términos de pertinencia, calidad y la eliminación de las barreras que limitan su participación en el ámbito educativo.
Rectoría de la educación inicial.	3. Vigilar las condiciones de calidad de la educación inicial y el cumplimiento de los ajustes razonables que se requieran de acuerdo las condiciones de las niñas y los niños. 4. Plan de trabajo conjunto MEN, INCI, INSOR e ICBF para la garantía del derecho a la educación. 5. Mesa intersectorial de niñas y niños en primera infancia con discapacidad, fortaleciendo la articulación entre las diferentes entidades del Gobierno con el fin de movilizar acciones conjuntas para garantizar sus derechos.
Innovación pedagógica y curricular en educación inicial para la vida y la paz.	6. Redes de maestras y maestros que construyen con la comunidad, padres, madres y cuidadores modelos pedagógicos pertinentes. 7. Espacios de recursos y experiencias inclusivos, con el propósito de promover la reflexión y el diálogo sobre las propuestas educativas territoriales y todas las acciones que aportan al fortalecimiento de la educación inicial para todas y todos, de manera que se garantice el acceso, la permanencia y la participación. 8. Formación en educación inicial para el fortalecimiento de capacidades de las maestras y los maestros en lo relacionado con potenciar escenarios de aprendizaje y oportunidades para todas las niñas y los niños. Específicamente se resalta el eje de educación Inclusiva en la convocatoria de formación a maestros desde el Fono 1400. 9. Colectivos pedagógicos para educación inclusiva, espacios territoriales que propician el análisis del contexto y la construcción de propuestas pedagógicas incluyentes, pertinentes y que garantizan la participación, el desarrollo integral y los aprendizajes en ambientes comunes. 10. Colectivos territoriales que acuerdan rutas de acción que protegen la garantía de la educación inicial inclusiva para las niñas y los niños. 11. Plan Individual de Ajustes Razonables que reconozca las particularidades del momento de desarrollo y la importancia de la vinculación de las familias al proceso pedagógico. 12. A través de la Alianza Ministerio de Educación Nacional MEN-UNICEF, se está desarrollando la iniciativa de Libros Digitales Accesibles para todas las niñas y niños de Colombia (LDA), basada en instrumentos internacionales (Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y Tratado de Marrakech) para garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad, y que brinde oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. De igual forma se está adelantado la construcción del Programa de Gestión de Educación Inclusiva- educación inicial, el cual busca generar capacidades en los funcionarios de las ETC en: I. Reconocimiento de la presencia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus circunstancias de vida. II. Transformación de la oferta institucional para garantizar la participación plena de la niñez con discapacidad. III Promoción de una cultura incluyente para la niñez con discapacidad en la comunidad.
Acuerdos territoriales por la educación inicial.	13. Incidencia para la inclusión en los planes de desarrollo territoriales de la educación de las niñas y niños con prioridad para el cierre de brechas.

Vinculación de las familias en el desarrollo de niñas y niños en los procesos de educación inicial en su territorio	14. Propiciar espacios, condiciones y procesos desde la escuela para que las familias, desde su agencia ejerzan rol protagónico en el desarrollo integral de niñas y niños a través de estrategias construidas colectivamente que potencien el desarrollo de cada uno de sus miembros y las familias como sujetos colectivos de derechos. Para las personas con discapacidad – acompañamiento a las familias en su rol de cuidadores para garantizar las condiciones y la participación de las niñas y los niños en el sistema.
Seguimiento y evaluación en educación inicial	15. Recomendaciones de expertos en discapacidad para la medición de la calidad para la educación inicial. 16. Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR con adaptaciones para la educación inicial y para el uso de un único instrumento por el ICBF y las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.

Reconocer a la educación inicial, es una herramienta poderosa para asegurar la igualdad desde una edad temprana. Es crucial que este período esté libre de discriminación para garantizar que todas y todos tengan igualdad de oportunidades desde el principio de sus vidas educativas.

Asimismo, garantiza que las experiencias en la primera infancia tengan un impacto duradero en el desarrollo integral. La discriminación en este momento del desarrollo puede generar efectos negativos que perduren a lo largo de la vida, limitando las oportunidades, la participación y el bienestar futuro. La educación inicial es un espacio donde fomenta la inclusión y la diversidad.

De igual forma es en la primera infancia cuando se forman muchos de los estereotipos y prejuicios que pueden llevar a la discriminación en etapas posteriores de la vida. Una educación inicial que promueva la igualdad y la no discriminación puede contribuir a prevenir la internalización de estos estereotipos desde una edad temprana.

Por otra parte, **el género y el desarrollo de la equidad de género**, hace parte del desarrollo integral y debe ser abordado, es por ello que dentro de los principios de la educación inicial definido por el Decreto 1411 de 2022 se establece debe guiar en torno a la equidad, entendida como el esfuerzo y la responsabilidad de la nación, las entidades territoriales, y los prestadores del servicio de educación inicial para garantizar las mismas oportunidades para que las niñas y los niños accedan a la educación inicial con calidad, sin discriminación por su edad, género, cultura, credo, nacionalidad, pertenencia étnica, contextos geográficos, discapacidad, afectación por hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, situación económica o social, situación o condición de enfermedad, configuración familiar o cualquier otra condición o situación.

A partir de allí, este mismo decreto establece que dentro de los objetivos de la educación inicial se encuentra el generar ambientes y experiencias pedagógicas que potencien el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños de acuerdo con sus características, en **condiciones de equidad**, contribuyendo a compensar las desigualdades de origen familiar, social, cultural, de género y/o económico, reconociéndolos como sujetos de derechos, actores sociales que inciden sobre el mundo que les rodea, protagonistas de su propio proceso de desarrollo, y miembros activos de una familia y de una comunidad.

Por tanto, el abordaje de la equidad de género es aspecto fundamental en clave del desarrollo integral y es una parte constitutiva de todos los procesos, acciones

y las orientaciones que se dan para alcanzar los objetivos de la educación inicial en Colombia, a través de las condiciones de calidad y se plantearan un conjunto de orientaciones para fomentar la equidad de género en el marco de la importancia del cuidado y la promoción de la salud mental y el desarrollo socioemocional en la educación inicial.

La apuesta del Ministerio de Educación Nacional es lograr una **Primera infancia feliz y protegida** para que las niñas y los niños se desarrollen integralmente y crezcan en condiciones de amor, juego y protección, por lo que se está gestionando en los territorios y la nación acciones para **lograr la universalización de la atención integral con calidad** de forma territorial y progresiva, en los municipios con condiciones de mayor riesgo de vulneraciones para la niñez y para el resto del país se hará énfasis territorios rurales y rurales dispersos, comunidades étnicas, campesinas, en vulnerabilidad y en municipios afectados por la violencia. Para el logro de estos propósitos se plantean acciones para fomentar estrategias de acceso y permanencia de las mujeres en el sistema educativo y para el cierre de brechas en calidad educativa combatiendo los estereotipos de género. En cumplimiento de esta meta se tienen 323.687 niñas y niños con Educación inicial en el marco de la atención integral.

En cuanto a los grupos étnicos, desde el Ministerio de Educación Nacional se avanza en el diseño e implementación de estrategias de atención educativa en zonas rurales y rurales dispersas para preescolar a partir de la construcción colectiva e intercultural con grupos étnicos. Alidados: Asociación De Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas Del Río Pirá Paraná Acaipi, Cabildo Indígena Del Resguardo Del Guambia, Asociación De Autoridades Tradicionales Mesa Permanente De Trabajo Por El Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas Pertenecientes A Los Pueblos Awa, Nasa, Kichwa y Embera Chami Del Municipio Valle Del Guamuez y San Miguel - Ampii Canke, Asociación De Autoridades Del Pueblo Indígena Jiw Guaviare -Asoapijg, Confederación Indígena Tayrona – Cit, Organización Indígena De La Guajira- Yanama, Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro, Ascatidar, Kamëntsá, Fundación De Teatro Y Cultura Trasatlantico, Institución Educativa Indígena Dachi Drua, Consejo Comunitario Ma Kankamaná De San Basilio De Palenque, Cabildo De Resguardo De Pastas.

De igual manera, en el marco del de educación inicial rural se atendieron niñas y niños pertenecientes a grupos étnicos., a través de la apropiación del modelo y ajuste de este a las realidades del territorio y las comunidades que participan, reconociendo los saberes y prácticas de cada familia, niñas y niños, también se respondió a la necesidad de trabajar políticas educativas de semillas de vida y apoyo para la resignificación de la modalidad propia intercultural con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, quien en Colombia opera los servicios de educación inicial en el primer ciclo para comunidades indígenas de conformidad con las disposiciones del Decreto 1953 de 2014.

¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ La educación preprimaria es obligatoria.
- ☒ La educación preprimaria no es obligatoria

- ☒ La educación preprimaria es gratuita para todos.
- ☐ La educación preprimaria no es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

En Colombia no existe la definición de la educación preprimaria, la educación para la primera infancia que es la etapa de la vida que comprende a las niñas y los niños entre los cero y antes de cumplir los seis años se denomina **educación inicial**.

En relación con el derecho a la educación para la primera infancia, Colombia ha recorrido un largo camino normativo, de política pública y técnico, para reconocer la Educación Inicial en el marco de la atención integral como una prioridad.

Inició con la Constitución Política de 1991, continúa con la expedición de Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre" (Ley 1804 de 2016) y el Decreto 1411 de 2022, compilado en el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educativo, el cual reglamenta la educación inicial en el país.

La Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación, que desarrolla el artículo 67 de la Constitución Política, establece que el sistema educativo se encuentra organizado en tres (3) niveles: **preescolar, educación básica y educación media**. La educación inicial se reconoció en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 y en el artículo 5 la Ley 1804 de 2016 como un derecho impostergable de la primera infancia.

La Ley 1098 y la Ley 1804 amplían el sentido de la educación inicial y la legitiman como un derecho impostergable de la primera infancia, de manera que la prestación del servicio educativo en el nivel preescolar contemplado en la Ley 115, hace parte de su garantía.

La educación inicial es definida como un derecho impostergable, servicio educativo y proceso educativo y pedagógico intencional, permanente, y estructurado, a través del cual se potencia el desarrollo, capacidades y habilidades, y se promueve el aprendizaje de las niñas y los niños al interactuar en diversas experiencias basadas en el juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor fundamental de dicho proceso.

Se enmarca en la atención integral, que implica garantizar procesos pedagógicos y educativos con calidad, pertinencia y oportunidad según las características de desarrollo y ritmos de aprendizaje de niñas y niños; contribuye a gestionar atenciones relacionadas con el cuidado y crianza; salud, alimentación y nutrición; ejercicio de la ciudadanía, participación y recreación, según las competencias establecidas en la Ley 1804 de 2016 para los diferentes sectores.

En virtud de las facultades del artículo 5 de la Ley 1804, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1411 de 2022 compilado en el Decreto 1075 de 2015 "Único Reglamentario del Sector Educativo", el cual, se encuentra en coherencia con este marco normativo y reglamenta la educación inicial en el país.

Respecto a la **prestación del servicio educativo** en educación inicial, el artículo 2.3.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, subrogado por el artículo 3 del Decreto 1411 de 2022 establece cuatro tipos de prestadores: 1). Los establecimientos educativos con licencia de funcionamiento 2). El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3). Las Entidades Territoriales 4). Los prestadores de servicios educativos no oficiales.

En relación con la **organización del servicio**, el artículo 2.3.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015 subrogado por el artículo 3 del Decreto 1411 de 2022 dispone que la educación inicial se podrá brindar en dos ciclos: el **primero** abarca desde el nacimiento hasta antes de cumplir los tres (3) años, y (ii) **el segundo** comprende desde los tres (3) años hasta antes de cumplir los seis (6) años, es decir, lo constituye el nivel de preescolar con sus tres grados prejardín, jardín y transición.

Así, el Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de su misionalidad, de sus competencias y de las facultades legales ha implementado acciones de diversa naturaleza para ejecutar la política pública de educación inicial en el país, así como para posicionar y orientar su funcionamiento.

Este propósito de protección a la primera infancia se ha visto reflejado en los **Planes Nacionales de Desarrollo desde el 2010** hasta la fecha que han resaltado la importancia de promover y garantizar el derecho a la educación inicial en el marco de la atención integral para las niñas y los niños menores de (6) años.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia (Ley 2294 de 2023), potencia mundial de la vida, ha definido como una de sus apuestas una **Primera infancia feliz y protegida** para que las niñas y los niños se desarrollen integralmente y crezcan en condiciones de amor, juego y protección. La meta del cuatrienio es pasar de 1.9 millones a 2.7 millones de niñas y niños de 0 a 5 años atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral en articulación con el Sistema Nacional del Cuidado. Así mismo, y por primera vez en el país, se realizará un seguimiento longitudinal y se brindará atención integral de calidad a una cohorte de niñas y niños nacidos a partir del 7 de agosto de 2022, la "Generación de la vida y de la Paz".

En atención a ello, se está gestionando en los territorios y la nación acciones para lograr progresivamente la **UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CON CALIDAD Y PERTINENCIA** de forma territorial y progresiva, empezando en los municipios con condiciones de mayor riesgo de vulneraciones para la niñez y para el resto del país se hará énfasis territorios rurales y rurales dispersos, comunidades étnicas, campesinas, en vulnerabilidad y en municipios afectados por la violencia. En relación con esta meta, el Ministerio de Educación Nacional duplicará la **ampliación de cobertura** para materializar la educación inicial durante el cuatrienio para un total de **800 mil niñas y niños en los tres grados de preescolar (segundo ciclo de la educación inicial)**.

Estas metas buscan ofrecer condiciones de calidad en el marco de la atención integral, por lo que cada niña y niño del preescolar, deberá tener como mínimo: i) Llegada y permanencia en el sistema educativo; ii) atención con propuestas educativas territoriales; iii) acompañamiento por maestras y maestros con formación pertinente y (iv) disfrute de ambientes pedagógicos para su desarrollo y aprendizaje (v) cuenta con vinculación de familia y la comunidad en el proceso educativo, (vi) disfruta de más tiempo de experiencias, (vii) recibe alimentación escolar pertinente y permanente desde un enfoque de soberanía alimentaria.

La universalización progresiva se está gestionando en las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación, y en acuerdo intersectorial para gestionar la atención complementaria, simultánea y articulada de todos los sectores, se priorizaron **426 municipios que incluyen a todos los municipios PDET**. Para lo cual, se aplicó el índice de problemáticas de la niñez, formulado por el DNP (2022).

Educación inicial obligatoria.

La **Constitución Política de Colombia de 1991** parte de la Convención de los derechos del Niño, y contempla que la educación preescolar es gratuita y un grado obligatorio para todas las niñas y niños del país.

En esa medida, el artículo 67 de la Constitución Política establece:

Artículo 67. *La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

*El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, **que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.***

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

Resaltado fuera de texto.

Este horizonte de protección también se encuentra reflejado en las disposiciones de la Ley 115 de 1994, que en su artículo 11 establece:

ARTICULO 11. Niveles de la educación formal. *La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:*

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y

c) La educación media con una duración de dos (2) grados.

La educación formal en sus distintos niveles tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.
Resaltado fuera de texto.

Así mismo, frente al grado obligatorio del preescolar que es el grado de transición, la citada Ley 115 establece:

ARTICULO 17. Grado obligatorio. *El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años.*

En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan más de un grado de preescolar.

En esa medida, en cumplimiento de estos mandatos a hoy en Colombia las instituciones educativas estatales ofrecen el grado obligatorio de transición.

Sin perjuicio de lo anterior, como se ha manifestado anteriormente se resalta que las apuestas del Estado Colombiano se centran en avanzar en la Universalización Progresiva de la educación inicial para la primera infancia. Lo cual significa que, si bien no toda la educación inicial es obligatoria por la misma esencia del proceso educativo en esta etapa y por el papel central de la familia con su acompañamiento, el Estado garantizará progresivamente la oferta para que las familias tengan la opción de acceder al servicio educativo si lo desean.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ Acceso limitado

- ☐ Problemas de equidad e inclusión
- ☐ Programas de baja calidad
- ☐ Resultados del aprendizaje mediocres
- ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional
- ☐ Falta de apoyo a las familias
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Educación Inicial. Los principales retos que ha enfrentado al país para la implementación de la educación inclusiva ha sido el **presupuestal**, que va de la mano con la arquitectura institucional (cantidad de docentes, funcionarios entre otros) y la descentralización de la educación en las entidades territoriales.

2.2 Educación primaria y secundaria – SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE COBERTURA

A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

Seleccione todos los correspondientes

- ✓ ☒ La educación primaria es obligatoria
- ☐ La educación primaria no es obligatoria
- ✓ ☒ La educación primaria es gratuita

- ☐ La educación primaria no es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

A partir del Decreto No. 4807 de 2011 se reglamentó la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo.

En el artículo 2 del Decreto en mención hace referencia a lo siguiente: *“la gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios”.*

“Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen de los beneficiarios a los estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de educación para adultos, el ciclo complementario de las escuelas normales superiores, grados 12 y 13, y a estudiantes atendidos en instituciones educativas estatales que no son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones”.

“Los estudiantes atendidos mediante la contratación de la prestación del servicio educativo, en cualquiera de sus modalidades contractuales, no se encuentran incluidos en la asignación de recursos de gratuidad de que trata el presente Decreto, pues dichos recursos se incluyen en el valor pagado al prestador del servicio por la atención educativa de estos estudiantes. En consecuencia, el prestador del servicio educativo contratado no podrá realizar cobros a la población atendida por conceptos de derechos académicos, servicios complementarios, o por alguno de los componentes de la canasta educativa ofrecida o cualquier otro concepto”.

“Financiación. La gratuidad educativa se financiará con los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones por concepto de calidad, de que tratan los artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001.”

“Utilización de los recursos. Se adicionan los siguientes numerales al artículo 11 del Decreto 4791 de 2008, relacionado con la utilización de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales:

15. Contratación de los servicios de transporte escolar de la población matriculada entre transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte.

16. Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población matriculada entre transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte y materiales.

17. Costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller.

18. Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudio solicitadas por los estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar.

Parágrafo. La destinación de los recursos para gratuidad educativa deberá realizarse teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y en coordinación con esta”.

“Artículo 10. Prohibición de uso de los recursos. Se adicionan los siguientes numerales al artículo 13 del Decreto 4791 de 2008, relacionado con las prohibiciones en la ejecución de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos:

4. Financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias señalada en el artículo anterior del presente decreto.

5. Financiar cursos preparatorios del examen del Icfes, entre otros que defina el Ministerio de Educación Nacional.

6. Financiar la capacitación de funcionarios.

7. Financiar el pago de gastos suntuarios”.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la función principal de esta cartera Ministerial es formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo, según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 715 de 2001 y siguientes, se indica que de acuerdo con el artículo 151 de la Ley 115 de 1994, corresponde a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación organizar la prestación del servicio educativo. En igual sentido, la Ley 715 de 2001 les ordena a las mismas, en los artículos 6°, 7° y 8°, dirigir y administrar la prestación del servicio educativo.

En este sentido, corresponde a la Entidades Territoriales Certificadas (ETC), implementar acciones que permitan garantizar el acceso y permanencia educativa de todos los niños, niñas y adolescente del territorio, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, de inclusión social y la perspectiva de derechos.

De acuerdo con lo anterior, desde el Ministerio de Educación Nacional, se ofrece acompañamiento técnico permanente y por demanda a las Entidades Territoriales Certificadas en los siguientes temas:

Transporte Escolar:

Es una estrategia implementada por las ETC, que contribuye a garantizar la permanencia y el acceso de los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo eliminando las barreras de distancia entre la escuela y el hogar.

La implementación de esta estrategia está sujeta a la necesidad identificada por cada entidad territorial (departamento y municipio), atendiendo la cantidad de estudiantes que requieren ser movilizados, la disponibilidad de medios de transporte seguros en la región, las vías de acceso a los establecimientos educativos, atendiendo los criterios establecidos en la normatividad dada desde el Ministerio de Transporte (compilado en el Decreto 1079 de 2015) y los recursos disponibles para su contratación.

MEN Orienta y acompaña el fortalecimiento de los equipos técnicos de las ETC:

- **Identificación de criterios de priorización de acuerdo con su contexto**
- DISTANCIA (Diferenciando la población preescolar y de primero en adelante)
- DISCAPACIDAD / MOVILIDAD REDUCIDA
- SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
- RIESGOS FRENTE A SU INTEGRIDAD
- POBLACIÓN PRIORIZADA A PROGRAMAS SOCIALES (SISBEN)

Diagnóstico de la necesidad por sede educativa.

- Identificación de la población que demanda transporte por sede

Planeación de la estrategia frente modos o medios para su implementación.

- Medios alternativos de movilidad viables (Bicicleta-Fluvial-Semovientes-Otros)
- Medios de transporte público para asignación de subsidio monetario (Parcial o total)
- Fuentes y concurrencia de recursos
- Identificación de empresas habilitadas del territorio.
- Organización de la operación (identificación de sedes, paraderos, frecuencia, horarios, capacidad flota transportadora, distancia en Km, zona)

Fuentes de financiación viables:

- SGP (Calidad-Matricula; Libre Destinación; Libre inversión; Propósito General)
- SGR – Sistema General de Regalías (Proyectos ante los OCAD Regional y Municipal)
- Recursos Propios (Recaudo del municipio)
- Otros Recursos (Cooperación internacional)
- Así como la concurrencia de recursos (Gobernación-Alcaldía-Nación)

Excepciones a la normatividad vigente e identificación de zonas de difícil acceso:

- Excepciones del transporte escolar en municipios con población inferior y superior a 30.000 habitantes, contratar con empresas de transporte mixto (cosas y personas), colectivo municipal o personas naturales con vehículos particulares, previa autorización de la autoridad de transporte municipal.
- Postulación a Zona Diferencial para el Transporte-ZDT Decreto 746 de 2020, medidas excepcionales para la contratación del transporte donde se requiera transitoriamente flexibilizar la normatividad vigente del Decreto 1079 de 2015.

Caracterización de la contratación de la estrategia de transporte escolar

Objetivo General

Caracterizar la forma en que se implementa la Estrategia de Transporte Escolar en el territorio nacional

Objetivos Específicos

Conocer la forma en que se implementa la estrategia de permanencia escolar de transporte escolar tanto en la zona urbana como rural del territorio nacional; teniendo en cuenta variables como: medios y tipos de transporte utilizados, tipos de servicios contratados, tiempos de ejecución de los contratos, número de estudiantes beneficiados, presupuestos destinados para el transporte escolar, tipos de contratación, fuentes de financiación, y normatividad aplicada para la contratación y prestación del servicio.

Reconocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la forma en que se implementa actualmente la estrategia de permanencia de transporte escolar dentro del territorio nacional, teniendo en cuenta la información analizada según las fuentes consultadas.

Ofrecer una serie de recomendaciones para la implementación de la Estrategia de Permanencia de Transporte Escolar en el territorio nacional, que se materialicen en nuevas herramientas que le faciliten al Ministerio el seguimiento a dicha estrategia y le brinden a las Entidades Territoriales Certificadas y a los municipios recursos prácticos para mejorar la oportunidad, la pertinencia y la calidad del servicio ofrecido.

Metodología

FUENTE CONSULTADA	INFORMACION REPORTADA
Base de datos de contratos de transporte escolar consolidada por el equipo de programas generales de la Subdirección de Permanencia del MEN, cuya fuente principal son contratos registrados en SIA Observa – Sistema Integral de Auditoria ^[2] durante el año 2022. También se registran algunos contratos reportados en SECOP II y en menor proporción información contractual enviada por las Entidades Territoriales mediante correo electrónico.	En esta base de datos se recopilan 1916 contratos de transporte escolar suscritos por las entidades territoriales durante el año 2022, en la que se especifican aspectos como: zona rural o urbana en la que se implementa el contrato, medios y tipos de transporte utilizados, servicios contratados, tiempo de ejecución de los contratos, presupuesto asignado, número de beneficiarios por zona de implementación de la estrategia.
Anexo 13 ^a con corte a Noviembre – diciembre 2022	Es una fuente de información que permite encontrar reportes con respecto a: • Total de beneficiarios de estrategia de transporte escolar por Entidad Territorial Certificada. • Total de beneficiarios de estrategia de transporte escolar pertenecientes a grupos étnicos por Entidad Territorial Certificada.
Encuesta de Transporte escolar realizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) durante el año 2019	Esta encuesta fue aplicada por el MEN entre septiembre de 2019 y febrero 2020 a 558 municipios correspondientes a 78 secretarías de Educación. Cuenta un total de 181 ítems a diligenciar que estuvieron divididos en 12 categorías y con los siguientes campos de indagación: medios

y modos de movilización de los estudiantes, procesos de contratación del Transporte Escolar y fuentes de financiación.
--

Conclusiones

El diagnóstico consolidado de la prestación del servicio de transporte escolar en el país a partir del análisis de contratos reportados en SIA –Observa 2022, recoge información contractual con respecto a zonas (rural y/o urbana), beneficiarios, servicios contratados, modos y tipos de transporte utilizados y tiempos de prestación del servicio. Gracias a este se sabe que:

- El 70% de los contratos se han ejecutado en zona rural, el 3% en urbana y el 24% en rural/urbana
- El 96% ha contratado transporte terrestre y el 2% transporte fluvial
- El 58% de los contratos se refieren a un tiempo de contratación entre 1 y 3 meses y el 32% a 4 a 6 meses, el 6% de 7 a 12 meses y el 2% de 13 a 18 meses.
- El 60% de los contratos de transporte fluvial se han suscrito con empresas legalmente constituidas y el 40% restante se refieren a la contratación de compra de combustible, adquisición de chalecos, contratos con personas particulares y supervisión.
- Los municipios en los que se reporta la implementación del transporte fluvial son: en la ETC Amazonas (Leticia), en la ETC Caquetá (Solita), en la ETC Bolívar (Barranco de Loba, Achi, San Jacinto del Cauca y Simití), en la ETC Guaviare (Miraflores), en la ETC Magdalena (Pedraza y El Banco), en la ETC Cauca (Piamonte), en la ETC Antioquia (Caucasia), en la ETC Arauca (Araucita), en la ETC Barrancabermeja (Barrancabermeja), en la ETC Córdoba (Ayapel), en la ETC Magangué, en la ETC Sucre (Majagual), en la ETC Nariño (Santa Bárbara, Barbacoas, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara), en la ETC Tolima (Prado y Purificación).
- Los cinco primeros servicios contratados a nivel nacional para la prestación del servicio de transporte escolar son: contratación de empresas habilitadas, contratación de conductores, contratación de servicios particulares, apoyo a la supervisión, contratación de monitores, compra de combustible y mantenimiento de automotores.
- Según la información contenida en el Anexo 13A con corte a noviembre de 2022, los 10 primeros departamentos con más población beneficiaria del transporte escolar y que pertenecen a algún grupo étnico son: Cundinamarca, La Guajira, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Boyacá y Córdoba
- De acuerdo con las cifras reportadas en la base contractual cuya fuente es SIA – Observa 2022, la mayor inversión en el transporte escolar se concentra con un 33% en la región Centro Oriente, seguida por la región Llano con un 26%, en un tercer lugar se ubica la región Caribe con un 16%, en un cuarto lugar están las regiones Eje

Cafetero – Antioquia y Pacífico con un 9% cada una y en último lugar se ubica la región Centro Sur – Amazonía con un 7% de inversión.

- Teniendo en cuenta las cifras reportadas en la base contractual cuya fuente es SIA – Observa 2022, del total de 726.215 beneficiarios del transporte escolar, el 67% de estos se ubica en la región Centro Oriente correspondientes a 489.360 estudiantes, seguidos por las regiones Caribe y Eje Cafetero Antioquia en donde se ubican el 8% de estudiantes correspondientes a 56.778 y 58.305 respectivamente. Les siguen un 6% de estudiantes provenientes de las regiones Centro Sur Amazonía y Pacífico cada una con 43.459 y 40.919 estudiantes respectivamente y finaliza la región Llano con un 5% correspondiente a 37.394 estudiantes.

Información relevante

Transporte Escolar reportado en zona rural y urbana: Reporte Módulo Anexo 13 A SIMAT de la OAPF, con corte a julio de 2024.

- Beneficiarios: 320.556 estudiantes de establecimientos educativos rurales y urbanos
- Establecimientos Educativos: 2.559 de 17.918
- Municipios: 586
- Departamento: 30
- ETC: 76 de 97, equivalentes al 78%

76 ETC QUE REPORTAN ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA URBANA Y RURAL:

N o	ETC	Reporte de Beneficiarios en EE Rurales	Reporte de Beneficiarios en EE Urbanos	Total Beneficiarios
1	AMAZONAS	2.259	763	3.022
2	ANTIOQUIA	10.130	6.447	16.577
3	APARTADO	805	49	854
4	ARMENIA	177	245	422

5	BARRANCABERMEJA	1	-	1
6	BARRANQUILLA	-	10.082	10.082
7	BELLO	164	-	164
8	BOGOTA	6.719	49.189	55.908
9	BOLIVAR	2.109	1.144	3.253
10	BOYACA	6.681	10.439	17.120
11	BUCARAMANGA	1.109	2.780	3.889
12	BUGA	-	130	130
13	CALDAS	5.446	1.195	6.641
14	CALI	5.864	13.702	19.566
15	CAQUETA	2.240	63	2.303
16	CARTAGENA	305	585	890
17	CARTAGO	144	25	169
18	CASANARE	4.363	2.703	7.066
19	CESAR	3.232	791	4.023
20	CHÍA	573	3	576
21	CHOCO	532	-	532
22	CORDOBA	3.747	605	4.352
23	CUCUTA	2.174	2.449	4.623
24	CUNDINAMARCA	22.654	24.762	47.416
25	DOSQUEBRADAS	611	524	1.135
26	DUITAMA	619	444	1.063
27	ENVIGADO	644	-	644
28	FACATATIVÁ	1.712	93	1.805
29	FLORENCIA	719	512	1.231
30	FLORIDABLANCA	828	93	921
31	FUNZA	1.016	427	1.443
32	FUSAGASUGA	1.153	517	1.670
33	GIRARDOT	70	398	468
34	GIRON	897	48	945
35	GUAINIA	203	868	1.071
36	GUAVIARE	1.228	-	1.228
37	HUILA	184	-	184
38	IBAGUE	105	337	442
39	ITAGUI	3	63	66
40	JAMUNDÍ	1.018	109	1.127
41	LA ESTRELLA	-	177	177
42	LA GUAJIRA	903	851	1.754
43	MAGANGUE	1.113	588	1.701
44	MAICAO	1.497	28	1.525
45	MALAMBO	260	78	338
46	MANIZALES	2.430	510	2.940
47	MEDELLIN	2.477	8.384	10.861

48	META	7.138	3.667	10.805
49	MOSQUERA	87	363	450
50	NEIVA	1.172	6	1.178
51	NORTE SANTANDER	196	1.821	2.017
52	PALMIRA	2.460	300	2.760
53	PASTO	1.785	231	2.016
54	PEREIRA	3.195	80	3.275
55	PIEDRECUESTA	1.910	79	1.989
56	PUTUMAYO	8.383	2.815	11.198
57	QUINDIO	1.380	1.192	2.572
58	RIOHACHA	742	-	742
59	SABANETA	51	159	210
60	SANTA MARTA	821	1.449	2.270
61	SANTANDER	5.051	6.012	11.063
62	SINCELEJO	194	-	194
63	SOACHA	414	2.556	2.970
64	SOGAMOSO	859	610	1.469
65	SUCRE	1.233	3.708	4.941
66	TOLIMA	1.449	472	1.921
67	TULUA	500	77	577
68	TUNJA	604	602	1.206
69	TURBO	1.702	-	1.702
70	VALLEDUPAR	1.035	203	1.238
71	VAUPES	1.348	1.084	2.432
72	VICHADA	835	580	1.415
73	VILLAVICENCIO	1.278	787	2.065
74	YOPAL	383	-	383
75	YUMBO	-	553	553
76	ZIPAQUIRA	627	-	627
Total general		147.950	172.606	320.556

Fuente: Anexo 13A, SIMAT OAPF

Transporte Escolar reportado en zona rural: Reporte Módulo Anexo 13 A SIMAT de la OAPF, con corte a julio de 2024.

- Beneficiarios: 147.950 Estudiantes de establecimientos educativos rurales
- Establecimientos Educativos: 1.392 de 6.213
- Municipios: 491
- Departamentos: 30
- ETC: 72 de 97 = 74% de ETC con reporte

Transporte Escolar reportado en zona urbana: Reporte Módulo Anexo 13 A SIMAT de la OAPF, con corte a julio de 2024.

- Beneficiarios: 176.606 estudiantes de establecimientos educativos urbanos
- Establecimientos Educativos: 1.394 de 12.843 es un 9%
- Municipios: 487
- Departamento: 28
- ETC: 65 de 97, equivalentes a 67%

NOTA: Es pertinente tener en cuenta las siguientes precisiones y supuestos, frente al registro que hacen las ETC en el Módulo Anexo 13 A SIMAT:

1. Existen ETC que no requieren implementar la estrategia de transporte escolar y por esta razón no hacen el registro
2. Existen ETC que implementan la estrategia y no la registran, teniendo en cuenta que no tiene la obligatoriedad tácita.
3. Existen ETC que requieren la estrategia, pero no la implementan y no la registran.
4. Existen ETC como Barranquilla que no tiene ruralidad.

ZONAS DIFERENCIALES DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

A partir del reconocimiento y retos que conlleva la contratación de medios de transporte para el segmento escolar en zonas rurales, que cumplan con la normatividad contemplada en el Decreto 1079 de 2015, el cual compila la normatividad vigente para el sector transporte en Colombia, es así que, a partir de la Ley 1955 DE 2019 (artículo 300) y la Ley 2294 de 2023 PND (artículo 176), se establece que El Ministerio de Transporte podrá crear ZONAS DIFERENCIALES-ZD para el transporte y el tránsito, cuyo objeto es garantizar las condiciones de accesibilidad y seguridad, promover la formalización del servicio de transporte público y garantizar a los pobladores los servicios de tránsito. Su alcance es que el Ministerio de Transporte y los gobiernos locales, en forma coordinada, podrán expedir reglamentos especiales y transitorios de servicio de transporte público o servicios de tránsito con aplicación exclusiva en la extensión geográfica definida para la ZD, expuesto en el Decreto 746 de 2020.

Desde el año 2020, el Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Transporte, ha llevado a cabo mesas de trabajo con las 97 Entidades Territoriales Certificadas en educación y las administraciones municipales; para acompañar la postulación de las entidades a la creación de Zonas Diferenciales para el Transporte y el Tránsito como una excepción normativa que posibilite la contratación de la estrategia de transporte escolar.

Es así que el Ministerio de Educación acoge y expide la Resolución 012880 del 2020, "Por la cual se adopta el procedimiento interno para acreditar las condiciones de las zonas

diferenciales de transporte escolar y la expedición del documento que refiere el numeral 2 del artículo 2.2.8.5 del Decreto 746 de 2020”.

A la fecha se tienen 93 municipios postulados, de los que 28 tienen acto administrativo expedido por el Ministerio de Transporte, y los demás tienen requerimiento de complemento de información por parte del Ministerio de Transporte, tal como lo establece el Decreto 746 de 2020.

Búsqueda Activa:

El Ministerio de Educación insta a las entidades territoriales a promover la matrícula de niños, niñas y adolescentes mediante la implementación de la estrategia de Búsqueda Activa, que tiene como objetivo fomentar y proteger trayectorias educativas completas, renovar matrículas, identificar población fuera del sistema y garantizar ambientes educativos seguros, con el fin de disminuir la deserción escolar, que según la tasa de deserción oficial 2023 a nivel nacional se encuentra en 3.93%.

El proceso de implementación implica las fases de alistamiento, implementación y monitoreo, con distintas actividades a emplear, entre ellas el perifoneo, búsqueda puerta a puerta, medios de comunicación, entre otros. Se destaca la importancia de la formalización de matrículas, estrategias de permanencia y seguimiento en sistemas educativos.

En lo que respecta a la vigencia 2024, el Ministerio de Educación ha suscrito un convenio de asociación con la Fundación Pies Descalzos por el valor de **\$4.318.751.872**, en el que el ministerio aporta y ejecuta un total de **\$2.613.180.889**, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos para implementación de la estrategia de búsqueda activa, para la identificación, acogida y permanencia de los Niños, Niñas y Adolescentes, generando la articulación con entidades territoriales certificadas, establecimientos educativos, familias y comunidades”. Los territorios focalizados para la implementación de la estrategia son:

Construcción de Planes de Permanencia y caracterización de la población en los Sistemas de Información

El Ministerio de Educación Nacional orienta y acompaña a las secretarías de educación para la construcción e implementación del plan de permanencia, el cual es un instrumento orientador propuesto, para que cada ETC y los establecimientos educativos definan estrategias para el acceso y la permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes de su territorio, e identifiquen las principales causas de deserción; buscando definir acciones y estrategias pertinentes y oportunas que permitan mitigar el riesgo de deserción identificado. Es así como, el plan de permanencia se convierte en un instrumento orientador propuesto para que las

Entidades Territoriales Certificadas y los establecimientos educativos, haciendo uso de los recursos disponibles y las posibles alianzas tanto públicas como privadas, puedan definir estrategias, proyectos o acciones encaminados tanto a la prevención de los riesgos de deserción como a la definición de estrategias educativas pertinentes y flexibles para favorecer la permanencia en el sistema educativo de todos los estudiantes.

Para la construcción de estos planes de permanencia, las secretarías de educación cuentan con las herramientas como el Sistema de Información para el Monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción escolar SIMPADE, el módulo (Anexo 13A) sobre estrategias de permanencia que se registran en el Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT y los análisis propios adelantados por estas.

El Sistema de Monitoreo para la Prevención de la Deserción Escolar (SIMPADE), es un sistema de información predictivo, que acorde con la caracterización realizada por los rectores de los establecimientos educativos, permite identificar situaciones que pueden materializarse en deserción escolar. Es por ello que esta herramienta está a disposición de cada secretaría de educación para que, una vez identificados los factores de riesgo de deserción y de acuerdo con su competencia, se diseñen e implementen estrategias para garantizar la permanencia escolar, concentrando las acciones sobre la población que requiere mayores apoyos institucionales; buscando proteger su trayectoria de vida y educativa.

Con la información proporcionada por el SIMPADE, los establecimientos educativos y los gobiernos locales pueden diseñar y aplicar estrategias de intervención personalizada para cada estudiante en riesgo de deserción. Estas estrategias pueden incluir tutorías pedagógicas adicionales, apoyo psicológico, programas de mentoría, modelos educativos flexibles, entre otras.

Igualmente, el SIMPADE facilita el monitoreo continuo del progreso de los estudiantes. Los educadores pueden seguir de cerca las mejoras o retrocesos en el rendimiento de los estudiantes y ajustar las estrategias de intervención según sea necesario. Este seguimiento constante es vital para asegurar que las intervenciones sean efectivas y sostenibles a largo plazo.

Finalmente, el SIMPADE promueve la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, padres, maestros y autoridades escolares. Este enfoque colaborativo asegura que todos estén alineados y trabajen juntos para apoyar a los estudiantes en riesgo de deserción.

Implementación de ruta para la prevención de la deserción escolar y la revinculación al sistema educativo en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

De manera conjunta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante el año 2023 se dio inicio al pilotaje de la ruta para la Prevención de la Deserción Escolar y la Revinculación al Sistema Educativo, en el Marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), la cual contiene propuestas de acciones articuladas de caracterización de riesgos de deserción, búsqueda activa e incorporación al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera de este. Igualmente, a través de dicha ruta se busca que las Entidades Territoriales puedan generar las articulaciones necesarias con las Instancias del Sistema Nacional De Bienestar Familiar (SNBF) que hacen presencia en el territorio, promoviendo la articulación de los agentes y actores para el desarrollo de acciones de prevención, mitigación y atención de los diversos riesgos de deserción escolar.

Durante el año 2024, de manera conjunta entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF, se ha dado continuidad al pilotaje de dicha ruta invitando a participar en el proceso a 21 ETC focalizadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Acceso limitado
- ☐ Problemas de equidad e inclusión
- ☐ Altas tasas de abandono escolar
- ☐ Programas de baja calidad
- ☐ Resultados de aprendizaje mediocres en alfabetización básica
- ☐ Resultados de aprendizaje mediocres en conocimientos aritméticos
- ☐ Resultados de aprendizaje mediocres en aprendizaje socioemocional
- ☐ Otros resultados de aprendizaje mediocres
- ☐ Disparidad en los resultados del aprendizaje
- ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Educación secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio
- ☐ El primer ciclo de educación secundaria no es obligatorio
- ☐ El primer ciclo de educación secundaria es gratuito
- ☐ El primer ciclo de educación secundaria no es gratuito
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria no es obligatorio
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria no es gratuito

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

Seleccione una de las siguientes opciones

☐ Sí

- ☐ No
- ☒ Sin respuesta

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones:

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Acceso limitado
- ☐ Problemas de equidad e inclusión
- ☐ Altas tasas de abandono escolar
- ☐ Programas de baja calidad
- ☐ Resultados del aprendizaje mediocres
- ☐ Poca preparación de los graduados de primaria
- ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2.3 Educación superior

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3[1] y 4.4[2] del ODS 4. En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. La enseñanza superior incluye la enseñanza y formación técnica y profesional.

- Indique los esfuerzos que se han realizado para garantizar que la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (marque todos los puntos que correspondan):

[1] En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

[2] En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ La educación superior es gratuita
- ✓ ☒ La educación superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno (evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes)
- ✓ ☒ La educación superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas
- ✓ ☒ La educación superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ La educación superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados
- ☐ La educación superior ofrece vías de aprendizaje múltiples y flexibles (inscripción y reinscripción flexibles, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos y competencias adquiridos a través de la educación no formal e informal)
- ☐ Otro:

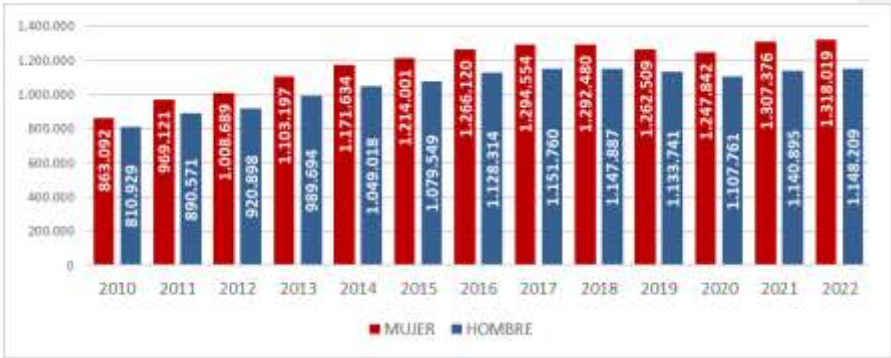
- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material universitario, transporte y alojamiento). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

En Colombia, de conformidad con reportado por las Instituciones de Educación Superior al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, la matrícula en este

nivel de formación ha aumentado sostenidamente durante los últimos años. En 2010 el país contaba con 1.674.021 estudiantes y para el año 2022 el número de matriculados se calcula en 2.466.228 estudiantes. El porcentaje de participación en el total de la matrícula de las mujeres paso del 51,5% en 2010 al 53,4% en 2022.

Al observar la evolución del número de matriculados desagregados por sexo del estudiante, se evidencia que las mujeres poseen un mayor porcentaje de participación sobre la matrícula total en el periodo analizado.

Gráfica 1. Matrícula en educación superior por sexo



Fecha de corte datos 2021: mayo de 2022. Los valores de los años anteriores corresponden a las fechas de cierre estadístico de cada año.

En concordancia con el comportamiento de la matrícula, el indicador de tasa de cobertura en educación superior desagregado por sexo también muestra una tendencia favorable en las mujeres, con una brecha positiva cercana a los 9 puntos porcentuales.

Gráfica 2. Tasa de cobertura bruta en educación superior por sexo



Fuente: MEN-SNIES

Por otra parte, de acuerdo con la información reportada por las Instituciones de Educación Superior a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y la información de matrícula reportada las diferentes entidades territoriales al Sistema de Información de Matrícula de Educación Básica y Media – SIMAT el Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento detallado a cada uno de los jóvenes que cursaron grado 11 y que ingresaron a un programa de educación superior (técnico, tecnológico o universitario) en el año inmediatamente siguiente a su graduación de la media. Este indicador se ha denominado tasa de tránsito inmediato a educación superior y como se observa en la tabla a continuación, indica que para el año 2022, de cada 100 bachilleres mujeres, 39 acceden inmediatamente a educación superior, frente a los 42 de cada 100 bachilleres hombres que transitan.

Tabla 1. Tasa de tránsito inmediato a Educación Superior desagregado por sexo 2015-2022

Sexo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujer	36,9%	37,3%	41,8%	37,7%	38,6%	39,2%	38,29%	39,73%
Hombre	38,1%	38,7%	43,0%	39,8%	41,0%	41,0%	40,23%	42,68%
Total	37,4%	38,0%	42,4%	38,7%	39,7%	40,0%	39,7%	41,08%

Fuente: MEN – SNIES – SIMAT

Al estimar la tasa de tránsito por lugar de residencia del estudiante en grado 11 se encuentra que la brecha urbano rural es de cerca de 19 puntos porcentuales entre las mujeres.

Tabla 2. Tasa de tránsito inmediato a educación superior de por lugar de residencia de la estudiante en grado 11 y sexo

SEXO	ZONA DE RESIDENCIA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MUJER	URBANO	40,8%	41,6%	46,7%	42,2%	42,8%	43,7%	43,9%	44,42%
	RURAL	22,7%	22,2%	25,0%	22,9%	25,0%	24,9%	24,7%	24,92%
HOMBRE	URBANO	42,7%	43,7%	48,3%	44,9%	45,8%	46,3%	45,6%	48,18%
	RURAL	21,7%	21,8%	24,8%	22,7%	25,4%	24,4%	22,8%	24,52%

Fuente: MEN – SNIES – SIMAT

Con respecto a la distribución de la matrícula en educación superior desagregada por sexo y nivel de formación para el año 2022, se observa que, el nivel universitario, que tiene el mayor número de estudiantes dentro del total, la participación de las mujeres allí es del 54,89%. En el caso de la formación técnica profesional y tecnológica, la participación de las mujeres es del 50,9% y 49,4% respectivamente.

Para el nivel académico de posgrado, en los niveles formación de especialización universitaria, especialización médico-quirúrgica y maestría, las mujeres tienen una participación mayor que los hombres. En la tabla a continuación se presenta la información de matrícula por nivel y sexo.

Tabla 3. Matrícula en educación superior desagregada por sexo y nivel de formación 2022

NIVEL DE FORMACIÓN	Mujeres	% Participación mujeres sobre el total de matriculados del nivel	Hombres	% Participación hombres sobre el total de matriculados del nivel	Total matriculados
Técnica profesional	42.247	50,90%	40.747	49,10%	82.994
Tecnológica	303.310	49,47%	309.782	50,53%	613.092
Universitaria	871.949	54,89%	716.602	45,11%	1.588.551
Especialización técnico profesional		0,00%	4	100,00%	4
Especialización tecnológica	861	42,73%	1.154	57,27%	2.015
Especialización universitaria	56.526	59,00%	39.277	41,00%	95.803
Especialización médico-quirúrgica	2.939	51,79%	2.736	48,21%	5.675
Maestría	37.026	52,38%	33.663	47,62%	70.689
Doctorado	3161	42,69%	4244	57,31%	7.405
Total general	1.318.019	53,44%	1.148.209	46,56%	2.466.228

Fuente: MEN-SNIES. Fecha de corte junio de 2023

Al analizar la composición de la matrícula de pregrado por Núcleo Básico de Conocimiento se evidencia que en algunos de ellos se cuenta con baja participación de las mujeres (carreras menos tradicionales para las mujeres).

Tabla 5. Núcleos de conocimiento que registran una menor participación de mujeres en el total de la matrícula de pregrado

Núcleo Básico del Conocimiento	Matrícula Pregrado Mujeres	Matrícula Pregrado Hombres	Matrícula Total Pregrado	Mujeres %	% Hombres
Ingeniería mecánica y afines	4.657	46.477	51.134	9,11%	90,89%
Ingeniería eléctrica y afines	2.245	17.985	20.230	11,10%	88,90%
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines	6.819	43.077	49.896	13,67%	86,33%

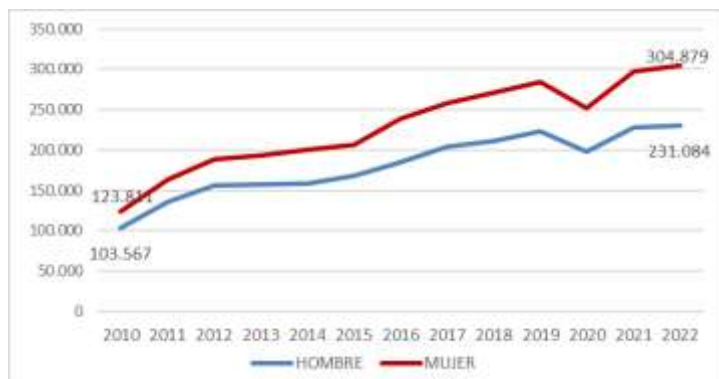
Formación relacionada con el campo militar o policial	2.513	9.818	12.331	20,38%	79,62%
Deportes, educación física y recreación	3.676	14.135	17.811	20,64%	79,36%
Ingeniería de sistemas, telemática y afines	38.964	130.058	169.022	23,05%	76,95%
Física	1.100	3.192	4.292	25,63%	74,37%
Ingeniería civil y afines	17.766	40.875	58.641	30,30%	69,70%
Música	2.582	5.857	8.439	30,60%	69,40%
Otras ingenierías	2.562	5.401	7.963	32,17%	67,83%
Filosofía, teología y afines	1.736	3.624	5.360	32,39%	67,61%
Matemáticas, estadística y afines	2.371	4.805	7.176	33,04%	66,96%
Ingeniería de minas, metalurgia y afines	1.939	3.719	5.658	34,27%	65,73%
Geología, otros programas de ciencias naturales	1.150	1.651	2.801	41,06%	58,94%
Ingeniería industrial y afines	39.980	51.917	91.897	43,51%	56,49%
Ingeniería agronómica, pecuaria y afines	5.535	6.981	12.516	44,22%	55,78%
Arquitectura	13.827	17.260	31.087	44,48%	55,52%
Geografía, historia	2.497	2.908	5.405	46,20%	53,80%
Ingeniería agrícola, forestal y afines	3.902	4.492	8.394	46,49%	53,51%
Zootecnia	6.001	6.670	12.671	47,36%	52,64%
Agronomía	8.496	8.790	17.286	49,15%	50,85%
Total	360.157	110.008	470.165	76,60%	23,40%

Fuente: MEN-SNIES. Fecha de corte junio de 2023

Graduación de las mujeres en la Educación Superior

La graduación de educación superior representa la culminación exitosa de la formación. Según el Sistema Nacional de Educación Superior en el 2022, se graduaron 535.963 estudiantes, de los cuales 304.879 (56,8%) fueron mujeres.

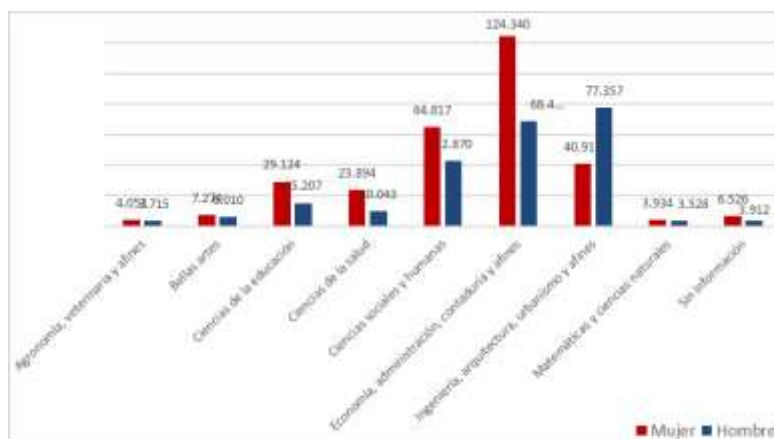
Gráfica 5. Graduados en educación superior por sexo



Fuente: MEN-SNIES. Fecha de corte junio de 2023

Al analizar el número de graduados por área de conocimiento, se observa que la participación de mujeres es superior en siete de las ocho áreas de conocimiento. Esta mayor participación femenina se hace más evidente en áreas tradicionales como: ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas y ciencias de la educación.

Gráfica 6. Graduados en educación superior por sexo y área de conocimiento 2022



Fuente: MEN-SNIES

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación superior?

Seleccione todos los correspondientes

- ✓ ☐ Acceso limitado
- ✓ ☐ Problemas de equidad e inclusión
- ☐ Programas de baja calidad

- ☐ Resultados del aprendizaje mediocres
- ☐ Escaso número de profesores que han recibido formación profesional
- ✓ ☐ Falta de mecanismos para garantizar una transición fluida de la educación secundaria a la superior
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE COBERTURA

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (marque todos los puntos que correspondan):

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☐ Ofrecer programas de alfabetización

- ☐ Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)
- ☐ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☐ Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales
- ☐ Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal
- ☐ Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos
- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Acceso limitado
- ☐ Problemas de equidad e inclusión
- ☐ Programas de baja calidad
- ☐ Falta de financiación
- ☐ Resultados del aprendizaje mediocres
- ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y

que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

3.1 Medidas generales DIRECCION DE COBERTURA

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Control e inspecciones estatales
- ☐ Salud y saneamiento
- ☐ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ☐ Infraestructura
- ☒ Planes de estudio
- ☐ Número de alumnos por docente
- ☐ Pago de matrícula (si procede)
- ☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas: COBERTURA PUEDE COMPLETAR AL FINAL

Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

En cuanto a las apuestas de transformaciones de la calidad educativa, el actual gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, incluyó y está desarrollando una apuesta por:

- 1) **Formación integral y Educación CRESE** (Educación ciudadana para la reconciliación, el desarrollo socioemocional, antirracista y para la acción climática).

Artículo 125 del Plan Nacional de Desarrollo - PND: “El Gobierno nacional fortalecerá las estrategias de ampliación y uso significativo del tiempo escolar y la protección de las trayectorias de vida y educativas para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, con una oferta educativa más diversa y formación integral de cultura, deporte, recreación, actividad física, artes, ciencia, programación, ciudadanía y educación para la paz. Para tal fin se garantizará la construcción colectiva de lineamientos curriculares para la formación integral con enfoque diferencial, territorial, ambiental, de género y antirracial”.

La educación que aporta al desarrollo integral en los términos que señala la Ley 115 de 1994 en el artículo 5, apunta al pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores humanos; que forme en el respeto a la vida, a los derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, al ejercicio de la tolerancia y de la libertad; que comprenda la interconexión entre la sociedad y la naturaleza como fundamento de la transición justa hacia la sostenibilidad en los territorios; y que apunte a la formación para participar de las decisiones que afectan al país.

Para lograr este objetivo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "*Colombia Potencia Mundial de la Vida*", ha establecido como apuesta estratégica dar un nuevo sentido al tiempo y a la jornada escolar para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Una apuesta que se logrará con la implementación de una estrategia de formación integral que incorpora el arte y la cultura; el deporte, la recreación y la actividad física; la ciencia, la innovación y la tecnología; el pensamiento histórico, y la estrategia de educación CRESE (Educación ciudadana para la reconciliación, el desarrollo socioemocional, antirracista y para la acción climática) en prácticas pedagógicas pertinentes a los contextos.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, a partir del saber de las comunidades educativas, de las realidades en la regiones y de los avances obtenidos desde el 2004 en el desarrollo de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas y de los Programas de Educación Ambiental, Desarrollo Socioemocional y para el Ejercicio de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, implementa la educación CRESE como parte de la formación integral, una de las líneas estratégicas de la política de educación que tiene las siguientes metas:

- 5.000 establecimientos educativos que incorporen la formación integral y la educación CRESE (educación ciudadana, para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para la acción climática) en prácticas pedagógicas basadas en la realidad.
- 8.000 establecimientos educativos que implementen la evaluación de formación integral y de educación CRESE.
- 30% de estudiantes en establecimientos educativos oficiales con ampliación de jornada.

- Programa de Tutorías para el aprendizaje y la formación integral PTA/FI 3.0.
- Educación CRESE.
- Centros de Interés: propios, territoriales, del sector e intersectoriales

La educación CRESE es la propuesta de política pública para enfrentar el contexto de violencias e inequidades asentadas en la cultura y posicionar a Colombia como un referente en América Latina y el Caribe en relación con el desarrollo socioemocional, la formación para la ciudadanía como base para la construcción de paz y la educación ambiental.

La propuesta frente a la educación CRESE, tiene como objetivo general, fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las entidades territoriales certificadas y

de los docentes y directivos de establecimientos educativos, para que las políticas educativas, prácticas pedagógicas y la cultura institucional promuevan la educación CRESE; así mismo, los objetivos específicos, son:

1. Desarrollar capacidades y competencias ciudadanas y socioemocionales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que promuevan la agencia ciudadana, así como la promoción de culturas de paz y de sus proyectos de vida.
2. Promover en y con las familias el fortalecimiento de sus capacidades para la crianza amorosa, el acompañamiento y el involucramiento en los aprendizajes y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Identificación e intercambio de experiencias basadas en la convivencia pacífica, la no discriminación, el antirracismo, la reconciliación y los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la educación ambiental, así como el reconocimiento, valoración y respuestas pertinentes ante la diversidad.

4. Fortalecer la capacidad de gestión intersectorial de los comités territoriales de convivencia escolar en articulación con otras instancias para la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

5. Actualizar los referentes curriculares de competencias ciudadanas y de Ciencias Sociales integrando la enseñanza de la Historia.

6. Formación de equipos técnicos y de docentes para responder a las demandas de la formación integral.

La educación CRESE, está orientada por los enfoques de Derechos Humanos, interseccional, género, competencias, justicia restaurativa, y, sus ejes de acción son:

1. **Convivencia pacífica:** se enfoca en fortalecer relaciones basadas en el respeto, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, la deslegitimación de las violencias como formas de resolverlos y hacer de los establecimientos educativos ambientes seguros, donde los conflictos puedan ser manejados de forma asertiva a partir de la reparación, y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean protegidos de la vulneración de sus derechos.

2. **Identidad, diversidad y antirracismo:** parte del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana, del pleno goce de los derechos humanos en condiciones de equidad e igualdad y de valoración de la diversidad étnica, cultural, política, religiosa, de género y de capacidades. Así mismo, reconoce que en Colombia históricamente personas, grupos y comunidades étnicas han vivido las mayores violencias que han afectado sus modos y formas de vida, razón por la cual el antirracismo es una prioridad.

3. **Participación democrática:** se orienta hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad. Se enfoca en la formación del pensamiento crítico y en la transformación colectiva de los problemas del contexto.

4. **Educación ambiental para la acción climática:** se trata de proponer una mirada diferente 3. Fortalecer la construcción de saber pedagógico y la consolidación de comunidades de práctica mediante la iden sobre la relación que

hemos construido con el ambiente y nuestro rol dentro de este. Es ubicarnos de manera intencionada como parte del sistema, comprendiéndonos como sujetos diversos y ponernos en relación con los otros, lo otro, con lo vivo y lo no vivo, para darle un nuevo sentido y significado a nuestra comprensión sobre la naturaleza, el ambiente, la vida, y con ello, replantear la mirada antropocéntrica dando paso a la diversidad y posibilidad de otros mundos.

5. Paz, reconciliación y memoria histórica: se trata de promover la reconstrucción de los vínculos entre los miembros de una comunidad; proceso sustentado en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado interno y la resignificación de la historia del pasado reciente, evitando discursos de odio para detener ciclos de venganza, retaliación y resentimiento, y así, promover la reparación, tanto en las relaciones entre personas como en las relaciones entre la comunidad y el Estado. Todo esto, teniendo como centro el reconocimiento y la dignificación de las víctimas.

6. Derechos humanos, sexuales y reproductivos: los derechos humanos se basan en la dignidad, la ética y la igualdad entre todos los seres humanos, lo que significa que nadie es más o menos digno que otra persona. Esto requiere que tanto los individuos como las comunidades estén dispuestos a reconocer, comprender, valorar y defender esta dignidad y la igualdad entre las personas. Por su parte, la educación sexual integral es aquella en la cual se adquieren y transforman conocimientos, actitudes y valores relacionados con la sexualidad en todas sus manifestaciones: tanto aspectos biológicos y reproductivos como aquellos vinculados al erotismo, la identidad sexual y las representaciones sociales asociadas a la sexualidad.

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional junto a las entidades territoriales e instituciones educativas, avanza en: el fortalecimiento de la implementación de la **Cátedra de Estudios Afrocolombianos – CEAM**; la aplicación de los **Lineamientos de Política para la Inclusión y la Equidad en Educación**, se avanza significativamente en el **Sistema de Educación Propia para los Pueblo Indígenas** – en proceso de construcción con pueblos y autoridades indígenas; el fortalecimiento de estrategias para la implementación del **Protocolo para el Abordaje Pedagógico de Racismo y la Discriminación Étnico-Racial en Entornos Escolares y, del Protocolo para el Abordaje Pedagógico de la Xenofobia en Entornos Escolares**, en sus componentes de promoción y prevención, atención y seguimiento, como importantes estrategias de las políticas educativas, que promueven en los establecimientos educativos el derecho a la educación para todas y todos sin discriminación alguna. Los protocolos e infografías que promueven convivencia escolar basada en derechos se pueden ver en:

<https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/kit-de-herramientas-para-la-convivencia-escolar>

- **Construcción colectiva de lineamientos curriculares para la formación integral y actualización de las ciencias sociales con la historia como disciplina:**
 - ARTÍCULO 121. del PND. *El Ministerio de Educación Nacional cumpliendo la Ley General de Educación y normas relacionadas deberá promover las cátedras obligatorias en historia, geografía, educación física en la etapa*

- básica y media en todas las instituciones educativas del país. Adicionalmente se promoverá la educación en artes y programación.”*
- Artículo 125 del PND: *“El Gobierno nacional fortalecerá las estrategias de ampliación y uso significativo del tiempo escolar y la protección de las trayectorias de vida y educativas para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, con una oferta educativa más diversa y formación integral de cultura, deporte, recreación, actividad física, artes, ciencia, programación, ciudadanía y educación para la paz. Para tal fin se garantizará la construcción colectiva de lineamientos curriculares para la formación integral con enfoque diferencial, territorial, ambiental, de género y antirracial”.*

En el marco de la Formación integral, se avanza en el actual gobierno en la resignificación de los lineamientos curriculares en perspectiva de formación integral, lo cual implica su pertinencia basada en el contexto de las instituciones educativas, a partir de prioridades a las que debe responder la educación situada.

- **Evaluación de la Formación Integral:** La meta establecida en el PND es 8000 establecimientos educativos que implementan la evaluación de la formación integral y la educación CRESE, con los siguientes componentes:
 - **Componente 1: Pruebas saber:** • Saber 3º, 5º, 7º y 9º. • Trayectorias Educativas. • Saber TI
 - **Componente 2: Pruebas ser:** • Bienestar Físico. • Educación artística y cultural. • Educación CRESE (Ciudadana, para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para el cambio climático).
 - **Componente 3: Medición de la Calidad de la Educación Inicial:** • Fundamentación teórica y metodológica del MMCIE. • Segunda medición de la calidad de la educación inicial.

Así mismo se desarrollan las siguientes estrategias en el marco de la Evaluación:

- Estrategia de comunicaciones.
- Definición de marcos de referencia para la evaluación con enfoque étnico y diferencial
- Implementación de una estrategia para el uso pedagógico de los datos a través de la ruta de formación y acompañamiento del PTAFI 3.0 y en EE focalizados

2) Fortalecimiento de la Educación Media: El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, establece como meta: 360.000 Estudiantes de educación media beneficiados con programas para garantizar el tránsito inmediato a educación posmedia. Para el desarrollo de esta apuesta, el Ministerio de Educación Nacional avanza en los siguientes programas:

- Sistema de Media y Educación Superior - SIMES
- Tránsito con pertinencia en zonas rurales
- Programa doble titulación del SENA y aliados del MEN
- Asistencias Técnicas a las Entidades Territoriales Certificada

3) Formación Docente: 25.000 docentes beneficiarios del programa de formación y cualificación pedagógica. Las convocatorias Poder Pedagógico

Popular: Territorialización de la Formación Docente Inicial y avanzada beneficiar:

- Educadores de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de acceso y permanencia a programas de formación continua (cursos y diplomados).
- Educadores de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de acceso y permanencia a programas de licenciatura y posgrado (especialización, maestrías y doctorados).

Es importante resaltar que entre 2014 y 2024 el Ministerio de Educación Nacional - MEN - ha beneficiado más de 11.000 docentes con programas de posgrado.

4) Fortalecimiento de la carrera docente:

- **Evaluación de Ascenso y Reubicación Docente Para la Dignificación de la Carrera:** A junio de 2024: 105.386 educadores inscritos, de los que 102.755 fueron habilitados para participar del proceso y 2.450 no habilitados están en revisión y 86 lugares dispuestos para la aplicación.
- **Evaluación Periodo de Prueba:** Dirigida a las maestras y maestros que superaron satisfactoriamente el concurso docente No. 2150 a 2237 de 2021

5) Compromisos con los pueblos étnicos:

- Diseño, concertación e implementación del programa de educación propia para el pueblo Rrom.
- Proyectos Educativos Comunitarios apoyados que potencien los sistemas productivos y la soberanía alimentaria basados en el sistema de conocimiento y estructuras propias.
- Proyectos Educativos Comunitarios PEC – o como lo denomine cada pueblo financiado para el diagnóstico, construcción, valoración, revisados e implementados.
- Docentes y directivos docentes etnoeducadores de las comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras beneficiados con las becas en maestría en Educación Intercultural.
- Establecimientos educativos que se caractericen como etnoeducativos y que atienden a las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras, como resultado del acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional a las Entidades Territoriales Certificadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados
- ☒ Violencia en las escuelas
- ☐ Costo de la educación
- ☒ Conflictos o crisis

- ☒ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico
- ☒ Apoyo insuficiente de los padres a la educación
- ☒ Larga distancia entre el hogar y la escuela
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos. **APORTES DE COBERTURA**

La calidad educativa

Según un estudio realizado en 2022 por FEDESARROLLO – ver en:

<https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/07/fedesarrollo-alerto-sobre-la-calidad-educativa-en-colombia-aunque-hay-mayor-cobertura-hay-menor-desempeno/>

Aunque en Colombia se ha avanzado en términos de cobertura, al menos hasta el 2017, año donde se triplicó la cifra, en comparación con las últimas décadas, **la educación inicial en promedio no supera el 60 %, de hecho, para la educación media el déficit se presenta en su mayoría en las zonas rurales, donde se llega al 45 % de la población.** Según estima la entidad, este es el valor más bajo en los países latinoamericanos, en promedio propuesto por la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo.**

Otro de los puntos que preocupa es la calidad de la educación:

“En las pruebas PISA de 2018, Colombia presentó una reducción de su desempeño con respecto a 2015 y una diferencia entre 80 y 100 puntos con respecto al promedio de la OCDE. Esto implica que un estudiante de 15 años en el país cuenta con 2,5 años menos de escolaridad con respecto a un estudiante promedio de la OCDE. Más de la mitad de los estudiantes en grado noveno no entienden bien lo que leen, y dos terceras partes obtienen el nivel más bajo de desempeño en matemáticas. En educación superior, la acreditación de alta calidad se concentra solo en la oferta universitaria, con un 82% de la oferta acreditada. Además, no hay mediciones de la calidad de los técnicos laborales, cursos cortos y diplomados de la formación para el trabajo”, esto evidencia las principales

falencias de la educación en **Colombia**, sumado a la brecha en la titulación contrastada en los estratos bajos y altos.

Si bien la cobertura en el nivel de escolaridad media, bachillerato, es de las más altas, **los sectores menos favorecidos, como los del campo, tienen varias barreras para poder alcanzar el objetivo** de lograr este título educativo, por ejemplo, **la disparidad en la edad, factores económicos y situaciones sociales como tener que escoger entre el estudio, el trabajo o la familia.**

Las cifras dicen que el problema central del sistema educativo colombiano es la deserción, **por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 se gradúan como bachiller**, de hecho, en el trance entre la secundaria y los programas técnicos o profesionales es cuando más se nota el abandono, **de esos 44 graduados solo el 38,7 % acceden a la educación superior.**

Por esto, se plantea una **“universalización de la educación inicial”**, con el fin de suplir los 850 mil cupos que hacen falta para garantizar la educación a los dos millones de niños entre 3 y 5 años, lo que significaría **una inversión entre 1,7 billones y 2,7 billones de pesos.** Otra de las propuestas es hacer un seguimiento, a partir de inteligencia artificial, para detectar a esos menores que tienen la intención de desertar o que ya desertaron para incentivarlos a culminar sus estudios.

También piden rediseñar el modelo financiero del **ICETEX** para que sea valorado desde una perspectiva de servicio social, garantizado por el Estado. Además, generar currículos para entender las necesidades competitivas del país y formar a los jóvenes para suplir esos espacios; incluso regular los sistemas de evaluación, **tanto para el sistema de educación en general como para los alumnos, logrando mejorar las calificaciones a nivel internacional.**

Frente a lo anterior, el actual gobierno nacional, asumió compromisos para el cuatrienio, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, relacionados con educación: **CALIDAD**

3.2 Personal de educación

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (marque todos los puntos que correspondan):

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ La formación de docentes se imparte sin discriminación
- ☐ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☐ Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación
- ☒ Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño
- ☐ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación
- ☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas:

25.000 créditos educativos condonables ofrecidos, para financiar el acceso de docentes del sector oficial a programas de formación y cualificación pedagógica.

En el marco de la **Estrategia de Poder Pedagógico Popular**, orientados por el desafío planteado en el PND 2022 - 2026 de “Fortalecer la formación de docentes, directivos docentes, orientadores escolares con el objetivo de tener una educación más contextualizada que responda a las necesidades de los estudiantes e impacte

positivamente en sus proyectos de vida”, El Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE) y la Asociación Nacional de Escuelas Normales (ASONEN) han aunado esfuerzos para avanzar en el reconocimiento, dignificación y desarrollo de la profesión docente, con la puesta en marcha del componente de Territorialización de la Formación de Educadores (TFE). Dicho componente estableció una ruta para el desarrollo profesional docente que comprende dos etapas estratégicas: 1) Encuentros Territoriales de Poder Pedagógico: Formación Docente, 2) Convocatorias para otorgar créditos educativos condonables a docentes oficiales en servicio, diseñadas a partir de los portafolios territoriales de oferta académica. Los componentes se aplican a formación inicial, formación avanzada y formación continua.

Formación Inicial: atendiendo al desafío de reducir la desigualdad y convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento y de los saberes propios, que define para la educación del país, la estrategia de poder pedagógico popular para formación docente inicial traza la meta de otorgar **5.000 cupos** para créditos educativos condonables, que se adjudican mediante convocatorias realizadas con el ICETEX en el marco del “FONDO FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA EDUCADORES DEL SECTOR OFICIAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS CONDONABLES” CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 261 DE 2019 (MEN) – 2019-0510 (ICETEX).

La Convocatoria Poder Pedagógico Popular, Territorialización de la Formación Inicial: Licenciaturas, se lanzó el 27 de diciembre de 2023 ofertando 200 cupos para nivel de licenciatura. La convocatoria fue dirigida a educadores en servicio, de establecimientos educativos oficiales, que no cuenten con título profesional, para cursar licenciaturas en modalidades presencial, a distancia o virtuales, ofrecidas por Instituciones de Educación Superior colombianas con financiación del 100% del costo de matrícula. Como resultado, se obtuvieron 90 aspirantes y luego del proceso de selección establecido en los términos de referencia de la convocatoria, se adjudicaron 40 créditos educativos.

Cabe resaltar que esta convocatoria responde a los acuerdos que se adelantaron en el 2023, en las mesas técnicas con organizaciones sindicales del sector, como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y la Mesa Sectorial de Educación, donde se ha puesto en el centro de esta construcción colectiva la creación del Sistema Colombiano de Formación de Educadores, conscientes de los desafíos vigentes para lograr la articulación de los diferentes niveles de formación, la interlocución entre las entidades formadoras de educadores y su relación con el territorio.

Formación Avanzada: con el fin de avanzar en el reconocimiento, dignificación y desarrollo de la profesión docente, la estrategia Poder Pedagógico Popular para formación avanzada trazó la meta de otorgar **20.000 cupos** para formación, en niveles de especialización, maestrías y doctorados, a través de créditos educativos condonables, que se adjudican mediante convocatorias realizadas con el ICETEX en el marco del “FONDO FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA EDUCADORES DEL SECTOR OFICIAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS CONDONABLES” CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 261 DE 2019 (MEN) – 2019-0510 (ICETEX).

La Convocatoria Poder Pedagógico Popular, Territorialización de la Formación **Avanzada 2024-1** (maestrías y doctorados), dispuso 1.748 créditos educativos condonables, para cubrir el **70% del valor total de la matrícula** ordinaria de cada semestre académico regular. Para **docentes etnoeducadores, la financiación fue del 85% del valor total de la matrícula** ordinaria de cada semestre académico regular. La convocatoria se dirigió a educadores en servicio, establecimientos educativos oficiales, para fortalecer las competencias y capacidades profesionales de los maestros y maestras del país, ampliando oportunidades para acceder a la financiación de procesos formativos, mejorando así las prácticas docentes en respuesta a las necesidades de los estudiantes y comunidades de los establecimientos educativos oficiales de Colombia. Como resultado, para el nivel de maestría se obtuvieron 2.310 aspirantes y, tras el proceso de selección establecido según la convocatoria, se adjudicaron 1.537 créditos educativos. Para el nivel de doctorado se obtuvieron 595 aspirantes y luego del proceso de selección establecido en los términos de referencia de la convocatoria y por razones de cupos disponibles, se adjudicaron 56 créditos educativos.

En total, las convocatorias Poder Pedagógico Popular: Territorialización de la Formación Docente Inicial y avanzada beneficiaron a 1.633 docentes con créditos educativos condonables; 40 para licenciaturas, 1.537 para maestrías y 56 para doctorado.

La convocatoria para formación avanzada responde a los acuerdos que se adelantaron en el 2023, en mesas técnicas con organizaciones sindicales del sector, como FECODE y la Mesa Sectorial de Educación, donde se ha puesto en el centro de esta construcción colectiva la creación del Sistema Colombiano de Formación de Educadores, conscientes de los desafíos vigentes para lograr la articulación de los diferentes niveles de formación, la interlocución entre las entidades formadoras de educadores y su relación con el territorio.

Formación continua: Con el objetivo de actualizar y transformar las prácticas pedagógicas de **5.106** maestras y maestros de educación inicial, básica primaria y primer grado de básica secundaria de **855** establecimientos educativos focalizados en los 32 departamentos del país, el 27 de diciembre se publicó una convocatoria para que IES u organizaciones del tercer sector (nacionales o internacionales) desarrollen procesos de formación y acompañamiento in situ. Estos procesos de formación tienen una duración de 144 horas, brindando herramientas (conceptuales y metodológicas) en los siguientes ejes temáticos (identificados con base en la política territorial de formación integral): **innovación pedagógica, educación inclusiva, investigación pedagógica y formación integral para la resignificación del tiempo escolar.**

- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente? **CALIDAD Y COBERTURA**

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ Escasez de personal docente

- ☒ Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado
- ☐ Falta de centros de formación
- ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico
- ☒ Elevado número de alumnos por docente

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos. **COBERTURA**

3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7[1] de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (marque todos los puntos que correspondan).

[1] En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

Seleccione todos los correspondientes

- ✓ El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos
- ✓ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos

- Otro

- **Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas:**

El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos:

La Ley General de Educación (115 de 1994), define la educación como: "... un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes" y, en el Artículo 14, establece la obligatoriedad de "la educación para la justicia la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en valores humanos".

Entre los fines de la educación, la Ley plantea los siguientes:

- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
- La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
- La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional – PEI- que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.

Además, en reglamentación de la Ley General de Educación, el Decreto 1860 de 1994, establece en el Artículo 36 que los proyectos pedagógicos se entienden como: "... una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumplen la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo

de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos”.

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional estructuró estándares de competencias básicas y estándares de competencias ciudadanas, especialmente, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, están basados en una idea de ciudadanía que abarca tanto las relaciones privadas y cotidianas como la participación en las decisiones públicas. Con ellos se busca contribuir al desarrollo de competencias propicias “para ejercer su derecho a actuar como agentes activos y de manera constructiva en la sociedad: para participar activa y responsablemente en las decisiones colectivas de manera democrática, para resolver los conflictos en forma pacífica y para respetar la diversidad humana, entre otros importantes, como proteger el ambiente. En otras palabras, formar de manera reflexiva y deliberada para proteger y promover los Derechos Humanos y hacer realidad la sociedad que soñamos.

Así mismo, desde 2011 el sector educativo colombiano cuenta con orientaciones pedagógicas para la implementación de proyectos pedagógicos transversales en Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, los cuales buscan incidir en las áreas de gestión institucional, incluyendo la gestión académica y curricular.

Desde el 2014 con la implementación de la Ley 1732 Ley de la Cátedra de Paz, se brindó la orientación a las instituciones educativas del país de abordar de manera intencionada la Educación para la Paz, la cual incluye como uno de los temas prioritarios la educación en derechos humanos.

Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos.

Como se explicó en el punto anterior, la educación en derechos humanos se incorpora a través del Proyecto Educativo Institucional – PEI- y la implementación de los estándares de competencias básicas y ciudadanas, los proyectos pedagógicos transversales y la Cátedra de la Paz. Especialmente en estos dos últimos escenarios, los colegios tienen la posibilidad de implementar acciones extracurriculares y de relacionamiento con las comunidades y los territorios.

Actualmente, con los retos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y los marcos normativos descritos anteriormente, el MEN ha estructurado la Formación Integral y la Educación CRESE- CRESE (ciudadana, para la reconciliación y la paz, socioemocional, antirracista y para el cambio climático).

El desarrollo de la educación CRESE implica transversalizar a partir del contexto, las capacidades ciudadanas y las competencias socioemocionales en las prácticas pedagógicas, la cultura y la gestión institucional, bajo los enfoques de DDHH, género, interseccional, territorial, sistémico, de justicia restaurativa y de competencias. Tal proceso sucede de manera sistémica en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, madres, padres o cuidadores, docentes, directivos

docentes y orientadores escolares, así como en la interacción con la comunidad en el territorio y con la naturaleza. Es una apuesta por un cambio en la acción.

El propósito no es desarrollar temas, sino identificar a partir del contexto, la cotidianidad y de las características, los intereses y de las necesidades de las comunidades educativas, cuál es el eje que permite fortalecer los procesos pedagógicos, no solo en competencias básicas, sino en la capacidad para leer la realidad, en el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales. La educación CRESE implica no limitar el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales a "una asignatura aislada, sino afrontar una responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e instancias de la institución escolar y toda la comunidad educativa (directivas, docentes, estudiantes, familias, personal administrativo y las demás personas que interactúan en ella" Ministerio de Educación Nacional, 2004).

EJES PARA LA ACCIÓN

Convivencia pacífica: se enfoca en fortalecer relaciones basadas en el respeto, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, la deslegitimación de las violencias como formas de resolverlos y hacer de los establecimientos educativos ambientes seguros, donde los conflictos puedan ser manejados de forma asertiva a partir de la reparación, y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean protegidos de la vulneración de sus derechos.

Identidad, diversidad y antirracismo: parte del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana, del pleno goce de los derechos humanos en condiciones de equidad e igualdad y de valoración de la diversidad étnica, cultural, política, religiosa, de género y de capacidades. Así mismo, reconoce que en Colombia históricamente personas, grupos y comunidades étnicas han vivido las mayores violencias que han afectado sus modos y formas de vida, razón por la cual el antirracismo es una prioridad.

Participación democrática: se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad. Se enfoca en la formación del pensamiento crítico y en la transformación colectiva de los problemas del contexto.

Educación ambiental para la acción climática: se trata de proponer una mirada diferente sobre la relación que hemos construido con el ambiente y nuestro rol dentro de este. Es ubicarnos de manera intencionada como parte del sistema, comprendiéndonos como sujetos diversos y ponernos en relación con los otros, lo otro, con lo vivo y lo no vivo, para darle un nuevo sentido y significado a nuestra comprensión sobre la naturaleza, el ambiente, la vida, y con ello, replantear la mirada antropocéntrica dando paso a la diversidad y posibilidad de otros mundos.

Paz, reconciliación y memoria histórica: se trata de promover la reconstrucción de los vínculos entre los miembros de una comunidad; proceso sustentado en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado interno y la resignificación de la historia del pasado reciente, evitando discursos de odio que

tienen como objetivo detener ciclos de venganza, retaliación y resentimiento, y así, promover la reparación, tanto en las relaciones entre personas como en las relaciones entre la comunidad y el Estado. Todo esto, teniendo como centro el reconocimiento y la dignificación de las víctimas.

Derechos humanos, sexuales y reproductivos: los derechos humanos se basan en la dignidad, la ética y la igualdad entre todos los seres humanos, lo que significa que nadie es más o menos digno que otra persona. Esto requiere que tanto los individuos como las comunidades estén dispuestos a reconocer, comprender, valorar y defender esta dignidad y la igualdad entre las personas. Por su parte, la educación sexual integral es aquella en la cual se adquieren y transforman conocimientos, actitudes y valores relacionados con la sexualidad en todas sus manifestaciones: tanto aspectos biológicos y reproductivos como aquellos vinculados al erotismo, la identidad sexual y las representaciones sociales asociadas a la sexualidad.

COMPONENTES ESTRATÉGICOS

La educación CRESE como parte de la formación integral, fortalece además de las competencias básicas, el desarrollo socioemocional y ciudadano en los actores de la comunidad educativa a partir de los saberes propios y del contexto. Además, promueve ambientes de aprendizaje más inclusivos, participativos, empáticos, pacíficos y de cuidado con todas las formas de vida.

Ahora bien, a partir de las evidencias nacionales en relación con la capacidades ciudadanas y socioemocionales, de los aportes de las experiencias de las Secretarías de Educación como la de Bogotá entre 2012 y 2016 y de las experiencias de docentes, especialmente de zonas rurales del país, se establece la necesidad de avanzar en cuatro componentes:

1. Diseño e implementación de una ruta diferencial de formación y acompañamiento a docentes

Por medio del Programa Todos a Aprender PTA/FI 3.0, del programa Viva la Escuela y de colegios pioneros que avanzan en la educación CRESE, el MEN realizará procesos diferenciales de formación y acompañamiento situado para la reflexión y acción participativa con docentes, directivos docentes, orientadores escolares y familias que permita fortalecer las prácticas pedagógicas, así como crear o implementar una iniciativa o proyecto pedagógico en cualquiera de los ejes CRESE.

2. Fortalecimiento de comunidades de práctica

En Colombia, hay cientos de educadores que a partir de sus iniciativas pedagógicas promueven la educación CRESE. Por ello, además de la formación y el acompañamiento para fortalecer las prácticas y la iniciativa escolar, el MEN promoverá con aliados en el territorio la creación o fortalecimiento de comunidades de práctica que compartan intereses en los ejes CRESE.

Desde Poder pedagógico popular se fomenta el compartir experiencias y saberes de maestros y maestras para la construcción de procesos de transformación.

3. Actualización de referentes curriculares y creación de herramientas pedagógicas

Tal como lo establece la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 125, la formación integral debe suceder con procesos de actualización curricular; por ello, el MEN actualizará con participación de los educadores del país, los referentes curriculares relacionados con educación para la ciudadanía.

De igual forma, a partir de las experiencias y prácticas de educadores y agentes educativos del país, el MEN avanza en la consolidación de un inventario de recursos educativos que se sumará a materiales ya publicados por el Ministerio que compartan los enfoques y sobre las dimensiones de la educación CRESE. Este material debe servir no solo para actividades en el aula, sino fuera de ella, así como en entornos familiares y comunitarios.

Por último, el Programa Nacional de Educación Ambiental, el cual tiene como una de sus líneas estratégicas la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) orienta a la transformación de prácticas que apunten a la acción climática. Esta actualización es un proceso que implica un gran diálogo nacional en los territorios para identificar experiencias y aportes que contribuyan con una nueva política que responda a los retos del cambio climático.

4. Movilización para empoderar a la generación del cambio

El Ministerio de Educación Nacional con aliados nacionales y territoriales diseñará e implementará una estrategia que promueva la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en diálogos intergeneracionales, a partir del análisis de situaciones de violencia y contextos de vulneración que afectan sus vidas y la generación de ideas para transformarlas.

Estas ideas serán socializadas con autoridades nacionales, locales y los aliados para que incidan en las decisiones de política y el fortalecimiento de las iniciativas CRESE.

5. Fortalecimiento de Capacidades de la Gestión Territorial

El MEN como líder del Sistema Nacional de Convivencia Escolar construyó con las demás entidades del Comité Nacional, el Plan Nacional 2023-2026. A partir de este plan se implementan procesos de asistencia técnica y transferencia de metodologías a los equipos de las Secretarías de Educación que acompañan a los establecimientos educativos en la implementación de la educación CRESE como parte de las acciones de prevención y promoción.

A su vez, se fortalece el diseño de planes territoriales de convivencia escolar, así como la implementación de los protocolos nacionales para el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la ruta de atención integral para la convivencia escolar en relación con la conducta suicida, el consumo de sustancias psicoactivas, el antirracismo, la xenofobia, las violencias basadas en género y el ciberacoso. En el mismo sentido, fortalece las capacidades de las familias frente a sus prácticas de crianza para una formación afectiva, de contención y

acompañamiento y de involucramiento en su educación, como factores protectores de estas conductas de riesgo.

De igual forma, la educación CRESE servirá para movilizar la apropiación, el fortalecimiento y el desarrollo de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), que son instancias de multiactores a nivel departamental, municipal y distrital, cuya función es la coordinación de procesos de educación ambiental en el territorio, que promuevan la conformación de alianzas y redes de actores bajo el liderazgo de las Secretarías de Educación y las autoridades ambientales para potenciar estrategias que respondan a las características del contexto. Así, el propósito es promover sentidos compartidos, alianzas y apuestas que fortalezcan las iniciativas escolares CRESE.

3.4 Agentes no estatales en la educación

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal [1].

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

[1] Privada, confesional o gestionada por ONG o agentes comunitarios.

Comentar sólo si escoge una respuesta.

- ☒ Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales

La norma

- ☐ Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública).

- ☒ Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos

idad de cultu

- ☒ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales

os privados.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico
- ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional
- ☐ Elevado número de alumnos por docente
- ☐ Problemas de equidad e inclusión
- ☒ Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La capacidad de ejercer vigilancia y control desde las secretarías de educación de los territorios, es débil debido a la cantidad de establecimientos educativos oficiales (públicos) y privados a los que deben hacer seguimiento y acompañamiento.

3.5 Educación digital SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión [1].

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (marque todos los puntos que correspondan):

[1] Véase la observación general núm. 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital.

Seleccione todos los correspondientes

- ☒ El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico

- ☐ Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.).
- ☒ El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación
- ☒ Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades
- ☒ Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando
- ☐ Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza
- ☒ Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación
- ☒ Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costoeficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

RESPONDER AQUÍ

En el marco de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015, Capítulo 25, este ministerio ha adoptado los lineamientos definidos en la Ley para el uso de datos personales privados y sensibles, tales como la firma de los formatos de Acuerdo de Colaboración para el Intercambio de Información.

Commented [BR1]: @Elsa Nelly Velasco Pulido para tu revisión

Commented [EP2R1]: Aquí cabe los aportes que desde la OTSI puedan dar, dado la Política de Seguridad de la Información en el marco de la ISO 27001

Commented [EP3R1]: Particularmente en la Guía- Política de transferencia de información ST-GU-15

En el marco de la ISO 27001 el MEN...

Commented [EP4]: Aquí la OTSI debe explicar lo que ha implementado en el marco de la ISO 27001.

Normativa y políticas en educación en tecnología e informática

La Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación) estableció e incorporó el área de tecnología e informática como novena área del currículo escolar obligatorio para la educación Básica y Media en todo el territorio nacional.

Con base en esa disposición normativa, el Ministerio de Educación ha venido trabajando en la formulación e implementaciones de orientaciones de tecnología e informática como una respuesta estratégica a la creciente necesidad de integrar las tecnologías digitales en el sistema educativo del país. Este impulso comenzó a tomar forma a finales de la década de 1990 y principios de 2000, cuando se reconoció la importancia de preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado. En este contexto, el Ministerio desarrolló una serie de políticas y directrices con el objetivo de modernizar el currículo educativo, fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las aulas, y capacitar a los docentes en competencias digitales. Estas orientaciones han evolucionado con el tiempo para adaptarse a los avances tecnológicos y a las necesidades emergentes del sistema educativo, buscando no solo mejorar la calidad de la enseñanza, sino también garantizar que los estudiantes adquieran habilidades relevantes para su futuro académico y profesional.

En 2022, las orientaciones de tecnología e informática del Ministerio de Educación de Colombia surgieron en un contexto de acelerada digitalización y transformaciones educativas impulsadas por la pandemia de COVID-19. La necesidad de adaptar los métodos de enseñanza a la modalidad remota y semipresencial reveló la importancia de fortalecer la infraestructura tecnológica y las competencias digitales en el sistema educativo. En respuesta, el Ministerio lanzó un conjunto de directrices estratégicas centradas en la integración efectiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos pedagógicos. Estas orientaciones se enfocaron en tres ejes fundamentales: la formación continua de los docentes en habilidades digitales, la provisión de recursos tecnológicos adecuados para las instituciones educativas, y la promoción de un uso pedagógico y crítico de las tecnologías entre los

estudiantes. Este marco buscó no solo garantizar la continuidad educativa durante las crisis sanitarias, sino también preparar a los estudiantes para los retos de un entorno cada vez más digitalizado, alineándose con las tendencias globales en educación y tecnología.

Portal Educativo Colombia Aprende

Adicionalmente, El Portal Educativo Colombia Aprende ha sido un pilar fundamental en la evolución de la educación en Colombia, reflejando el compromiso del Ministerio de Educación con la integración de nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Desde su creación, el Portal ha proporcionado una plataforma digital esencial para mejorar el acceso y la calidad de la educación en el país. Su relevancia se ha consolidado a lo largo de los años al ofrecer una amplia gama de recursos educativos digitales accesibles a estudiantes, docentes, directivos, investigadores y familias. Esta plataforma no solo ha facilitado el acceso a materiales educativos diversificados, sino que también ha sido una herramienta clave para la capacitación docente y el apoyo a las prácticas pedagógicas, adaptándose a los cambios en la comunicación y la tecnología.

A lo largo de su trayectoria, el Portal ha logrado hitos significativos, como la integración de redes sociales para ampliar su alcance y la implementación de un diseño renovado con el apoyo internacional en 2016. Su evolución ha sido particularmente notable durante la pandemia de COVID-19, cuando se convirtió en un recurso fundamental para la educación a distancia, ofreciendo más de 80,000 recursos educativos y apoyando a miles de docentes y estudiantes. Con la reciente renovación en 2020 y 2021, y la implementación de un ecosistema digital más integrado en 2022, el Portal sigue avanzando en su misión de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su capacidad para unificar servicios, facilitar la navegación y ofrecer contenidos educativos variados reafirma su papel crucial en el sistema educativo colombiano, garantizando el derecho a una educación de calidad y apoyando la adaptación continua a las necesidades cambiantes de la comunidad educativa.

Centros de Interés en Ciencia, Tecnología e Innovación

Desde el Gobierno Nacional, se trabaja decididamente en desarrollar una oferta educativa de formación integral que incluya el arte, la cultura, el deporte, la actividad física, la ciencia, el pensamiento histórico, la tecnología y la innovación, así como la educación CRESE (Educación Ciudadana para la Reconciliación, Antirracista, Socioemocional y para el Cambio Climático).

Como parte de esta gran apuesta, se fortalece la educación en ciencia, tecnología e innovación (CTI), que busca preparar a los estudiantes frente los desafíos del siglo XXI y proponer soluciones a los problemas situados, sociales y ambientales en los territorios.

Es así como el Ministerio de Educación Nacional implementa la estrategia pedagógica Centros de Interés en CTI en 715 escuelas ubicadas en los territorios más afectados por la violencia, como los municipios que hacen parte del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET – y las zonas del país más afectadas por el conflicto (ZOMAC); donde se invierten más de dieciséis mil millones de pesos (\$16.000.000.000).

Con esta estrategia se busca desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración, comunicación, creatividad e innovación, alfabetización de datos, pensamiento computacional, con el fin de mejorar la calidad y pertinencia de la educación en estos campos, en el marco de los procesos de resignificación del tiempo escolar, asimismo como una estrategia efectiva de recuperación de los aprendizajes en matemáticas y lenguaje.

La implementación de la estrategia de Centros de Interés en CTI se adelantarán procesos de:

- 1) Formación a 1,400 docentes en metodologías de aprendizaje activo que integren el enfoque STEM, la alfabetización mediática e informacional y el enfoque de género;
- 2) Capacitar a 1,200 formadores del programa de Tutorías para el Aprendizaje y Formación Integral (PTAFI 3.0) recibirán formación en pensamiento computacional, para fortalecer el proceso de acompañamiento a los maestros y maestras y mejorar sus prácticas pedagógicas que favorezcan el desarrollo del ser de los niños, niñas y jóvenes;
- y 3) Estimular el desarrollo de las vocaciones, habilidades y competencias en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el marco de la formación integral de alrededor de 22,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en línea con los esfuerzos de resignificación del tiempo escolar. Se propenderá por el desarrollo de las

habilidades del siglo XXI en los estudiantes, por medio de las temáticas, la didáctica y la metodología de aprendizaje activo que sea seleccionada para el desarrollo de la ruta de trabajo con los estudiantes.

Formación docente

El Ministerio de Educación ha desarrollado una variedad de lineamientos y estrategias orientadas a fortalecer las habilidades digitales de los docentes. Entre estos se encuentran el marco de competencias TIC para el desarrollo profesional docente [artículos-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf](#) (mineducacion.gov.co), las orientaciones curriculares sobre tecnología e informática [Orientaciones_Curriculares_Tecnologia.pdf](#) ([colombiaaprende.edu.co](#)), la iniciativa Visión STEM [Documento_Visión_STEM+.pdf](#) ([colombiaaprende.edu.co](#)), y orientaciones para el fomento de la innovación educativa como estrategia de desarrollo escolar [OrientacionesInnovacion_03.10.2022.indd](#) ([colombiaaprende.edu.co](#)). Estas herramientas buscan crear una cultura de innovación digital y promover el crecimiento basado en la equidad y la inclusión, con el objetivo de mejorar la práctica docente.

En este contexto, los Centros de Interés en Ciencia, Tecnología e Innovación también implementan estrategias de formación docente que abarcan el enfoque STEM, la alfabetización mediática e informacional y el enfoque de género.

Además, el Ministerio de Educación colabora estrechamente con otras entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para llevar a cabo Colombia Programa. Este programa tiene como objetivo generar recursos y oportunidades de desarrollo profesional docente, promoviendo el pensamiento computacional y la programación en las instituciones educativas oficiales del país, con un enfoque en la equidad de género. Se prevé capacitar a 11,200 docentes entre 2024 y 2026.

Asimismo, el Ministerio ha establecido alianzas con entidades privadas para ampliar y fortalecer los procesos de cualificación docente en el uso de nuevas tecnologías, como TikTok, Google, AWS, entre otras.

CONPES de inteligencia artificial

De otra parte, en cuanto al incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la educación, el Ministerio participa en la formulación del documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de inteligencia artificial, con el cual se busca el desarrollo de capacidades para la investigación, el desarrollo, la adopción y el uso ético y sostenible de sistemas de inteligencia artificial, con el objetivo de fomentar la transformación social y económica de Colombia.

Este enfoque busca avanzar en la elaboración de políticas públicas, como un CONPES, que faciliten el desarrollo de capacidades para la investigación, el desarrollo, la adopción y el uso ético y sostenible de sistemas de inteligencia artificial, con el objetivo de fomentar la transformación social y económica de Colombia.

Con este CONPES, se espera fomentar la consolidación de un ecosistema sólido de aprendizaje y aplicación de esta nueva tecnología en todos los niveles educativos, para promover el progreso hacia una sociedad del conocimiento ética, equitativa y responsable, para ofrecer soluciones a las problemáticas sociales del país.

El proyecto de documento se encuentra disponible para la revisión de la ciudadanía a través del siguiente enlace:

<https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb//AccesoPublico/DocumentosElaboracion>

Brecha digital

Uno de los propósitos del Gobierno Nacional en materia TIC es que el país esté conectado al 85%^[1], cerrar la brecha digital, mejorar la participación en los estratos de menor ingreso y llevar conectividad a las comunidades a la mayor velocidad posible, en especial con conectividad digital para la superación de privaciones como fundamento de la dignidad

humana y condiciones básicas para el bienestar mediante estrategias de conectividad nacional y regional focalizadas^[2].

Garantizar conectividad y acceso a Internet para los estudiantes de preescolar, básica y media en Colombia ofrece beneficios significativos que contribuyen al desarrollo educativo y social del país. El acceso a Internet en las escuelas es crucial para la integración efectiva y el aprovechamiento de las oportunidades educativas que ofrecen las TIC, permitiendo mejorar la calidad y la equidad educativa y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo la igualdad de oportunidades y preparándolos para los desafíos del futuro.

No es función del Ministerio de Educación Nacional el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sin embargo, con el fin de contar con estrategias y programas que beneficien al sector educativo se cuenta con la estrategia de conectividad escolar, la cual hace equipo con las Entidades Nacionales y Territoriales, mediante la asistencia técnica que permite identificar y garantizar la conectividad y acceso a Internet en los establecimientos educativos oficiales, así como la articulación institucional tanto desde el nivel central como el territorial, incorporando de manera integral elementos para impulsar la innovación educativa a través de las tecnologías digitales.

La conectividad escolar está orientada a las sedes educativas y a los alumnos del sector oficial para brindar este servicio se cuenta con la participación de diferentes entidades estatales, las cuales, a través de diferentes proyectos, contribuyen a garantizar la prestación del acceso a Internet, los programas o entidades con participación más representativa son:

- Programa de conectividad escolar: promovido por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI) del MEN, con el apoyo de las entidades territoriales (ET). El proyecto beneficia a las sedes educativas oficiales y hace uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por medio de la contratación de conectividad que realizan las mismas ET, previo concepto técnico del MEN.

- Estrategias de nivel nacional desarrolladas por la Dirección de Infraestructura Conectividad de MinTIC, las cuales son comunitarias que aprovechan la infraestructura de las sedes educativas, en su mayoría rurales.
- Proyectos de las ET llevados a cabo con recursos propios y mediante mecanismos como el Sistema General de Regalías (SGR). Aquí se incluyen también, los que adelantan los rectores de las sedes oficiales con recursos de los fondos de servicios educativos, los cuales son reportados al MEN.
- Privados – Estrategias o programas de responsabilidad social promovidos desde la empresa privada con beneficio a las sedes educativas oficiales

Brindar el servicio de conectividad en los establecimientos educativos requiere la articulación institucional tanto desde el nivel central como el territorial, incorporando de manera integral elementos para impulsar la innovación educativa a través de las tecnologías digitales. Las acciones adelantadas desde el nivel central se encuentran enfocadas a establecer programas, proyectos y estrategias que permitan ampliar el cubrimiento del servicio de conectividad en los establecimientos, para esto desde el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se desarrollan diferentes proyectos enfocados a beneficiar la comunidad educativa.

^[1] <https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/El-Gobierno-del-Cambio-fortalecera-plan-de-conectividad-a-internet-que-vinc-230219.aspx>

^B bases del plan nacional de desarrollo, Colombia potencia mundial de la vida 2022 - 2026

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital?
(marque todas las que procedan).

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles
- ☐ Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital
- ☒ Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad
- ☒ Acceso limitado a Internet o a la electricidad
- ☒ Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.)
- ☒ Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales
- ☒ Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional
- ☒ Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías digitales se aprovechen en la práctica docente
- ☒ Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

RESPONDER AQUÍ

El CONPES 3988, Tecnologías para Aprender, el cual es una Política Nacional creada para impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales, cuyo objetivo general es: "Impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales, para el desarrollo de competencias en los estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial, que les permita consolidar su proyecto de vida, así como enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la sociedad digital", determina cuatro pilares para el logro de este propósito, así: (i) aumentar el acceso a las tecnologías digitales para la creación de espacios de aprendizaje innovadores, (ii) mejorar la conectividad a Internet de las instituciones educativas oficiales, (iii) promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad educativa, y (iv) fortalecer el monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación, por lo cual establece entre otras acciones las relacionadas con:

- Diseñar e implementar un modelo de monitoreo y evaluación estandarizada para medir y hacer seguimiento del acceso y uso de las tecnologías digitales en la educación, que identifique aspectos de innovación educativa desarrollados en programas e iniciativas que se implementen en el entorno educativo con tecnologías digitales. Este modelo propuesto para adoptarlo las Secretarías de Educación y el resto del ecosistema de innovación educativa e incluye los lineamientos técnicos y operativos para hacer efectivo el monitoreo y evaluación.
- Diseñar e implementar un Índice de Innovación Educativa para identificar el estado de apropiación de las tecnologías digitales en las instituciones educativas que defina el Ministerio de Educación

En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2021 inició la consolidación y medición del Índice de Innovación Educativa en las sedes educativas oficiales a nivel nacional, así en el 2021, se desarrolló el modelamiento técnico y metodológico para la medición, con la prueba piloto del instrumento de recolección en 370 sedes educativas, de 16 Secretarías de Educación a nivel nacional. Luego, en el 2022 se amplió la medición a 96 Entidades Territoriales Certificadas -ETC- y 2.723 sedes educativas, y para el año 2023 se logró la participación de las 97 Entidades Territoriales Certificadas –ETC, y de 5.862 sedes educativas nivel Nacional.

El Índice de Innovación Educativa (IIE), es una herramienta de gestión basada en resultados que busca identificar las condiciones y capacidades de las sedes educativas en cuatro dimensiones: gestión y política, prácticas pedagógicas y currículo, desarrollo de capacidades docentes y gestión del conocimiento pedagógico y educativo. Por esto se constituye en el principal mecanismo para identificar las dificultades que se han presentado en los procesos de innovación educativa con el uso de tecnologías digitales en los establecimientos educativos y desde allí avanzar en el diseño de programas y proyectos para fomentar el uso de tecnologías digitales en educación.

Cada dimensión se evalúa en una escala de 0 a 10, proporcionando una visión completa de las condiciones y capacidades de las sedes educativas. A partir de estos puntajes, se calcula un puntaje global, representando un promedio simple que refleja el nivel de innovación de cada sede. Para clasificar las sedes, se establecen tres niveles en el IIE: exploradoras (puntajes de 0 a 3), integradoras (puntajes de 3.1 a 6) y transformadoras (puntajes de 6.1 a 10), con el propósito de facilitar la toma de decisiones adaptadas a las necesidades y características específicas de cada grupo, permitiendo así un enfoque más personalizado en la implementación de estrategias educativas.

En la medición de 2023 del IIE participaron 5.862 sedes educativas, de las cuales 72% (4.222) son rurales y 28% (1.640) urbanas. Estas sedes están clasificadas según los puntajes obtenidos en el índice como transformadoras (33), integradoras (1.712 sedes) y exploradoras (4.117 sedes).

Prácticas pedagógicas y currículo La dimensión práctica pedagógicas y currículo hace un llamado a identificar los recursos educativos con los que cuenta la sede para implementar las acciones innovadoras entorno al plan curricular y de estudios a partir de los cuales se orientan las prácticas de enseñanza, evaluación y aprendizaje.

Las sedes educativas exploradoras si bien reconocen la necesidad de incluir prácticas de innovación para el diseño curricular y el uso de metodologías pedagógicas se encuentran con mayores oportunidades de mejora.

Desarrollo de capacidades docentes En la segunda dimensión se reconoce a los docentes como un pilar dentro de los procesos de innovación educativa. Acá se resalta la importancia de esa transferencia de conocimientos a cargo de los docentes, quienes son el vehículo de los resultados del aprendizaje escolar.

Las sedes educativas exploradoras requieren intervenciones que prioricen la formación docente para fortalecer y motivar la articulación de las capacidades docentes con mejores prácticas pedagógicas y curriculares, de acuerdo con los contextos y las necesidades formativas.

Gestión del conocimiento pedagógico y educativo Desde la gestión del conocimiento pedagógico y educativo se hace la invitación a promover la participación de la comunidad educativa, y se destaca la necesidad de visibilizar y difundir las prácticas de innovación implementadas desde la sede educativa. Las sedes educativas exploradoras requieren crear espacios para implementar acciones innovadoras desde la diversidad de perspectivas con un análisis contextual y el desarrollo de capacidades colectivas para innovar.

Gestión y política es una dimensión orientada a identificar lineamientos, recursos y planes alrededor de la innovación educativa con un enfoque principalmente en tecnologías digitales. Esta dimensión pretende identificar la existencia de la infraestructura tecnológica para saber el estado y las condiciones de las sedes.

Las sedes educativas exploradoras requieren cambios educativos para integrar el uso de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas y educativas, así como la articulación con actores para priorizar y destinar recursos para acceder a una infraestructura tecnológica.

La información del índice se puede consultar en la página del Observatorio de Innovación Educativa <https://obsedutic.mineduacion.gov.co/>

4. Consolidación de los sistemas de gobernanza SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información
- ☐ Los resultados del seguimiento se hacen públicos.
- ☐ Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares
- ☐ Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación
- ☐ Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales
- ☐ La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente
- ☐ La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia
- ☐ Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Limitaciones presupuestarias
- ☐ Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles
- ☐ Falta de diálogo con los sindicatos de docentes
- ☐ Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto
- ☐ Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos OCAI

A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

Seleccione todos los correspondientes

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados
- ☐ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos
- ✓ ☒ Otro: Se estructuró el documento con la Exposición de Motivos para iniciar el proceso de suscripción de la Convención 1960. El documento contiene una valoración de su importancia en el marco de la educación y su estrecha relación con la normatividad vigente en el país en materia de inclusión y no discriminación.